四分律拾毗尼義鈔

卷中

白話語譯・對照本

【四分律拾毗尼義鈔卷中之一】
終南山沙門釋道宣撰

終南山沙門釋道宣撰寫。

十三僧殘

十三僧殘

將講僧殘略存七門

在講解十三僧殘之前，先大略列出七個門類來說明。

第一配其三毒成業之相者：媒嫁二房此是遮惡，自餘十戒體是不善名為性惡。此中初有七戒因三事起貪染心成；次有二戒因瞋心起瞋嫉心成；次有二戒因三事起癡慢心成；次有二戒因瞋癡起瞋癡心成。祇律云：有罪從欲生，弄身、摩觸、一切染心語、媒嫁，是名從欲生；有罪瞋恚生，無根謗、毀呰、驅出、打搏等，是名從瞋恚生；有罪從愚癡生，邪見、邊見等；有罪非三毒生，謂阿羅漢犯罪

第一門、依配貪、瞋、癡三毒以辨明造業的行相：作媒與造房（無主自乞作房、有主〔有施主〕作房）這三條戒屬於「遮惡」（佛陀因事制止之惡），其餘十條戒的本體本來就是不善，稱為「性惡」。在十三僧殘戒中，最初的七條戒發起之因通於三毒、究竟由貪染心成就；接著有兩條戒是因為瞋恨嫉妒心生起而造作完成；再接下來兩條戒發起之因通於三毒、究竟由愚癡傲慢心成就；最後兩條戒是因為瞋恨與愚癡心生起而造作完成。《僧祇律》說：有的罪過從貪欲生起，例如弄身遺精、摩觸女人、一切以染心所說之語以及作媒，這些稱為從貪欲生起；有的罪過從瞋恚生起，例如無根毀謗、毀呰詆毀、驅逐出去、毆打等，這些稱為從瞋恚生起；有的罪過從愚癡生起，例如邪見、邊見等；還有的罪過並非從三毒生起，那就是阿羅漢所犯的罪。

第二配身口二業成犯之義者：身者，漏失、摩觸及以二房身業犯。漏失、摩觸唯身心成非口，房亦有教人口業犯義也。自餘九戒口業犯，亦有身業助成之意，地是通故須別配。僧祇律云：有罪非身口從心生，應當問何心取他物、殺人、觸女人、斷艸、掘地，是名取心不取事；有罪取事不取心，不應問以何心婬欲、酒、與女人宿、未受具人過三夜，若犯者當如法治

第二門、依配身業、口業二業以辨明構成犯罪的意義：屬於身業造犯的有弄身漏失、摩觸女人以及二房（無主、有主二戒）。其中漏失與摩觸這兩條戒純粹由身業與心念構成，並非口業；二房戒也存在教唆他人去做的情況，所以也含有口業造犯的意思。其餘九條戒主要是口業造犯，但也含有身業協助完成之意。（此中義）通，故須分別配屬〔「地是通故」文義未詳，一說指心地通於身口〕。《僧祇律》說：有的罪過結成不看身口外相，而是依心而定，應當審問是基於何種心念而拿取他人物品、殺人、觸摸女人、割斷青草、挖掘土地，這叫做「取心不取事」（重在內心動機而非純看外在行為）；有的罪過「取事不取心」，不必過問心存何種動機，若犯淫欲、飲酒、與女人同宿、與未受具足戒的人同宿超過三晚，只要在外在事實上有犯，就應當依法處治。

第三教遣自作同不同相者：先明自作教人位分有三：

有五戒自作成重教人一向輕者，謂二麤語、媒嫁、二房。教人作此五事於身無潤不同犯，若二麤語能所互有染心能所互輕重，能所俱有染心能所同犯；媒嫁能所有潤利益亦如是；二房亦有共作義亦得有同犯。

次有二戒自作教人一向同犯，勿問為己不為己，以損境暢思不殊計義應然。然善見云慈地得殘尼得吉羅，義云若教他言汝持我三根謗彼人，所教輕。何者？若僧撿校不問所教。

又六戒自作正犯重教人一向輕，謂漏失、摩觸自作成重教人偷蘭，以無潤己故。下四諫戒若僧未諫教勿捨輕吉，未有僧命可違故；若僧已諫教勿捨蘭，有眾法可違故。

問：上教人漏失等若作教者蘭未作教吉，今教他未成已得蘭者？

解云：彼教人者但自壞損他，以無僧命眾法此事違過義是小故，故待事成教者偷蘭；今教人者自壞損他復違僧命眾法，故不待成重。

問：若調達違白未竟教言勿捨，受教之人但犯吉羅，何有能教犯重所教犯輕者？

答：調達正是所諫之人有諫法可違，結罪分齊為白竟果，果既是蘭故白未竟因犯小罪。若教遣者初九自作遣人俱犯正罪，餘四無遣人為己令得罪也。

若論沙彌時方便任運有犯不者：二麤語、媒嫁、二房及以二謗，如是七戒沙彌作方便遣人為己，進受具竟前所遣人事成，任運三性心中犯七僧殘；餘無遣人同犯義，故無任運犯

第三門、辨明教唆他人與自己親作的同犯與不同犯之行相：先說明自己親作與教唆他人的情況，層次可分為三種。第一種是，有五條戒自己親作構成重罪，教唆他人則一律是輕罪，這指的是兩條粗語戒、作媒戒以及兩條造房戒；教唆他人做這五件事，對於教唆者自身的身體並沒有直接的淫欲潤澤感，所以能教者與所教者不同犯。但如果兩條粗語戒中，能教者與受教者互有染污心，則隨其心念而互有輕重；若雙方都懷有染污心，則能教與受教同犯重罪。作媒戒中若雙方都得到利益或滿足，也是同樣的道理；造房戒也有共同協作的情形，因此也可以同犯重罪。第二種是，有兩條戒自己親作與教唆他人一律同犯重罪，不問是為了自己還是為了別人，因為損害對境、暢快發洩惡意的心態沒有差別，按道理應當如此；然而《善見論》說慈地比丘犯僧殘，慈地比丘尼只得惡作罪（吉羅），這是說如果教唆他人講「你拿我這三根去毀謗那人」，被教唆的人罪較輕，因為僧團勘驗時並不會直接詰問被教唆的人。第三種是，有六條戒自己親作構成（本篇）正罪（僧殘），教唆他人一律為輕罪，即漏失、摩觸二戒（自作成重，教人得偷蘭，因無潤己故），教唆他人做則教者只得偷蘭遮罪，因為這對自身沒有淫欲滋潤的緣故。至於後面的四條諫戒，如果僧團還沒有作法諫勸，教唆當事人不要捨棄惡行的人只犯輕微的惡作罪，因為當時還沒有僧團的法令可以違背；如果僧團已經舉行白羯磨諫阻，教唆當事人不要捨棄的人則犯偷蘭遮罪，因為此時已經有僧眾的法制可以違抗了。有人問：上面教唆他人弄身漏失等情況，如果事情做成了教唆者才得偷蘭遮，未做成只得惡作；現在教唆他人違抗僧諫，事情還沒最後定案教唆者為何就已經得偷蘭遮？解答是：教唆漏失等只是自己敗壞並損害對方，由於並沒有違背僧團教命與僧眾羯磨法，這種違犯的過失意義相對較小，所以必須等待事實完成，教唆者才結偷蘭遮罪；現在教唆他人違抗僧諫，既敗壞損害對方，又同時違背了僧團教命與僧眾羯磨法，所以不須等待

惡事究竟成立就直接結重罪。又問：如果調達（提婆達多）在第一白羯磨尚未結束時，旁人教他說「你不要放棄」，受教的人只犯惡作罪，怎麼會出現能教唆的人犯重罪，而受教唆的人反而犯輕罪呢？回答是：調達正是僧團所正式諫止的人，有直接的諫法可以違背，結罪的界限是以白羯磨結束為果；究竟之果罪既然是偷蘭遮，所以在白羯磨未完的因位階段只犯輕罪。若論遣人為己而作：前九戒，無論自作或遣人替自己作，都犯本篇正罪（僧殘）；其餘四條諫戒，則沒有「遣人替自己違諫而使己得罪」的情形。如果談到在沙彌時期預作方便教唆他人，受戒之後隨時間進程會自然構成犯罪嗎？答：兩條粗語戒、作媒、二房、二謗，共七戒如果沙彌預先造作方便派遣他人替自己辦理，等到自己受完具足戒之後，先前所派遣的人才把事情辦成，那麼在受戒者處於善、惡、無記的三性心中，都會自然任運結犯此七戒；其餘的戒沒有派遣他人同犯之義，所以不會自然任運犯戒。

第四配初篇種類之別者：如婆沙論云：十三中初五戒、三十中取衣浣衣染羊毛三、九十中女人說法同宿女坐強坐露坐教尼下十合有十五、悔過中後戒、眾學中高瞻視等，此是婬類。二房、畜寶貿寶販賣乞縷奪衣迴僧物藏衣鉢不問主賊期行、四悔中第三戒、眾學中飯覆羹艸淨水，此是盜類。十三中汙家、三十中憍奢耶、九十中用飲蟲水搏打他殺生等、四悔中初戒、眾學中大摶飯淨艸水，此是殺類。十三中二謗二破戾語、三十中有一二居士王臣遣使、九十中初戒、悔過中第二戒、眾學中一切說法戒等，是妄語戒種類

第四門、依配第一篇波羅夷同類罪相之差別：正如《薩婆多論》所說：十三僧殘中的前五戒，三十捨墮中的取非親里尼衣、洗衣、染羊毛三戒，九十波逸提中的為女人說法、與女人同宿、與女人同坐、強坐、露天坐以及自教尼戒以下十戒（九十中合有十五戒），四悔過法中的最後一戒，眾學戒中的高視遠盼等，這些全部屬於淫欲類。僧殘中的二房戒，三十捨墮中的蓄積金銀錢寶（畜寶）、買賣金銀寶物求利、販賣、求乞織縷、奪衣、回轉僧物入己，九十戒中藏匿衣缽、真實淨施衣不問施主而取、與盜賊約定同行，四悔過法中的第三戒，眾學戒中以飯覆羹、生草上及淨水中大小便等，這些都屬於「盜竊」的同類罪。僧殘中的汙家戒，三十捨墮中的「以憍奢耶（蠶絲綿）作臥具」戒（蠶絲須殺蠶取繭，故屬殺類），九十戒中用蟲水、飲蟲水、搏打他人（瞋打比丘、摶比丘二戒）、殺畜生等，四悔過法中的第一戒，眾學戒中大摶飯（飯團過大）、生草上及淨水中大小便等，這些都屬於「殺生」的同類罪。僧殘中的二謗戒、二破僧戒、惡性戾語戒，三十捨墮中的「一居士增衣價」、「二居士各辦衣價」、「王臣遣使送衣價」三戒，九十戒中的第一戒妄語戒、悔過法中的第二戒、眾學戒中一切說法等戒，這些全都屬於「妄語」戒的同類罪。

第五持犯方軌者：唯有二房具二持犯，餘戒止便成持作即是犯。二房二持者：止不作房名止持，從僧乞法名作持；言二犯者：止不乞法名止犯，作造房邊名作犯。此罪體一而名有異，止持作持名體各別。此中但解作持九句：上品唯一，識法識犯隨僧乞造故名作持，識犯無愚不犯二罪名為上品；中品四句，得法無罪名為作持，各帶愚癡不及上品故制為中品四句者：一識法疑犯、二識法不識犯、三疑法識犯、四不識法識犯；下品亦四句，唯癡多為別制以為下品四句者：一疑法疑犯、二疑法不識犯、三不識法疑犯、四不識法不識犯。廣如大疏

第五門、持戒與犯戒的規則（持犯方軌）：唯獨二房戒同時具備「止持、作持、止犯、作犯」這四種軌範，其餘各戒只要停止不做就是「持」，一有所造作就是「犯」。二房戒的「二持」是指：止息而不造房，名為止持；向僧眾乞求「處分」（審定並許可造房處所）的羯磨作法稱為「作持」。所謂「二犯」是指：停止而不向僧團乞求作法稱為「止犯」；在造作建造房舍的行為上違規稱為「作犯」。這二犯，罪體是一個而名稱有異；止持與作持的名目和實體也是各不相同的。這裡只解釋作持的九句分別：上品只有一句，即明識戒法、明識犯相，隨順僧團如法乞求建造，所以稱為作持，因為明識犯而沒有愚癡，不犯二種罪，稱為上品。中品有四句，雖然獲得了如法的作法而沒有罪過，名為作持，但因為各自帶有愚癡之心，比不上上品，所以判為中品；四句分別是：一、明識戒法而對犯相有懷疑，二、明識戒法而不識犯相，三、對戒法有懷疑而明識犯相，四、不識戒法而明識犯相。下品也有四句，只是因為愚癡較多而特別判為下品；四句分別是：一、對戒法有疑且對犯相有疑，二、對戒法有疑且不識犯相，三、不識戒法且對犯相有疑，四、不識戒法且不識犯相。詳細情況如同《大疏》所說。

第六僧尼犯異者：有六戒輕重不同：漏失一戒大僧重尼犯輕，何者？如婆論云女人要在屏處多緣多力苦乃盈流故輕，男子隨事能出故重；摩捉一戒尼重僧輕，何者？尼惑厚重更受摩捉必為前境所陵成大過故方便之內制與重名，男子必無陵壞不須深防限分中制故輕；二麤語大僧重尼輕，僧為之義數故重，女人志劣麤語稀故輕；二房僧重尼輕，何者？僧得孤遊獨宿二房得殘，尼即不爾；媒嫁、二謗已下七戒僧尼同犯，義即可思

第六門、僧尼二眾犯相的差異：共有六條戒在罪過輕重上有所不同。漏失戒這一條，大僧犯則重，比丘尼犯則輕。為什麼呢？正如《薩婆多論》所說，女人必須在隱蔽處、憑藉多種助緣和大力氣，艱難辛苦才能盈流，所以判輕；男子則隨順因緣就能排洩，所以判重。摩觸戒這一條，比丘尼犯則重，比丘犯則輕。為什麼呢？因為女人煩惱惑障深重，如果再接受摩觸，必定會被對方境緣所凌辱侵害而釀成大過，所以在方便位中就給予重罪之名；男子絕對沒有被人凌虐毀壞的危險，不需要過度深防，只就其成犯分限而制（限分中制），所以判輕。兩條粗語戒，大僧犯則重，比丘尼犯則輕；因為比丘就事義而言屢數（多）如此，所以判重，（依古說）女人心志怯弱，粗語情況較稀少，所以判輕。二房戒，比丘犯則重，比丘尼犯則輕；因為比丘可以孤身雲遊、獨宿一處，造二房違規得僧殘，比丘尼不得孤遊獨宿，情形不同。媒嫁、二謗，以及其下的破僧、助破僧、污家、戾語，共七戒，僧尼二眾同犯同罰，其義理可以仔細思索明白。

第七隨難略解者。

問：善見云夢通三性既有善惡應招果報，何故四分漏失戒中夢不犯耶？

答：就總報故言不犯，若望別報罪通善惡，五分律云得五吉羅此之謂也。

問：如九十中制坐雖同而對道俗分戒，摩捉何合？

隱師云：結罪便故合制對比丘通道俗二女俱殘，論尼二男俱夷故隨便合；坐中僧對二女俱提理應得合，但結尼時道俗輕重不同故須離分。

問：若爾尼離五衣俱提如比丘對二女坐提，僧三重二輕如尼對二男坐輕重不同不應得合？

答：若就三五結罪不便義亦應離，俱莫不皆對受法以辨離，是故須合；屏露二女直事譏故隨義別結，故不同衣有對法義故。

問：若觸中結罪便故合者，如下行戒二女俱提尼共二男俱吉，此亦是便何故不合？

答：結罪義便亦應合，但就開緣不同，與尼同行有疑恐怖佛開以力將援彼難，俗人即無，所以不合。

問：摩觸鄰近重境獨得究竟殘不名方便殘，盜四錢亦鄰近重境得名方便蘭不得究竟名者？

答：盜人五錢要假四成五，是以少一結方便增一結究竟；行大婬欲不假摩觸，是以婆多云或有犯婬非身相觸如己身二處者是也。首解：盜有相續成重義作方便名，觸無成重義故作究竟。如律云再盜不滿五，佛言以相續心前後滿五夷。

問：房同依位得戒，四制不行聖不制犯戒，後四開有違何禁輕重者？

答：四制少欲依成上品，若使不行便當中下，是故戒制不行聖不制犯；四開非勝稱彼自分，然今自分不行是故輕重別制。但房是疎緣義不要急營，過即多有於五種是故制殘；餘三依者資身正要事不可闕，情過輕微唯制於提。

問：初後皆房何故不合？

答：房相雖同而主有無及以量異，作法是難故須離也。

問：若爾前房二戒既別何故不分？

答：就得罪別邊應分，然過量不處分皆由作房生緣同故合，又欲顯作一口房具得四罪欲使行者懼而不為所以不分，又顯處分不處分俱有過量罪故不分之。此中前房過量後房不處分，而初文不次者此是結集者意，如似殺人戒中已言殺生提，此經家乘勢而結，非謂此提是迦留陀前；若不爾者迦留殺畜即是第二，不應訶言最初犯戒。

問：妨難處法得成不？

昔解成。問：若爾律云不應與處分？答：本不防妨難所防不同，雖有妨難但隨僧乞免專任之過，故四分云有難有妨不過量僧處分二吉羅，故知成也。

首解不成。以作羯磨要須事如稱法故，四分云妨難互無不應與處分，而言二吉者是處分先成妨難後起，以法先成不壞無殘，妨難後生不應作而故作犯二吉。

問：若妨難處處分不成者，如受戒中難重障戒此即義齊百遮同此何成受戒？

答：非根本故可得避此餘處作房，受是自身不可避之於餘處受，所以不爾。

問：若妨難生法猶有者，人病衣重與羯磨離病差法存不？

答：要期離故差即法滅，如受戒後難生不失前戒，命終及捨過期即失。

問：若爾那狂病止須解者？

答：此元得不由心本無期限，是故病差法存須解。

問：處分羯磨防妨難不？

答：不防。

問：若爾說淨應不防長？

答：若有防難本不聽處分，要待無妨即聽，是故處分不防妨難；說淨是懸防過限所以防長。以是義故，已處分竟得有妨難生，若已說淨必無長過起。

問：處分法為與人相應為與處相應？

答：與處相應。故多論云：處分處得作房，餘處不得。

問：既與處相應，餘人就此處作房得不？

答：不得。

問：若爾結界亦與處相應，餘人亦應不得就此處作一切羯磨？

答：結界時不稱人名法無局故，此僧結竟餘僧得作；處分不爾。

問：若初處分依限，乃至作時過而未知，於過限之處得不處分罪不？

答：此非全不處分，但可小犯而不得殘。又解得殘，雖本處分之內不作反在外作故。然四分云處分過量得一殘，故知此解非也。

問：沙彌乞處分已至大僧竟方得作房，云何？

解云：更不須乞。位雖不同委僧已訖，人復不異故。又解人雖不異具不具別，故更乞之。

問：為互過結罪為俱過結罪？

答：善見云：長中減一搩手廣中過一搩手、廣中減一搩手長中過一搩手，皆犯殘。互過尚犯，何況長廣俱過。

問：無根謗人望僧虛解，犯妄語提不？

答：善見云不犯也，以謗一向假虛成，此就專語謗而說；若兼誑僧意者，望前人得殘，望僧得提。

問：僧尼互隨吉，何故謗同大僧打同沙彌耶？

答：打即就位，謗就具修；若依餘律，打謗相似。

問：若言比丘要須是淨緣起淨故一向入獄，何故律云彼人不清淨者？

答：犯下四篇故言不淨。又解云不淨者亦成謗，眾法俱取見聞中淨得作法事，今故違見淨橫說言犯，自惱惱他不問淨穢皆成謗罪。又解打破戒比丘犯提者總就位論，謗取治罰故簡淨濁爾。

問：若前所謗實不淨，能謗心中謂是淨，向他道不淨得究竟殘者；我前境是非人心中作人想殺，亦應得究竟夷？若所殺實非人我所謗實不淨，心中作淨解心中作人解，若淨想說不淨即便得僧殘，亦應人想殺非人同得波羅夷？若言謗他是惡望心結罪者，亦可發意殺人最惡，不啻望心結其罪，但當作意謗不欲斷命，此之惡心輕而故就心結，我發大惡心斷人命，何為不就心結？又後實淨作不淨想向他道不淨此無僧殘罪，實人作杌木想殺此亦無波羅夷，又殺亦心境違此謗亦心境違，何得一究竟一不究竟？

答：謗就心虛為義，殺就心境俱實便犯。如四分云沓婆自言清淨，慈地自言引謗。

問：佛是一切智人善知淨穢，何故不發言證沓婆是淨慈地是犯，而取自言？

答：論言有二義：一佛若證一是一非，生人毀謗謂佛有愛憎故；二若證沓婆是犯現在不犯故，若不言犯過業果就故，所以須自言治罰。

云何名根？答：見聞是根，能生舉罪語故。

問：若爾無見聞能生謗語何不名根？若謗即就瞋心說根，我舉亦就心說根？

解云：實亦應通。近皆由心，遠根有別。然彼由有見聞然後生舉心，是故見聞作根；此是無事橫加，要須發有瞋心後起於謗，此即有者為根。

問：若爾我亦無根是有後起謗心，亦應先有者為根？

答：此不必因無根故起謗心，彼即因見故起舉心。

若爾自有無根不起謗故，無根不得為謗根；如自有見而不舉罪，亦可有見非舉根？

解云：有根佛制舉，無根不制謗，故不相成例。

問：三根中何故唯表見聞不存觸知？

答：觸者即唯合不得嘗彼犯故；知者即是見聞後知，故落見聞中。觸後知無，準上取解。若直言我意知不從見聞知，不成證故。

問：若爾見聞後有順見聞心，順彼即是知，何故無順知？

答：此不自知要由見聞故知前犯是外境，要由見聞故若無見聞即不知犯。

問：若爾小妄語中何得有知？

答：小妄中未必要取外境故須立知，是故謗境非是別名法塵故不名為知。準了論疏說疑通五塵，五塵之中不分明了名曰疑根，思之可知。又解從聞生疑各有四事，但於見生疑中唯有婬殺二事以相顯故，盜無疑根，見根唯三不得言見妄語故。

問：若爾九十小謗中見麤惡語者？

答：此亦當時眼見聞說故爾。

問：但有從見聞後生疑，而不從見疑後生聞，復不從聞疑後生見？

答：雖同見聞後生疑，有生不生疑者：若見聞根實者即不生疑，若不了者得生疑心。然聞本對於聲，見疑非是聲，以見對於色疑者唯是心，竝非耳所聞，故不得從見疑後生聞；又見對於色，聞疑非是色，以聞對於聲疑者唯內心，竝非眼所矚，故不得從聞疑後生見。

問：若不得從聞後生見者，何故律中言若從彼聞是謂見根？

答：此見從聞說見根，非從聞生見根。說者本有生者後起，又聞中通五塵故從聞得說五。又不得從見後說聞者，見是局不通，又五塵與聞不竝生，義如前說。

問：何以謗初二得罪不同，覆說初二同結一提？

答：凡論謗者罰有輕重，初篇枉滅第二是輕故結不同；覆二同提者，重屏覆稀輕露覆數，稀須輕制數須重制故同一科。又解初二雖殊護心義一，壞眾不異故同一提；說二同提者，以重稀輕數同壞外護，俗人不練輕重譏齊故同一提。

問：謗覆說下三罪何故俱結吉者？

答：罪雖階降，罰微故吉。

問：謗得三覆說得二，毀諫等同結一提者？

解云：謗就治罰，覆說壞眾，損有輕重故二三不同；毀疑諫等汎惱義齊，不專對犯。逆及十三難謗其淨人皆得僧殘及毀得根本提，然於難中無覆說過，非比丘故。

問：滅諍文云覆他過重自覆過輕，覆他有本自覆無本，故提吉不同；自說義稀輕說他數重，故提吉不同。然律亦云自謗無犯自說得吉者何？

答：謗對僧故不犯，說對僧俗未具招譏故致得吉。

問：十三中初九無諫後四須諫者何？

答：初九條然是非更無有濫及以倚傍，至顯都不須諫；後四皆有倚濫，理行二教是非交雜真偽難分，迷墜惡故事是可愍故須僧諫。

問：破僧違諫所以二戒，餘者即單？

答：破僧事大要假主伴相助，以諫主不捨立初戒，當諫主時四伴影助僧即設諫，若不捨者立第二戒；餘二一人獨辨不假主伴，故無二戒。

問：違諫得殘，利吒違諫應得殘耶？

答：一解今四戒皆倚傍行教，言說相濫朋黨相助，事成破僧，前二壞法輪後二壞羯磨。又前二所諫事重諫心亦重故得僧殘；後二事雖非重皆犯多罪，汙家惡性容犯下聚根本之罪，又非理謗僧恃己陵物皆過積集，僧三諫不

捨亦結重罪。其利吒說欲不障於理教有違僧法無濫，又復口說未犯根本，所為事微三諫不捨故結提罪。

問：若爾調達是主犯逆可重，四伴犯輕何故不捨違諫同殘？又尼立主伴相影響，但作方便畢竟不成，何故違諫亦得僧殘？又違一人諫來驗，所諫之事通於七聚，違諫之罪同結一提，故知不就諫事輕重？

一解：就心虛實，此之四戒所諫之人可了知所作事虛僧諫實，是故違情過重不捨得殘；其說欲不障情迷執實，謂己見者是僧諫為非，無心違眾情過輕微，但得逸提。何以得知？如破僧中以五法為非，初句心虛重第四心實輕，又違一人諫來驗心實得吉虛即得提，況僧諫之中寧不心虛罪重實即得輕？等同虛實但違僧命重別人不爾，故有輕重。

一解：不可言心虛實得罪輕重。若爾應言利吒心虛得僧殘，如婆論云利吒是外道弟子聰明利根遣入佛法學得倒說，此即心虛應得僧殘；破僧第四句心實應提，應心虛殺畜得夷心實殺人得提。若得將殘比提，我亦以波羅夷擬提；若言人畜不竝者，我亦逆與說欲不同，不復上言情迷執實。

首解：心虛實前後理乖，今存初解隨事輕重結罪不同。如殺盜媒謗乃至眾學，竝望違教處齊罪應一例，以事昇降得罪階差。又破僧四句雖有虛實違諫同殘，將知就事不論虛實。

婆論問：經中說但自觀身行諦視善不善，戒本中云何展轉相教等何以相違？

答：佛因時制戒言乖趣合不相違背，但以前人心有愛憎鈍根無知少聞少見無利發言，如是等人故言但自觀身行；若為慈心有益者利根發言有益廣聞，若為利他聞法如是等人故言共語相諫。

問：律云不得強逼令懺，然復言強與者？

答：此望前別人治取行淨故須強與；而不得逼者，彼取眾法當時心事，恐癡說戒，說戒已過然後須問。廣如八卷

第七門、隨順難點略加解釋：問：《善見論》說夢境通於善、惡、無記三性，既然有善惡，就應當招感果報，為什麼《四分律》的漏失戒中規定做夢排精不算犯戒呢？答：那是就總體的輪迴引報而言說不犯，如果對照個別的滿業果報，其罪過依然通於善惡；《五分律》說得五個突吉羅，就是指這個意思。問：就像九十戒中，規定同坐的處罰雖然相同，卻要對出家與在家分立不同戒條；摩觸戒為什麼把兩者合併？隱師說：因為結罪齊便（一致），所以合併制定。比丘通對出家、在家二種女人摩觸都犯僧殘；若論比丘尼，觸碰出家、在家二種男子都犯波羅夷，因此隨其方便而合併。在坐戒中，比丘對二種女人同坐都結波逸提，按理也可以合併；但結比丘尼戒時，對待道人與俗人輕重不同，所以必須分開。問：如果是這樣，比丘尼離五衣宿都結波逸提，如同比丘對二女同坐犯提；大僧離衣宿是三衣重、二衣輕，如同比丘尼對二男同坐輕重不同，照理就不應該合併？答：如果單就三衣與五衣來說，結罪確實不便，義理上也應當分開；但兩者無非都是針對受持戒法來辨明離衣之過，因此必須合併。至於在屏處或露處與二女同坐，純粹是因為招惹外人譏嫌的事相，所以隨其義理分別結罪，因此與衣戒有對法之義並不相同。問：如果摩觸戒中是因為結罪方便而合併，那就像後面的同行戒，比丘與二女同行都犯波逸提，比丘尼與二男同行都犯惡作，這結罪也是方便的，為什麼不合併？答：結罪的義理雖然方便，也本應合併；但由於開許豁免的因緣不同，比丘與比丘尼同行如果遇到可疑恐怖之處，佛開許比丘以力護援她脫難；對俗女則無此開緣，所以不能合併。問：摩觸戒臨近於波羅夷重罪之境，為什麼單獨算作究竟的僧殘罪，而不叫做波羅夷的方便罪？盜取四錢也是臨近於重罪之境，為什麼被稱為方便偷

蘭遮，而得不到究竟罪之名？答：偷盜他人五錢，必須借助偷足四錢才能湊成五錢，所以少一錢結方便，增加一錢結究竟；行大淫欲不需要假借摩觸為前行，正如《婆多論》說：有時犯淫欲罪而身體並沒有互相觸摸，例如於自己身體二處行淫便是如此。智首律師解釋說：偷盜具有相續累積而構成重罪的性質，所以前期行為稱為方便；觸摸沒有累積成重罪的性質，行為本身就是究竟，正如律中所說，再次偷盜不滿五錢，佛陀說若以相續偷盜之心，前後加起來滿五錢即成波羅夷。問：造房戒與四依止同屬於得戒時的地位，為什麼四依即使不行持，佛（聖）也不制為犯，戒後開許的四法若有違犯，其禁制輕重又是如何？答：四依止是少欲知足之法，依此修持能成就上品行位；如果不行持，便只屬於中下品，所以戒律規定：不行持者，佛（聖）也不判為犯戒。後開許的四法並非殊勝之法，只是稱合個人的本分；然而現在自己的本分沒有做好，所以才按情節輕重分別制定罪名。但造房是疏遠的外緣，在義理上並非緊急必要，營造產生的過失很多，涉及五種過失，所以制定為僧殘；其餘三種依止法是滋養身體的真正必要之物，事情不可或缺，心念過失輕微，所以只制定為波逸提。問：無主自作房與有主自作房都是造房，為什麼不合併為一條戒？答：造房的相狀雖然相同，但主人之有無以及房舍尺寸規定不同，而且向僧團作法乞地的程序也很繁難，所以必須分開。問：如果是這樣，前面自造房戒中的過量與不請僧處分既然有別，為什麼不分作兩條？答：若純粹就結罪不同來說本應分開；然而過量建造與不請僧處分，都是由於造房這一件事而生起的，因緣同故合併。又想表明建造一間房子會同時招感四種罪過，為了讓修行者心生恐懼而不敢違犯，所以不分開。同時也為了表明請僧處分與不請僧處分都存在過量的罪過，所以不予分開。在這裡，前面談的是過量，後面談的是不請僧處分，而開頭的經文順序沒有依照這個次序，這是結集經典者的用意；正如殺人戒中已經說了殺生犯波逸提，這是經師乘著語勢而結集，並不是說這個波逸提是在迦留陀夷殺畜生之前制定的；如果不是這樣的話，迦留陀夷殺害畜生就是第二個犯例了，佛陀就不應該呵斥他是「最初犯戒者」。問：在有妨害、有難處的地方，乞地的作法能否成就？古代的大德解釋說可以成就。問：如果是這樣，律中為何說「不應當給予劃定處分」？答：作法本來不是用來防止妨害與災難的，作法所防範的目的不同；雖然地基有妨難，但只要隨順向僧團乞求，就能免除專斷自用的過失，所以《四分律》說：有難有妨（各一吉），但因不過量且已得僧處分，故只犯二突吉羅、無殘。因此知道作法是成就的。智首律師解釋說不能成就，因為舉行羯磨作法必須在事實上如法如律才行；所以《四分律》說：妨與難必須二者俱無，否則不應給予處分；至於律中說犯兩個惡作，是指處分作法先生效成立，妨難後來才產生；因為羯磨法先生效成立沒有損壞，所以不算僧殘，妨難後來產生本不應繼續建造卻故意建造，所以犯兩個惡作。問：如果妨難之處處分不能成立，那麼像受戒時遇到了十三重難而障礙戒體，道理與此相同，百種遮難也是如此，那受戒怎能成立？答：因為造房不是修行根本，可以避開這處到其他地方建造；但受戒關係到自身，不能避開自身而到別處受戒，所以兩者

不能同等看待。問：如果妨難產生了，羯磨的法效是否依然存在？就像人生病了，因病無力持衣、以衣為負擔，而為他作「離衣」羯磨，病好了之後這個法效還在嗎？答：因為那是有期限的離衣作法，病好了法效立即消滅；正如受戒之後生起遮難，並不會失掉先前已得的戒體，等到命終或者捨戒、期限過了才會失去。問：如果是這樣，那瘋狂之病痊癒後為什麼還要舉行解除作法？答：此（癲狂）羯磨之得，本不由本人要期之心，原無期限，所以病好之後法效仍在，必須作法解除。問：處分的羯磨能防範妨害和災難嗎？答：不能防範。問：如果是這樣，說淨法是否也不防範長衣之罪？答：如果事先有妨難，本來就不聽許給予處分，一定要等到沒有妨難才允許；所以處分不能防範事後的妨難。而說淨法是為了預先防範超過規定期限，所以能防長物之罪。因為這個道理，已經作完處分之後，依然可能產生妨難；但如果已經作了說淨，就必定不會生起蓄長物之過。問：處分之法是與人相對應生效，還是與處所相對應生效？答：是與處所相對應生效。所以《薩婆多論》說：處分過的地方可以造房，其餘地方不可以。問：既然是與處所相對應生效，別人到這個地方來造房可以嗎？答：不可以。問：如果是這樣，結界也是與處所相對應生效，別人也應該不能在這個結界之處舉行一切羯磨了？答：結界的時候不稱具體人的名字，其法效沒有局限於某人；所以這批僧人結界完畢，其他僧人也可以在內作法；處分法卻不是這樣。問：如果最初處分是依照限制的尺寸，到了建造時超過了限度但自己並不知情，在超過限制的地方，會得「未經處分」的罪過嗎？答：這並不是完全沒有處分，只可以算輕微的犯戒，而不會得僧殘罪。另一種解釋認為會得僧殘，因為雖然原先處分的地界之內沒有多做，反而是在地界之外做；然而《四分律》說處分過量得一個僧殘罪，因此知道後一種解釋是不對的。問：沙彌乞求處分完畢，等到升受大僧具足戒之後才去建造房舍，這該如何判定？有人解釋說：不需要再次向僧團乞求。身份雖然不同，但先前已經委託僧團處理完畢，人又是同一個人。另一種解釋說：人雖然是同一個人，但具足戒與未具足戒的地位有差別，所以應當重新乞求。問：是長與寬只要有一方超過就結罪，還是長寬都超過才結罪？答：《善見論》說：長度減少一磔手，寬度超過一磔手；寬度減少一磔手，長度超過一磔手，都犯僧殘罪。只要有一方超過尚且犯戒，何況長度與寬度全都超過呢？問：無根據地毀謗他人，如果讓僧團產生了虛妄的誤解，誹謗者犯妄語波逸提罪嗎？答：《善見論》說不犯。因為毀謗這件事本來一向就是假藉虛妄之事構成的，這是純粹就誹謗當事人的言語而言；如果同時兼帶有存心欺誑僧團的意圖，那麼對被謗之人得僧殘罪，對僧團則得波逸提罪。問：僧尼二眾互相對犯通常隨例皆結突吉羅輕罪，為什麼對比丘尼誹謗結罪等同於對大僧，毆打結罪卻等同於對沙彌呢？答：毆打是依照身分位階來判罪，誹謗則是依照具足修持梵行來判罪；如果依照其他部派的律典，毆打與誹謗的結罪是相似的。問：如果說被誹謗的比丘必須是清淨無罪的，因為清淨比丘受到誹謗，誹謗者必定墮入地獄；為什麼律中又說「那個人是不清淨的」？答：因為被誹謗者犯了下四篇的輕罪，所以說他是不清淨的。另一種解釋說：

誹謗不清淨的人也能構成誹謗罪。僧團羯磨作法時，全體僧眾都是根據見、聞的判定認為他是清淨的，才能一起作法事；現在誹謗者故意違背大眾眼見的清淨事實，平白捏造說對方犯了根本重罪，既惱害自己又惱害他人，因此不論對方實際上清淨還是污穢，都構成誹謗罪。還有一種解釋說：毆打破戒比丘犯波逸提，是總體就出家身位來論罪；誹謗罪則是為了依法治罰，所以必須簡別對方到底是清淨還是污穢。問：如果被誹謗的人在事實上確實不清淨，但誹謗者在心裡認為他是清淨的，卻向別人說他不清淨，從而得究竟的僧殘罪；那麼我眼前對境如果是非人，我心裡把他當作人想去殺，也應該得究竟的波羅夷罪。如果所殺的實際上是非人，我所誹謗的實際上是不清淨的人，心裡作清淨的理解，心裡作人的理解；如果抱著清淨想說他不清淨就直接得僧殘，那麼抱著人想去殺非人也應當同樣得波羅夷罪。如果說誹謗他人是惡意、要對照其心念來結罪，那麼起心殺人是最嚴重的惡意，更不只是對照心念來結罪而已；誹謗只是故意誹謗，並不想斷人性命，這種惡意相對較輕，卻尚且要依據心念結究竟罪，那我生起大惡心要斷人性命，為什麼反而不依據心念結究竟罪？另外，如果對方實際上清淨，自己誤以為不清淨而向他人說他不清淨，這無僧殘罪；殺實體的人，誤以為是木樁去砍殺，這亦無波羅夷。再說，殺（把非人當人而殺）也是心與境相違，謗也是心與境相違，為什麼一個得究竟罪、一個不得究竟罪？答：誹謗是以內心的虛妄捏造為實質意義，殺人則必須心念與外境完全契合事實才算犯根本罪。正如《四分律》中，沓婆摩羅子自己宣稱是清淨的，慈地比丘自己招認是發起引導誹謗。問：佛陀是一切智人，完全清楚誰清淨、誰污穢，為什麼不親自開口證明沓婆是清淨的、慈地是犯戒的，反而要取當事人的自供？答：論典中說有兩種用意：第一，佛陀如果直接證明一人對、一人錯，容易使人生起毀謗，認為佛陀也有偏愛與偏憎；第二，佛如果證明沓婆有犯，沓婆現在確實不犯；佛如果說他無犯，沓婆過去宿業之果報正當成熟，所以必須讓當事人親自供認，僧團才能依法治罰。問：什麼叫做「根」？答：眼見、耳聞就是根，因為它們能夠生起發動舉發罪過的話語。問：如果是這樣，在沒有親眼看見、沒有親耳聽到的情況下也能生起毀謗的言語，那為什麼不稱作根？如果毀謗罪純粹是就瞋恚心來說根，那我如法舉罪也可以就心念來說根。解答說：在法理上確實也應該貫通，近因都是由於心念，但遠因的根本則有所不同。如法舉罪是因為先有了眼見耳聞的事實，然後才生起舉罪之心，所以眼見耳聞作為根；無根誹謗則是無事生非、橫加罪名，一定要先發起瞋恚心，然後才生起誹謗，所以這裡是以「本有之心」作為根。問：照你這樣說，我無根誹謗也是「先有這件事」，後面才生起誹謗心，也應該以先有的心念作為根？答：這不一定。誹謗不一定是因為「沒有根據」才生起誹謗心，而如法舉罪則是必定因為親「見」才生起舉罪心。如果照你說的，自然有毫無根據卻不生起誹謗的時候，所以「無根」不能作為誹謗的根；這就像本來親眼看見了卻不去舉罪一樣，也可以說親眼看見不是舉罪的根了。解答說：有根據的舉罪是佛陀所制定的，無根據的誹謗則是佛陀所禁止的，所以兩者不能作為等同的先例。問：在三根（見、

聞、疑）中，為什麼只標明眼見與耳聞，而不保留觸知？答：身觸等只是根境相合的感覺，不可能用來嘗出或觸出對方的犯戒行為；至於意知，則是在眼見、耳聞之後所產生的了知，所以已經包含在見與聞之中了。觸後的意知沒有固定依據，按上述道理去理解。如果直接說「我心裡知道」而非從眼見耳聞而來，是不能構成舉罪憑據的。問：照這樣說，在見與聞之後會產生隨順見聞的心，隨順見聞的心就是知，為什麼沒有單獨的「順知」？答：這不是心意自己能夠知道的，必須經由眼見耳聞才能知道；別人的犯戒行為是外在境界，必須依賴見與聞，如果沒有見與聞，就根本不知道他犯戒。問：如果是這樣，小妄語戒中為什麼可以有「知」的存在？答：小妄語戒中不一定要完全對照外在境界，所以必須單獨設立「知」；因此誹謗的境界並不是單獨指法塵，所以不能單獨稱為「知」。依照《明了論疏》（真諦譯《律二十二明了論》之疏）的說法，懷疑通於色、聲、香、味、觸五塵，在五塵之中認識得不明確、不清楚，就稱為「疑根」，仔細思考便能明白。另一種解釋認為，從聽聞所生起的懷疑各有四種事由，但從眼見所生起的懷疑中只有淫、殺兩件事，因為這兩件事的相貌最為明顯；盜相不顯，故無見疑；見根則有婬、盜、殺三種，不能說用眼睛看見了妄語。問：如果是這樣，九十波逸提的小謗戒中，為什麼會出現「看見粗惡語」的說法？答：這也是指在當時既親眼看見其人、又親耳聽聞他說話，所以才這樣表述。問：是否只有在眼見耳聞之後才生起懷疑，而不會在見疑之後反過來生起聞，也不會從聞疑之後反過來生起見？答：雖然同樣是在見聞之後生起懷疑，但也有生疑與不生疑的分別：如果見根、聞根所接觸的境界很真切，就不會生起懷疑；如果辨識不清，就會生起疑心。然而聽聞本來是對應聲音的，見後的懷疑並不是聲音；因為看見對應的是色境，懷疑純粹是內心的活動，這些都不是耳朵所能聽聞的，所以不能在見疑之後生起聞。同樣地，眼見對應的是色境，聞後的懷疑並不是色境；因為聽聞對應的是聲音，懷疑純粹是內心的意念，這些都不是眼睛所能觀照的，所以不能在聞疑之後生起見。問：如果不能在聞之後生起見，為什麼律中說「如果從那裡聽聞，這就叫做見根」？答：這裡的「見」是借著「聞」而說的，見根並不是直接從聞中產生的；所謂「說見根」，是指原本就有的根，「生見根」則是指後來才生起的。此外，在聽聞的認知中可以通貫五塵，所以從聽聞可以連帶說到五塵；但不能在眼見之後連帶說聞，因為眼見的範圍狹隘不通其他四塵，而且五塵也不會與聽聞同時並存生起，道理正如前面所說。問：為什麼誹謗波羅夷與僧殘所得的罪不同，而覆藏、揭說波羅夷與僧殘卻同樣結一個波逸提罪？答：大凡談到誹謗，處罰是隨被謗之罪的輕重而定的；第一篇波羅夷是冤枉使人被滅擯、斷其比丘資格，第二篇僧殘罪相對較輕，所以結罪不同。至於覆藏這兩篇罪同犯波逸提，是因為重罪隱密覆藏的機會較少，輕罪露現覆藏的機會頻繁；少發生的必須從輕懲戒，多發生的必須從重懲戒，所以歸在同一個罪科中。另一種解釋說：第一篇與第二篇雖然罪性有別，但隱覆包庇的心態是一樣的，破壞僧團和合的後果也沒有兩樣，所以同結一個波逸提。揭說這兩篇同結波逸提，是因為重罪少發、輕罪多發，同

樣都敗壞了護法居士的外護之心；俗人不精通戒律的輕重分別，所產生的譏嫌毀謗是一樣的，所以同結一個波逸提。問：誹謗、覆藏、揭說下面的三篇罪（偷蘭遮、波逸提、提舍尼），為什麼全都只結惡作罪（吉羅）？答：罪名雖然有品位降階，但因為犯後的罰則極其輕微，所以只結惡作。問：誹謗他人依罪名可得三種罪，覆藏與揭說可得二種罪，為什麼毀辱他人、違抗僧諫等卻一律同結一個波逸提？解答說：誹謗是直接針對治罰定罪的，覆藏與揭說則是破壞僧團大眾的和合，其損害程度有輕重之分，所以二罪、三罪各自不同；毀辱、生疑、違諫等行為，純粹是普遍地惱亂他人，其情節大致均等，並非專門針對某條罪名。若以五逆罪及十三難事誹謗清淨比丘，都得僧殘罪；若以此毀辱清淨比丘，得根本的波逸提罪。然而對於真正有難之人，則沒有覆藏與揭說之過失，因為他們根本不是比丘。問：滅諍法文說：覆藏別人的過錯罪重，覆藏自己的過錯罪輕；覆藏別人是有根本憑據的，覆藏自己是沒有根本憑據的，所以波逸提與惡作罪有所不同。自己揭說犯相的情況稀少所以從輕，說別人的過錯情況頻繁所以從重，因此波逸提與惡作罪有所不同。但是律中也說：自己誹謗自己無犯，自己揭說自己的過錯得惡作罪，這是為什麼呢？答：自己誹謗自己是面對僧團陳述，所以不犯；自己宣說自己的過錯是面對僧俗大眾，在未受具足戒的人面前容易招惹譏嫌，所以才導致犯惡作罪。問：十三僧殘中，前九條不須僧團勸諫即成罪，後四條必須經過僧團勸諫才成罪，這是為什麼？答：前九條戒界線分明，對錯再清楚不過，絕不會有任何混淆與依附推託的藉口，罪相極其明顯，完全不需要經過勸諫；後四條戒都有依附推託的藉口，在法理與行持兩種教法中是非混雜、真偽難分，行者容易迷惑墮入惡事之中，情況確實值得憐憫，所以必須經過僧團勸諫。問：破和合僧違背勸諫為什麼立了兩條戒，而其餘各戒都是單獨一條？答：破僧是極其重大的事，必須假借主謀與同黨相互策應協助；因為勸諫破僧的主謀他不肯捨棄惡行，所以立了第一條戒；當正在勸諫主謀時，四個同黨影附呼應、從旁協助，僧團便對同黨設諫，如果同黨也不捨棄，便立了第二條戒。其餘兩條戒都是一個人單獨造作，不需要主謀與同黨的呼應，所以沒有分立兩條戒。問：違抗勸諫得僧殘罪，利吒違背僧諫為什麼只得波逸提罪呢？答：有一種解釋認為：現在這四條僧殘戒都是依附於行教，言談之間混淆是非，朋黨相互勾結支援，事情辦成了就會造成破僧；前兩條是破壞轉法輪，後兩條是破壞僧羯磨。而且前兩條所勸諫的事由極其嚴重，僧團勸諫的心態也非常沉重，所以得僧殘罪；後兩條所諫之事雖然不那麼嚴重，但都會招致諸多罪過，汙家與惡性極容易犯下聚根本之罪；再加上無理毀謗僧團、自恃傲慢凌辱大眾，都是過失罪惡深重累積，僧團三次勸諫仍不捨棄，所以也結重罪。至於利吒宣稱「行欲不障礙修行」，這只是在義理教說上有所違背，僧團體制法則並沒有被混亂；而且他只是口頭宣說，尚未真正觸犯根本重罪，所造作的惡事相對輕微，所以三次勸諫不捨棄只結波逸提罪。問：如果是這樣，調達是破僧的主謀犯五逆罪，本應判重罪，四個同黨罪過較輕，為什麼不肯捨棄違抗僧諫卻同樣犯僧殘？而且比丘尼結成主黨與同黨互相呼應，但比丘尼只構成方便

（未遂），畢竟不能真正成就破僧，為什麼違抗僧諫也同樣得僧殘？另外，違抗一人所作的私諫，拿來檢驗所諫勸的事由，通貫於七聚罪過之中，違抗私諫的罪全都同結一個波逸提，因此可知結罪並不是純粹根據勸諫事情的輕重來判定的。答：另一種解釋認為，是依照內心的「虛」或「實」來定罪。這四條戒中被勸諫的人，心裡完全明白自己所做的事情是虛假不實的，而僧團的勸諫是真實正確的；因此他們明知僧諫為實而故違，其情過重，堅持不捨棄就得僧殘。而利吒主張「行欲不礙道」，是他心智昏迷、執迷於錯誤觀點，誤以為自己的見解是正確的、僧團的勸諫是錯誤的，並沒有故意違抗大眾的存心，情態過失相對輕微，所以只得波逸提。憑什麼知道這一點呢？就像在破和合僧的罪相中，是以五種非法之事為罪責，第一句「心虛」罪重，第四句「心實」罪輕；又如違抗一人的私諫來檢視，內心真誠執己見為是（心實）只得惡作，內心狂妄作虛（心虛）就得波逸提；何況在僧團大眾的集體勸諫中，難道不也是心虛罪重、心實罪輕嗎？雖然在虛與實的心態上是同等的，但違抗僧團法令的過失極重，違抗個別一人則不是這樣，所以才有了輕重之分。還有一種解釋認為，不能用內心的虛妄或真實來決定得罪的輕重。如果是這樣的話，就應該判利吒心虛而得僧殘罪了，正如《薩婆多論》所說：利吒本是外道弟子，聰明敏銳，被外道派遣混入佛法之中，學會了顛倒說法，這分明是心虛狡黠，應該得僧殘罪；破僧的第四句如果心中自以為真實，就應該判波逸提；照此說來，難道心虛殺死畜生就能得波羅夷、心中自以為真去殺人就能只得波逸提嗎？如果你拿僧殘去比擬波逸提，那我也可以拿波羅夷去比擬波逸提；如果說人與畜生不能相提並論，那麼我也認為破和合僧與利吒說欲不能同等看待，不必再說前面「情迷執實」的解釋。智首律師解釋說：用內心的虛與實來判罪，前後義理互相違背乖離，現在依然採用第一種解釋，即隨順「事情本身的輕重」來判定結罪的不同。就像殺生、偷盜、媒嫁、誹謗乃至眾學法，若單看違背佛陀教敕這一點，罪過理應完全一樣，但由於所犯事態的升降差別，才有了結罪的階位高低。而且破僧的四句雖然有虛有實，違抗勸諫卻同得僧殘罪，由此可知純粹是依事態定罪，而不論內心的虛實。《薩婆多論》提問：經典中說「應當只端正省視自己的身行，仔細觀察自己的善與不善」，戒本中為什麼又說「大眾應當輾轉互相教誡勸勉」呢？這兩者為什麼互相違背？回答說：佛陀是順應時機因緣而制定戒律，言語雖然看似相反，旨趣卻是完全契合的，絕不相違背。只是因為前面那種人心懷愛憎、根性遲鈍無知、少見少聞，開口發言對人毫無利益，針對這類人，所以教導「應當只端正省視自己的身行」；如果是心懷慈悲、對他人有實質利益的人，利根敏捷、發言有大益處、廣見博聞，若是為了利益他人聽聞佛法，針對這類人，所以教導「應當共同交談、互相規諫」。問：律中說「不得強逼令懺」，但後面又說可以「強行給予處分」，這是怎麼回事？答：這是針對個別破戒者而言，僧團為了處治他、令其行淨，所以必須強行給予處分；至於說「不得強逼」，那是針對大眾作羯磨的場合，大眾當時的心

思都在法事上，若逼問恐怕會荒廢耽誤說戒布薩；等說戒結束之後，然後才必須仔細審問處罰，詳細情形如同第八卷所說。

二不定

二不定

將講二不定戒略存五門

在講解二不定戒之前，先大略列出五個門類來說明。

第一釋名：昔解屏露二別名二，四法無準名曰不定。不定有四：一犯不定，以夷殘提或單或垉犯不定故；二舉不定，俗女舉罪不識罪名，稱非法事一二三舉犯不定故；三自言不定，舉罪既多自言何一故；四治不定，隨自犯三罪中三法治故。此中聖意防過欲令制定，犯既不定何為戒本？又舉不定意有何失，若非過者非戒所防列來何為？其自言者，為是對僧自言，為是屏處自言？若是初者，便非屏處自言，僧未檢校有何因緣輒爾自言？治若不定何得治之？若隨一法名不定者，此即一定何名不定？以是義故前解不定，實無一二三四之名，但以屏露不同故言二，戒中未言實犯故律云是中無定法故名不定。又可信女但應見過顯狀不知實犯及以不犯，其實不決故名不定

第一門、解釋名稱：古代大德解釋，屏處與露處兩種差別稱為「二」，（犯、舉、自言、治）四法都無定準稱為「不定」。「不定」有四種意義：第一是「犯戒不定」，指當事人到底犯了波羅夷、僧殘、還是波逸提，可能單犯一罪，也可能併犯多罪，犯相無法確定；第二是「舉罪不定」，在家女居士舉發罪過時，說不出具體的罪名，只能含糊稱其為非法之事，究竟是一條、二條還是三條罪，舉罪不能確定；第三是「自認不定」，被舉發的罪名既然有多種可能，當事人到底會坦白承認哪一種，也是不能確定的；第四是「處治不定」，隨他自認所犯的是三罪中的哪一種，就用三種治法中相應的一種來處治，所以處罰也是不定的。如果真是這樣，佛陀制戒的本意是為了防範過失，本來就要確立定準，罪名既然都不能確定，怎能把它列入戒本（成為一條戒）？再者，所謂「舉罪不定」，這本身有什麼過失呢？如果不是過失，就不是戒律所要防範的對象，列在這裡做什麼？至於當事人的自認，是在僧團大眾面前自認，還是在隱蔽處自認？如果是前者，那就不算是屏處自認了，僧團尚未審問核實，比丘有何因緣就這樣貿然自承？治罰如果沒有定準，又怎能依律處治？如果隨順其中任何一種罪法來定罪，那就已經是固定的一種了，又怎能叫作不定？因為這些義理，舊解不可取（此為道宣破斥）；所謂不定，其實並沒有前面所列一、二、三、四這四種名目，純粹是因為屏處與露處的環境不同，所以稱為「二」；戒文之中並未說明真正觸犯何罪，所以律中說「在這當中沒有定法可指」，因而稱為「不定」。又因為可信女居士只不過是只是見到犯過的外顯相狀（明顯可疑的情狀），並不知道當事人到底真的犯戒還是沒犯戒，事實真相無法決斷，所以稱為「不定」。

第二論體者：有解如法自言為能治行，非法自言為所防失，此序罪法，七滅中存治罪法，非自言者犯夷殘三如是例也。

問：若爾我七聚罪皆有非法自言，何獨此三餘四不彰？又復尼亦有非法自言，何無不定？

答：屏序三罪露取二過為不定體，癈罪論處廢處論罪，二各是定，據處序罪得言不定。今指三二罪為所防過，離染淨行為能治行，故律多明三罪。

問：若指三二為所防者，云何說戒不舉三罪二罪問清淨，但舉二不定問者？

答：我舉處序為戒，故唯舉處問不問罪也。

若爾三罪二罪輕重各異，何合一戒？又此比丘為犯三竟舉來白佛，為未犯三罪舉來白佛？若犯三罪竟餘屬先制各權十利，何假於此更復重制？若恐重犯復須制者餘亦重制，是即無窮；若未犯三豫先制者一切諸戒皆亦應爾，無別因故。又以三二罪為不定體束成一戒者，名作何罪？凡戒者皆能治行一對防一罪，今屏即名三露便稱二，能治亦爾何為戒體？又且名作何戒？若言不定戒者，不定乃是犯緣起作罪名亦非能治，何得名戒？由此失故。

首解：房室私禮常俗所宜，而比丘獨共一女屏露二處同坐麤語，於三罪中令他生疑，犯相難分故言不定。何者？如此疑心自前未有，故知但取三罪差互生疑以為戒本。若以罪為不定者，諸篇已彰，何假此中方言最初？又復律中學以白佛，佛集比丘癡人最初犯波羅夷等篇文已顯訖，此中復說，故知取三罪疑以為不定體，不以三罪名作不定體。又如毗跋律云此是未來中事容有無實犯，是故世尊作不定說，廣如彼說，以此定知非實犯也。而此三戒受染氣分私屏所為，外涉疑似損壞時心，汙辱僧眾，是故未犯預制此戒。

問：二不定不犯者，何故律云自言犯夷等即如比丘語治？

答：若實犯夷自言犯者，落在前篇中治；今以犯而不犯者作不定體。

問：二不定中既有二戒，何不辨輕重名，直出治人治罪法者？

答：正以比丘處在屏露生他疑心，若不治直爾制戒不可信，致疑無以可息，故廢其輕重罪名，直就治罰以為宗耳。

問：二不定中犯何等罪？

答：犯吉羅。

問：七聚中無二不定名，云何犯吉？若爾我七聚中無不應爾如法治名，不應爾如法治為有犯無犯？

答：不應爾如法治亦吉罪。若爾我二不定戒七聚中雖無其名，何為不得結吉罪

第二門、辨明戒體：有人解釋，如法自言是「能對治的戒行」，不如法的自言（自白認罪不如實）是「所防範的過失」；此篇只是敘罪之法；至於治罪之法，則已存於七滅諍（自言治）中，凡是不自肯吐實供認的，就會依犯波羅夷、僧殘等三種罪依例處置。問：如果是這樣，七聚罪中都可以有不如法的自言，為什麼唯獨彰顯這三種罪，其餘四種罪卻不表現出來？而且比丘尼也有不如法的自言，為什麼比丘尼戒中就沒有不定法？答：屏處列出三種罪、露處列出二種罪，這就是不定法的體性。如果撇開罪行不談只論處所，或撇開處所不談只論罪行，兩者都是固定明確的；只有根據處所來陳述罪相時，才可稱作「不定」。現在是指明三罪與二罪為「所防範的過失」，遠離貪染的清淨梵行為「能對治的戒行」，所以律中大多就三罪而說。問：如果指明三罪與二罪是所防範的過失，為什麼半月說戒時不直接列舉三罪、二罪詢問大眾是

否清淨，而只列舉「二不定」來詢問呢？

答：因為是舉出處所來規範成戒條，所以只就處所來發問，不直接問具體的罪名。（以下破前解：）如果是這樣，三種罪與二種罪輕重各不相同，憑什麼合併為一條戒？而且這個比丘到底是在犯了三種罪之後被舉發去稟白佛陀，還是在尚未觸犯三種罪之前被舉發去稟白佛陀？如果已經犯了三種罪，其餘罪責都屬於先前已制定的戒條所攝，各自都已權衡（成辦）制戒的十種利益，何必在此重新重複制定？如果害怕他再次違犯而必須重制，那其餘各戒也都要重制了，這豈不是沒完沒了？如果是在尚未觸犯三種罪之前預先制定，那一切戒律也都應該比照預先制定，因為此戒與其他戒並無不同的制戒因緣。此外，如果把三罪或二罪當作不定法的戒體、收束（合為）一條戒，這到底該稱作什麼罪？凡是戒律，都是能對治的行持，一條戒對應防範一種罪過；現在屏處就列出三罪、露處就列出二罪，能對治的戒行也應隨之成為三種、二種（一戒多體），這樣怎能成立單一的戒體？而且這又該叫作什麼戒？如果稱為「不定戒」，「不定」只是就犯緣（事相情節）而安立的罪名，並非能對治之行，怎能稱為戒？

由於上述種種過失，智首律師解釋說：男女共處一室私下禮會，原本是世俗常情所認可的；然而比丘獨自與一個女人在屏處或露處同坐、說粗惡語，會在三種罪之中令人生起懷疑，犯相極難分辨，所以稱為「不定」。為什麼呢？因為這種疑心是前面諸篇所無的，因此知道是取三罪參差互涉、令人起疑，以此作為戒本。如果直接以罪名作為不定戒，前各篇中已經彰顯過了，何必到了這裡才說最初制戒？而且律中記載「舉以白佛」（「學」疑當作「舉」）、佛陀召集比丘訶責「癡人最初犯波羅夷」等文句，前面各篇已說過，這裡又重複提起；因此得知是取「對三種罪的懷疑」作為不定戒的戒體，而不是以這三種罪名直接當作戒體。又如《毗跋律》說（諸經錄未見此名，疑為某律之異稱，待考）：這是防範未來（可能發生）的事，容或根本沒有實質犯戒，所以世尊才作不定說，詳細情形正如彼律所說。由此確鑿可知，不定法並非指確鑿的實質犯罪。而此三戒〔原文作「三」，疑涉上「三罪」而訛〕帶有貪染的氣息，在幽私隱蔽處造作，對外涉及嫌疑，損害當時信眾的敬信之心，玷污辱沒了僧團大眾，所以才在尚未真正犯罪之前，預先制定這條戒。

問：如果二不定不是實質犯罪，為什麼律中說「如果自供犯了波羅夷等，就按照比丘所自供的話去處治」？

答：如果真正犯了波羅夷而自己坦承犯罪，那就歸到前篇的重罪條例中去處治；現在是取「似犯而實不犯（夷等三罪）」的情形為不定體。

問：二不定中既然包含兩條戒，為什麼不分別列出罪名輕重，而是直接規定治人與治罪的法則？

答：正是因為比丘身處屏處與露處，招致了他人的猜疑；如果不及時治處，只是單純宣布制戒，就無法取信於人，引起的懷疑也無從平息；所以暫且擱置具體的輕重罪名，直接以治罰罪嫌作為

根本宗旨。

問：二不定戒中，犯的究竟是什麼罪？

答：犯的是惡作罪（吉羅）。

問：七聚罪名中並沒有「二不定」的名目，憑什麼說是犯惡作？（答者反問：）照你這樣說，七聚中也沒有「不應爾如法治」的名目，不應爾如法治是有犯還是無犯？

答：不應爾如法治也是犯惡作罪。如果是這樣，我二不定戒在七聚之中雖然沒有具體名稱，為什麼就不能結為惡作罪呢？

第三最初同異者：昔解不定是第二，如戒本云如婆私說治，下無最初，五篇戒本一向無治罰法下有最初。

問：若爾前戒摩觸言犯廣後犯僧殘復最初者？

答：廢處不成，今就別論各自得初。前五篇者制廣補略云初，今言不定是制總廣補他別廣處。

問：若爾應在五篇後制，何故婆論或在五篇前制？

答：前制五篇隨事別制，犯相分班旨雖易見，隨事難故，就處總制各別得初，故善見云此戒下有開通不犯。

問：若有最初復有下開，何以戒本如婆私說治？

答：此出法者言擬治後犯。

問：若爾說戒序召問有默妄罪不問即無，此即別犯云何言總？又如序中問總問下犯故名為總，今不問即無故知非總？

今解：同是最初而義有異。五篇實犯得初，此未必犯；此得初者，前來未制被舉疑似，今開不犯。生疑雖同屏露不同，故各得初

第三門、初制條例的相同與相異：古代大德解釋，不定戒是第二次制定的，正如戒本中所說「依婆私所說而處治」，下面沒有「最初」字樣；前五篇戒本一向沒有治罪之法，下面都標有「最初」。

問：如果是這樣，前面摩觸戒已經廣說犯相（已制廣教），後面犯僧殘的又標為最初，這該如何解釋？

答：若廢棄處所則戒條不能成立，現在是就個別處所分別論處，各自算作最初。前五篇戒，前五篇是制「廣教」以補「略教」，故說最初；今不定戒是制「總廣」以補其他「別廣」之處。

問：如果是這樣，不定戒應該排在五篇戒之後制定，為什麼《薩婆多論》中有的排在五篇之前制定？

答：先前制定五篇戒，是隨著具體事端分別制定的，犯相劃分得井然有序，旨意雖然容易看明，但隨著事端各異難以周全；不定戒是就處所總括制定，所以各自算作最初，因此《善見論》說這條戒下面有開許通融不犯的規定。

問：如果既有最初的制戒，下面又有開許不犯的條款，為什麼戒本中卻說「依婆私所說而處治」？

答：這是出法者（律師）的說法，意在預治後犯。

問：如果是這樣，說戒序中問時默然不答（覆藏），即犯默然妄語（覆藏）罪，不問則無，這屬於個別犯戒，怎能說是總括呢？又如同序文中發問，是總括詢問下面的犯戒，所以稱為「總」；現在不問就沒有罪，因此知道並不是總。現在的解釋是：兩者同樣算作「最初」，但義理有所不同。五篇戒是以「實質犯罪」而算作最初；不定戒則未必是實質犯罪，之所以算作最初，是因為先前未曾制定過，比丘被舉發懷疑犯戒，今開判為不犯；雖然同是生起嫌疑，但屏處與露處的情境不同，所以各自算作最初制戒。

第四通塞同異者：斯有五種：一篇聚同異者，若從所作通七五罪，舉唯犯吉羅；二犯處同異者，凡論犯罪不離屏露，犯通五七，又序二三者以染譏極故；三默罪同異者，問：屏露得犯五篇戒者，僧說戒時舉屏問三舉露問二，同外有犯不序名問有默妄不？答：有犯問者隱默有過，除二三外護犯無默，以無問緣可違。問：若爾何故七滅中七藥之外設不過者皆是默過？答：比丘舉此七藥問能秉法僧用此七藥與他滅諍，今不定中若總舉二處有犯者不，即是總舉處別問，是知總別不同；四僧別同異者，此問別人以舉罪問故，罪是別人犯，下唯問僧以舉藥問故，是僧秉故；五罪藥同異者，問：彼此皆有藥罪，何故此唯問罪下即問藥？答：毗尼之興為殄於諍，此聖舉罪不與物違即是無諍，故不問藥；下七毗尼所舉之人通於凡聖，罪諍俱有，若單問罪諍互不相收，若罪諍俱問謂當俱有皆有妨故，竝廢不論，今從能治故問異也。

問：此不定中治罪治人與下滅諍有何差別？

答：此中治罪治人為欲止息道俗疑心，其滅諍中正為除諍不論息疑，有斯別故所以不同。又此中有三毗尼與七毗尼有無不同。此有三者，如比丘語治即是自言毗尼，如可信婆私語治即是罪處所，此二毗尼要須三五現前方滅罪諍即是現前。何無餘四者？憶念不癡清人被謗，逐彼諍訟用二毗尼而定人情，此聖女舉罪得實無諍故二無用；多人語定理邪正以滅於諍，此聖女舉罪不諍邪正復無諍可滅，何用多人？此從聖舉不諍輕重，非經年難滅何用艸覆？又此中自言引犯未即滅罪，無諍可殄，遠有滅義通名毗尼；下七自言引罪懺悔滅諍，是別名毗尼。又此中自言但引上三不言下二，其七滅中但引下三不言上二，彼此互收理皆通五。又此自言治藥具出，亦不當宗略而不辨；滅諍自言當宗故出自言藥。此現前者即未滅罪又無諍殄，但治人相伏息外疑謗通名毗尼；下即治人滅罪諍別名毗尼。通別兩異不得言一，廣如別章

第四門、通貫與局限的同異：這包含五種情況。第一是「篇聚同異」：如果從當事人所作的實際行為來看，可以通貫於七聚、五篇之罪；如果僅就遭人舉疑的這件事來說，只犯惡作罪（吉羅）。第二是「犯處同異」：大凡論及犯此戒的處所，離不開屏處與露處；所犯可通貫於五篇或七聚；而在戒條中只陳述二罪或三罪，是因為這兩種情境招引貪染譏嫌最為嚴重的緣故。第三是「默然罪同異」：問：在屏處露處有可能犯五篇戒，僧團說戒時，舉出屏處詢問三罪、舉出露處詢問二罪，如果在二罪三罪之外另有犯戒，（說戒）序中總問時，有默妄罪否？答：有犯而被問的人，隱默不答即有過；除二三外，其餘之犯（「護犯」疑為「餘犯」之訛）不說則無默妄罪，因為未問及該罪，故無違問不答之默罪。問：如果是這樣，為什麼在七滅諍法中，七種對治藥石之外假使有過而不說出（不發露），都算作隱默之過呢？答：比丘舉出這七種對治藥石來詢問主持秉法的僧團，僧團運用這七種對治藥石為他人滅除諍事。現在不定戒中，如果總括舉出屏露二處詢問有無犯戒，這就是總括處所而分別審問，所以得知總與別是不同的。第四是「僧眾與個人

同異」：不定戒是詢問個別比丘，因為舉發的是個人的罪過，罪過屬於個別之人所犯；後面滅諍法純粹是詢問僧團大眾，因為舉出的是對治藥石，藥石是由僧團所主持秉持的。第五是「罪與藥同異」：問：前後兩處都同時牽涉藥石與罪過，為什麼不定法中只問罪過，後面滅諍法中就只問藥石？答：戒律的興起是為了平息爭端，此處是聖女舉罪，不與他人相違逆，本就無諍（沒有諍事），所以不需要詢問藥石；後面七滅諍法中所舉發的人，通於凡夫與聖人，罪過與爭端同時存在；如果單純問罪或單純問諍，兩者互不相攝；如果罪與諍一起問，又會讓人誤以為兩者必定同時俱有，都有所妨礙，所以全都不予論列；現在是順應「能對治」的功能，所以發問的方式有所不同。問：這不定戒中的治罪治人，與後面的滅諍法有什麼差別？答：這裡治罪治人，是為了平息出家與在家信眾的懷疑之心；後面的滅諍法中，純粹是為了消除內部爭端，不論及平息嫌疑；有這樣的區別，所以互不相同。此外，這裡包含三種滅諍毗尼，與七滅諍法中的有無情況有所不同。這裡包含的三種是：按照比丘的口供治罰，就是「自言毗尼」；按照可信女居士的話去處治，就是「罪處所毗尼」；這兩種毗尼必須具足三現前或五現前，才能滅罪諍，這就是「現前毗尼」。為什麼沒有其餘四種呢？「憶念」與「不癡」是用於清淨者蒙冤受謗、追究紛爭時，用這兩種毗尼來平定人心；這聖女舉發罪過完全屬實，並無紛爭，所以這兩種毗尼無用。「多人語毗尼」是以行籌從多數決來判定諍事是非，以滅除爭端；這聖女舉發罪過並不爭辯是非曲直，也沒有爭端需要滅除，何必動用多人？這是出自聖女的舉發，不爭辯情節輕重，又不是歷經多年難以消弭的陳年舊案，何必動用「草覆地」？此外，這裡的自認引咎只是自認所犯，並不能立即徹底滅除本罪，也沒有現成的諍端需要消殄，只是長遠來看具有滅除之意，所以通稱為毗尼；後面七滅諍中的自言引咎，則是引罪、懺悔、滅諍，是專屬名稱的毗尼。再者，這裡的比丘自認只引出上面的三罪，不談下面的二罪；那七滅諍中只引出下面的三罪，不談上面的二罪；彼此相互涵蓋，法理上都通於五篇之罪。此外，這裡的自言治藥，若全部列出也不合本宗宗旨，故略而不述；滅諍法中的自言正是本宗宗旨，所以詳細列出自言藥石。這裡的「現前」，尚未滅罪，也沒有爭端需要滅除，純粹是為了處治當事人使其心伏（伏認）、平息外界的疑謗，所以通稱為毗尼；後面則是治人並徹底消滅罪諍，是專門名稱的毗尼；通稱與專名兩者迥然相異，不能混為一談，詳細情況如別章所釋。

第五僧尼有無者：一解僧屏犯有三露犯有二，致有差殊故有不定；尼屏犯有二容可差殊，有一不定，露即犯一，犯即是定處無差殊，是以尼無。若如前釋就處總制，一一處中各犯眾多，何故今言尼無不定？又解佛制舉罪要假男女二眾迭相鑒舉，見聞竝同方了比丘同法得舉。當男女眾舉者，尼是弟子舉師違敬，故取可信女人類尼舉處，由多得實，義同前引，不識名種致有差殊，故唯僧有。尼犯須舉二眾各備，不須俗男類比丘處，比丘識犯即無不定。又解尼不得獨行，行即有伴，屏露二中由無第三犯故所以尼無。若如此者，尼應無屏露二處與男共坐戒。首解：尼所以無二不定者，若比丘共他女人屏露坐，夫主見生不信，或時訶責乃至驅擯，外招譏過為患處深，故須聖制；然尼雖共男坐婦生不信，理無驅遣夫義，過微不制，所以尼無如是

第五門、僧尼二眾之有無：一種解釋認為，比丘在屏處可犯三罪、在露處可犯二罪，因有此差異所以立為不定戒；比丘尼在屏處只犯二罪，雖然容有出入而可立一條不定戒，但露處只犯一種罪，一犯就是固定之罪，處所沒有差異，所以比丘尼沒有不定戒。如果按照前面的解釋，是就處所總括制定，每一個處所中都各自觸犯眾多戒條，那為什麼現在又說比丘尼沒有不定戒呢？另一種解釋說，佛陀規定舉發罪過，必須借助男眾與女眾互相審查舉發，眼見耳聞完全相符，才能完全明了。比丘有同法（同戒）的比丘可以舉發；至於由女眾舉罪時，比丘尼是弟子，舉發身為戒師的比丘有違敬重之禮，所以才選取可信賴的在俗女居士，代替尼眾擔任舉罪的角色；由於（可信女人）多能說得實情，這與前文所引「（她）不認識罪名與罪類」的道理相同，因此會有差異不定，所以唯獨比丘才有不定戒。比丘尼犯戒如果需要舉發，男女二眾都已具備，不需要世俗男子來代替比丘擔任舉罪的角色；比丘能辨識所犯的罪名罪類，就沒有不定。還有一種解釋說，比丘尼不得單獨行走，外出必定有同伴，在屏處與露處兩者之中，因為沒有第三者（男子）與之犯戒的情形〔此句歧義，待考〕，所以比丘尼沒有不定戒。如果照這樣說，比丘尼就應該沒有屏處露處與男子同坐的戒條了（可見此說不能成立）。智首律師解釋比丘尼之所以沒有二不定戒的原因是：如果比丘與別人的婦女在屏處或露處同坐，女人的丈夫看見了就會心生猜疑（疑其不清淨），或者加以呵責乃至驅趕擯斥，對外招致譏嫌過失，為患甚深，所以必須由佛制戒；然而比丘尼雖然與男子同坐，男子的妻子心生猜疑，按理也沒有驅趕丈夫的道理，過患相對較輕，過患輕微，所以不制此戒，因此比丘尼沒有這二不定戒。

三十捨墮

三十捨墮

將講三十捨墮略存二門

在講解三十捨墮之前，先大略列出兩個門類來說明。

第一釋名前後者：此名為捨。捨有三種：財、相續貪心及罪皆須捨故。捨雖有三，而此名捨，捨財物故，不由餘二。若不爾者，九十亦有二捨，何不名捨？三十九十雖復文別，先後捨異，罪均之悔，輕重義齊，故百二十戒合為第三篇。然三十捨由於財事取濟失方，廣生罪過，故洗心懺先須對僧捨財相續貪心，心事既捨罪方除滅。作法是難，先識於難次及於易，所以序在九十前云。

第二依位別解者略開八門：

第一三十九十同因財犯而捨不捨異者：凡須捨三義：一是屬己之財，二體現在受用生過故，三捨已歸主受用無慊。三十具三義。九十中有二十七戒所以不捨，三義不具故。因食十四，財有十三：坐脫脚牀、屏露二敷、高脚等四闕初第三；財中真淨施，食中過三、與外道食入他手他物共他食闕初緣。

問：取三鉢未食生罪，何不入捨？財體現故。

答：雖取過有罪，然是施主所捨理通無局，佛制共分即非屬己，闕乎初緣。

問：若爾味通不捨者，生薑買食亦是味通，何故捨乎？

答：以己私物易得此食，體是非法不合同食，即是緣局故得入捨。食中十二闕第二緣，未食無罪食已方生，體不現故：歎施、展、別、足、勸、非、殘、受、美、藥、酒。財中八戒闕第三緣者：覆屋、白衣、兜羅、牙角、尼瘡、雨等、強敷與衣、作衣遺落藏他等，亦因財生罪，亦須分別。真實淨施以輒用有罪屬施主，闕初緣。

若爾三十戒盡不說淨耶？答：使尼浣打、二離、雨衣，此受持故非說淨；長衣、一月、鉢、藥四由不說淨，此即不疑；五敷、擔擗、乞縷等犯由造作成即過生，若作未成不應尺量；自餘諸戒多由領受一往生過，皆不合說淨。奪衣一戒或是受持或可說淨，捨與他時失其淨法，故奪得入捨。自餘易知。

問：白色三衣捨竟歸主受用生罪，染壞聽懺不須捨者，白毛臥具類亦應然？

答：此由自造生過不制受用，是故歸主不染得用故得入捨。高牀已下捨竟歸主受用有罪，故不須捨。牙角鍼筒打破便罷，不須持捨。

問：若爾綿褥斬破不須捨？

答：綿褥斬壞歸主和泥有受用益，三義無闕。鍼筒少物損功甚大，若壞已聽用貪心不息，還無用故不入捨。

又解：且如乞鉢等一惡還主不聽受用，餘入僧庫；七日藥與守國人，若十四日口捨等可用無慊。又奪衣中定與不定取失淨法，其不定者不失淨法，云何而言捨與前人失其淨法？又取過三鉢與他同味，真實淨施皆屬施主，若盜此物望誰得罪？施主若死即應入僧。又五敷具若妨業中制雖雜亦應犯，若體不如中制雖捨猶不如，何言還主不犯？又浣衣、二離、雨衣等四受持犯捨者，戒本何不除不受持，亦應餘衣是不犯？若言五敷、二毛、乞縷等八不應尺量不令說者，戒本下文應除說淨。是故前解三義難具。

所以今解有二意：一三十中由貪心尤重取物失方，二即妨道招譏過重，故須捨却違本貪心；九十不爾，設因財犯皆因造作受用失方，不為貪儲故不對捨。離衣一種雖非貪取，離宿違敬汙受持法，捨懺令說

第一釋名前後者：此戒名為「捨」，而「捨」有三種意涵：財物本身、接續不斷的貪心以及所犯之罪，皆必須捨棄。捨雖有三種，但此處之所以名為「捨」，是因為捨棄財物的緣故，並非由於其餘二者。若不是這樣，九十單墮戒中也有捨貪心與捨罪這二種捨，為何不名為捨墮？三十捨墮與九十單墮雖然經文各別，且先後捨法不同，但懺除罪過之輕重程度齊等，因此將一百二十條戒合併編為第三篇。然而，三十捨墮戒是由於在財物事端上取濟失當，廣泛滋生罪過，所以洗心懺悔必須先對僧眾捨棄財物與相續之貪心；心念與事相既然已捨，罪業方得除滅。此作法較難，理應先認識困難者，其次及於容易的單墮，因此序次排在九十單墮之前。第二依位別解者，

簡略開為八門：第一門、探討三十捨墮與九十單墮同因財物違犯，而捨與不捨有所差異者。凡是必須捨財者須具備三義：一是屬於自己的財物；二是物體現存，因受用而生過失；三是捨離自己歸還本人後，受用無有過咎。三十捨墮皆具備此三義。九十單墮中有二十七條戒之所以不捨，是因為三義不具足之故。其中因食物違犯的有十四條，因財物違犯的有十三條。例如坐在脫腳床上、在屏處與露地二處敷設、高腳床等四條戒，缺少第一與第三義。在財物中，真實淨施之物，食物中過量受取三缽、自手與外道食，此三者：真淨施衣已入他人之手，與外道食已屬他人之物，過三缽食佛制應與眾共分，故缺第一義。問：若乞取三缽未食而生罪，為何不入捨墮？此時財體現存。答：雖然多取有罪，然而這是施主所捨施，法理上普及僧眾而無局限，佛陀制戒令共分，即非專屬於己，故缺少第一義。問：若如此，食物法理上通及大眾而不捨，用生薑換買之食也是食物通及大眾，為何要捨？答：以自己私物換得此食，其本體是非法所得，不合同僧共食，即是因緣局限在己，所以得入捨墮。食物類十二條戒缺少第二義，因為未吃無罪，吃已方生罪，此時物體已不復現存；包括讚食（受尼讚歎食）、施一食處過受食、展轉食、別眾食、足食、勸足食、非時食、殘宿食、不受食、索美食、過受四月藥請、飲酒等十二戒。財物中八戒缺少第三義者，覆屋、得新衣不作三種壞色而著（白衣戒）、兜羅綿、象牙骨角針筒、過量坐具（尼師壇）、過量覆瘡衣、過量雨浴衣、等佛衣量等八戒。至於強敷他臥具、與非親里尼衣、使非親里尼作衣、拾遺寶、藏匿他人衣物等，亦因財生罪，亦須分別：若是真實淨施之物，擅自取用雖有罪，但所有權屬施主，缺少第一義。若如此，三十捨墮戒難道全都不說淨嗎？答：使尼洗衣打衣、二種離衣、雨浴衣，這些是已受持之物，故非說淨；長衣、一月衣（月望衣）、長缽、七日藥這四戒，由不說淨而犯，此即毫無疑義；五敷具、擔負羊毛、擘羊毛、自乞絲線等犯戒，是由於造作成品而過失生起，若尚未作成，就談不上尺寸計量的問題；其餘諸戒大多由於受領當下一往即生過失，皆不合說淨。強奪衣一戒，或者原本是受持之衣，或者可以說淨，但捨給他人時便失其淨法，故奪回得入捨墮。其餘諸戒容易理解。問：白色三衣捨棄後歸還本人，受用仍會生罪，必須染壞顏色方聽許懺悔而不須捨棄；白毛臥具同類亦應如此？答：此是由於自己造作而生過，並非制止受用，是故歸還本人後即使不染亦得使用，故得入捨墮。高床以下之事，捨後歸還本人受用仍有罪，故不須捨。牙角針筒打破便了結，不須持去僧中捨棄。問：若如此，兜羅綿褥斬破即不須捨？答：綿褥斬壞歸還本人，尚可和泥有受用之益，三義無缺；針筒是微細之物，損壞工力甚大，若壞後聽許留用，貪心不息，壞後反無用處，故不入捨墮。又，（對前解）有如下問難：且如乞缽等戒，只把最差的一缽還給本人，其餘（好缽）不許他受用，全數收入僧庫；七日藥交給守園人，若十四日口頭捨棄等，亦可用而無愆。又奪衣戒中，定與（決定施與）者，奪回時失其淨法；其不定者不失淨法，云何說捨與前人便失其淨法？又取食過三缽、與他人同味、真實淨施，皆屬施主，若盜取此物望向誰結罪？施主若死即應入僧。又五敷具：若所制是約「妨

廢道業」而結犯，則雖是（如法）雜色也應犯；若是約「體不如法」而制，則雖捨之後仍不如法，怎能說還給本人就不犯？又洗衣、二離衣、雨浴衣等四戒，若是受持而犯捨墮者，戒本何以不排除不受持者？亦應其餘衣物不犯。若說五數、二毛、乞縷等八戒不涉及尺量、不許說淨，戒本下文應當排除說淨之開緣。是故前面所解三義難以具足。所以今解有二意：其一，三十捨墮中是由於貪心尤重，取物失方；其二，即妨害道業招致譏嫌，過失極重，故須捨卻以違逆本來貪心。九十單墮則不爾，設使因財物犯戒，皆因造作受用失方，不為貪求蓄儲，故不對僧捨。離衣宿一種雖非貪取，但離宿違背恭敬，污損受持之法，故須捨財懺罪，再令重說受持（作法）。

第二犯人同異者：一人盡犯此即易知。四方僧一向不犯。同活人中五戒一向不同：二離衣、六年臥具、不擇坐具、雨衣。何者？此戒皆別人受持無共受義，何有我離令彼得罪？七戒不定：長衣、一月、衣、鉢、藥、過後畜、浣衣、奪衣等。如長衣同主人俱現前，不說皆有情過是故同犯；若一人遠去敕在者說而彼不說，在者有犯行者無過，是故不定。餘四亦然。若受持衣浣奪亦不共犯，若共有長共浣共奪亦得同犯。餘十八中若不同作己為他亦不同犯，如一人在道遇賊打失奪三衣，居士為奪故施而過知足受，在家者不知可有同犯，今言同者共行皆失共計過取故言同犯，餘者易知。約現前僧應犯七戒，謂共作綿褥、黑白臥具、共擔過三、畜寶、易寶、共奪衣

第二門、探討犯人同異者：若是單獨一人，三十戒皆能犯，此即容易理解；四方僧（僧體整體）一向不犯。同活共住人中，有五戒一向不同犯：二離衣、六年臥具、不擇坐具、雨衣。何以故？此等戒皆屬各別之人受持，無共同受持之義，哪有我離宿而令彼得罪之理？有七戒違犯情況不定：長衣、一月衣、長鉢、急施衣過後蓄留、長藥過後蓄留、使洗故衣、奪衣等。例如長衣，同住主人俱現前而不說淨，皆有貪情之過，是故同犯；若一人遠去，囑託在者說淨而彼未說，在者有犯，遠行者無過，是故不定，其餘四戒亦然。若是受持之衣，洗衣、奪衣亦不共犯；若是共有長衣，共洗、共奪，亦得同犯。其餘十八戒中，若不同共造作、己為他人作，亦不同犯。如一人在道中遇賊劫奪失去三衣，居士為其被奪之故而布施，彼卻超過「知足受」的限量而受，布施的居士並不知情，哪有同犯之理？今言同犯者，謂同行皆失衣，共計過量索取，故言同犯。其餘容易理解。就現前僧而言，應同犯者有七戒：共作綿褥、共作黑臥具、共作白臥具、共擔羊毛過三由旬、共蓄寶、共易寶、共奪衣。

第三自作教他同異者：自作一向正犯。教人同異不定者：直教他十七戒，能教者一向輕，以無財潤己故，但不應教他為惡故犯吉羅；有十三戒教人為己得物潤己與自作無殊，準三性心中不善無作任運起異。何者十三？謂五數具、奪衣、受寶、取尼衣、浣故衣、染擗毛、過反索衣、自乞縷、織讚織師，如是等知

第三門、探討自作教他同異者：自作一向是正犯；教人作之同異則不定。單純教他作之十七戒，能教者一向結罪較輕，因無財物潤益於己，純粹是不應教他作惡，故犯突吉羅。有十三戒教人為己作，得物潤益於己，與親自作無殊；依善、惡、無記三性心而言，不善的無作在善心、無記心中仍任運生起，此即與前述十七戒不同之處。何者為十三戒？謂五數具、奪衣、受寶、取尼衣、洗故衣、染擗羊毛、過三反索衣、自乞縷使織師織衣、讚織師，如是等應當了知。

第四重犯有無者：四戒得重犯：浣故衣、擔羊毛、擘羊毛、用雨衣，此物現前容了更作故重也；自餘二十六皆無重犯。又解浣衣更使浣打但犯小罪，而文云浣打染三尼薩耆者，非謂一衣生於三罪，各使為一。婆論云一時作三事亦得一捨，若使浣不淨染不成色打不熟皆吉。浣染相別尚無重犯，何有二浣得重犯乎？善見亦無重犯，文義相似，諸部云云不須廣引

第四門、探討重犯有無者：有四戒得重犯：洗故衣、擔羊毛、擘羊毛、過前（提前）使用雨浴衣。此物現前，容許作了再作，故重複犯。其餘二十六戒皆無重犯。又解：洗衣更使洗、打，但犯小罪；而律文說洗、打、染三尼薩耆者，非謂一衣生於三罪，而是各別指使結為一罪。《薩婆多論》云：一時作三事，亦只得一捨墮。若使洗不淨、染不成色、打不熟，皆犯吉羅。洗衣與染衣相狀各別，尚且不重犯，何有一衣洗二次即得重犯？《善見論》亦主張無重犯，文義相似，諸部律各有所說，不須廣引。

第五捨懺方法者：三捨如上。且論捨財有五門：第一對境者，綿褥是壞息貪故對境無也；畜易二寶由體長貪僧受亦犯故對俗捨；其對僧境通別一二三等可解。第一全壞如上可解。第三處所，處所無遮。第四集眾，三戒不集。第五還財，還財五例：一壞還主，二入俗反體還主，三入僧還主不復本用，四入僧入俗不復本用，五一向還主。四分如之。十誦云：易寶、畜寶、販賣得寶少者永捨，多者付同意淨人作四方僧臥具，要僧中悔，餘一同四分。五分五捨：一入僧永捨，畜寶等捨與僧差人永棄，若僧不爾令淨人為僧貿衣食與僧食用，唯本主不得食恐遂本心故；二永入僧捨，五敷具入常住用唯本主不得坐；三入僧俗捨，藥入僧，僧捨與俗人沙彌塗足然燈，本主不得用一切比丘不得食；餘二同此。祇律五捨：一捨入僧無盡物，謂畜寶貿寶，若出息利作僧房舍中衣，僧不得分用及食，為折伏本主貪心故；二捨入僧用，謂五敷具、迴僧物，隨僧作何等用，其中純黑憍奢耶僧不得著用，得作地敷及作帳幔等，六年不揲不得作地敷僧得著用俱不襯身，白毛臥具中好如前解不好如後解；餘三亦同此。若存重犯還法者，綿褥、畜寶、貿寶不對僧。二十七中四戒即日歸主：二離、二毛，非相染故；七日藥雖相染，以還主制身外用故亦即日還；有四戒要經宿；餘十八戒別捨不須經夜。若二十三戒共長月過合捨之時，六戒即日歸主：二離、二毛、藥、鉢；若以二十三戒共長鉢合捨，唯乞鉢一戒共長鉢經宿，餘皆即日歸；若以二十三戒共長藥合捨，一切即日歸，以內外資別衣鉢不同皆不相染故。廣如大鈔。其罪中綿褥二寶捨財不集眾故，悔於別眾得成；自餘諸戒捨財及罪皆悉盡集，別作不成。論其捨心，有五戒：長、月、鉢、藥、過，由相續儲貪若欲還財畜心須斷，所捨長財體不得即日歸主，要須經夜，若有遠行急難開即日展轉；自餘諸戒皆無經日相續畜過，但使財罪已捨即歸無染。此中婆多云：即日得受異財不犯長，以心斷故，非如本財曾經畜過故；若心未斷皆不得受，唯除七日歸主塗足然燈以不得作藥服故；即日得受異藥不染，以心斷故。此約不得即日歸主

第五門、探討捨懺方法者：三捨如上所明。暫且論捨財，有五門：第一對境者，綿褥是斬壞以息貪心，故對境無所捨；蓄寶、易寶二戒，由於物體能助長貪心，僧受亦犯，故對俗人捨；其對僧之境，通於全體僧眾或別眾一人、二人、三人等，其義可知。第二門、全壞，如上可解。第三處所，處所無所遮礙。第四集眾，有三戒（綿褥、畜寶、易寶）不必集眾，可對別眾捨。第五還財，還財有五種條例：一是壞後還主；二是入俗改變物體後還主；三是入僧後還主，不復本用；四是入僧入俗，皆不復本用；五是一向直接還主。《四分律》大意如此。《十誦律》云：易寶、蓄寶、販賣得寶，少者永捨，多者付與同意淨人作四方僧臥具，且要於僧中懺悔；其餘一同

《四分律》。《五分律》有五種捨：一是入僧永捨，蓄寶等捨與僧，僧差人永遠棄擲；若僧不棄擲，令淨人為僧買賣衣食供僧食用，唯本主不得食，恐遂其本貪心之故。二是永入僧用之捨，五敷具入常住使用，唯本主不得坐。三是入僧俗捨，過期之藥入僧，僧捨與俗人沙彌塗足、燃燈，本主不得用，一切比丘不得食。其餘二種捨同此。《僧祇律》有五種捨：一捨入僧為無盡物，謂蓄寶、貿寶，若出利息以作僧房舍、寺中資具，僧不得分用及食用，為折伏本主貪心之故。二捨入僧用，謂五敷具與迴僧物（迴僧物入己戒所得之物），隨僧作何等用；其中純黑羊毛臥具與憍奢耶臥具，僧眾不得著用，得作地敷及門簾帳幔等；減六年臥具與不擇坐具，不得作地敷，僧眾得著用，但俱不得貼身；白毛臥具中好者如前解，不好者如後解；其餘三捨亦同此。若依主張有重犯之還財法：綿褥、蓄寶、貿寶不對僧捨。二十七戒中，四戒即日歸還本主：二離衣、二毛，不互相牽染（不牽連其他長財）故；七日藥雖相染污，以還主後制令作身外之用，故亦即日歸還；有四戒要經過一夜方還；其餘十八戒若各別捨，不須經夜。若二十三戒與長衣、一月衣、急施衣過後蓄三戒合併捨時，六戒即日歸主：二離衣、二毛、七日藥、乞缽。若二十三戒與長缽合併捨，唯乞缽一戒與長缽須經宿，其餘皆即日歸還。若二十三戒與長藥合併捨，一切皆即日歸還，因為內外資身不同、衣缽各別，皆不相染污，廣如《大鈔》所明。在罪過方面，綿褥、二寶捨財不集眾，故於別眾前懺悔得成；其餘諸戒捨財及懺罪皆悉全集大眾，別眾作法則不成。論其捨心，有五戒（長衣、一月衣、長缽、七日藥、急施衣過後畜），是由於相續蓄儲貪心，若欲還財，蓄心必須斬斷，所捨長財之物體不得即日歸主，要須經過一夜；若有遠行急難，則開許即日展轉（捨已更受）給與。其餘諸戒皆無經日相續蓄儲之過，只要財物與罪業已捨，即刻歸還無所染污。此中《薩婆多論》云：即日得受其餘財物，不犯蓄長，因貪心已斷，非如本財曾經蓄過故；若心未斷，皆不得受。唯除七日藥歸主後塗足燃燈，因不得作藥服用，故即日得受其餘藥物而不染，以服藥貪心已斷之故；此約不得即日歸主而論。

第六持犯方軌者：九是作持止便是犯：長、月、鉢、藥、過，此五順教作法不犯長名為作持，止不說淨名為止犯；二離衣宿、減六年作臥具，作此三事得羯磨故名為作持，反此名止犯；畜寶一戒說付俗人淨主當受名為作持，不作名止犯。三十九十雖同一篇，二處問淨者，前有財可捨不得別眾，九十反此故分二問，意在於此也

第六門、探討持犯方軌者：九條戒是作持，止便成犯。長衣、一月衣、長缽、七日藥、急施衣過後畜，此五戒順應教法作法而不犯蓄長，名為作持；止而不作說淨，名為止犯。二離（離衣宿、蘭若離衣六夜）與臥具未滿六年而更作新臥具，這三事能得羯磨開許，名為作持；反此不做，名為止犯。蓄寶一戒，說淨交付俗人淨主，由其領受，名為作持；不作此法，名為止犯。三十捨墮與九十單墮雖同屬一篇，為何於二處詢問清淨？因前者（三十捨墮）有財物須捨，須對僧眾，不得只對少數人作法；九十單墮反此，故分為二處詢問，用意在於此也。

第七僧尼同異者：此中十八僧尼同犯，十二不同，不過有三：一有無不同，過前求雨衣、離衣六夜僧有尼無，何者？尼浴衣常聽用故，尼無蘭若故；二犯同緣異者，長鉢是，僧尼俱墮名曰同犯，開緣不等，僧過十日尼便一夜故名緣異，何者？僧不制有伴，若獨孤遊無伴可對故開十日使覓伴對說，尼即不爾故開一夜。問：若爾尼畜長衣不應同僧？答：鉢若已成不須營造，宜即說淨受持故唯許一夜；衣營未成皆有長過，一日簪縫不可即成故開十日。問：若爾長衣未成有伴可對，何不說已作衣？與鉢成者竟有何異而不同耶？答：衣開十日據但三衣者，若就說淨尼亦制一日過即犯長，而開十日者一開已後同聽十日；三輕重不同者，有九戒所作事一得罪階降名曰輕重，謂五敷具、取尼衣、浣故衣、擔羊毛、擘羊毛，尼吉僧提故

第七門、探討僧尼同異者：此中十八戒僧尼同犯，十二戒不同。不外三類：一是有無不同，過前求雨衣、離衣六夜，此二戒僧有尼無。何以故？比丘尼之浴衣常時聽許使用，且比丘尼不住阿蘭若處。二是犯同緣異，長缽是僧尼俱犯捨墮，名曰同犯；開緣期限不等，僧開十日，尼只開一夜，故名緣異。何以故？僧不制令必須有伴，若孤獨遊行無伴可對，故開限十日令尋覓同伴對說；比丘尼則不然，故只開一夜。問：若如此，尼蓄長衣不應同於僧？答：缽若已成，不須營造，宜即說淨受持，故唯許一夜；衣營造未成，皆有蓄長之過，一天之內縫綴不成，故開十日。問：若如此，長衣未成若有伴可對，何不對說自己作衣，與缽之已成者究竟有何差異而不同？答：衣開十日是據只有三衣者而言；若就說淨，尼亦制一日，過一日即犯畜長，而開十日者，一經開許後同聽十日。三是輕重不同，有九戒所作之事相同，得罪階降有異，名曰輕重，謂五種敷具（臥具）戒〔蠶綿、黑毛、白毛、減六年、不擇坐具〕、取尼衣、浣故衣、擔羊毛、擘羊毛，尼犯突吉羅，僧犯尼薩耆波逸提（捨墮）。

第八沙彌任運者：未受具前先教人作十五戒，謂長衣、鉢、一月衣、急施衣過後畜，此四戒沙彌時受財屬己，受具已後數過十日不須營助，三性心中任運犯提，亦可通前日數前後滿十。藥法不爾，沙彌時雖作手口二受，進受具竟即失口受，既無法藥故無任運。更有十一戒：沙彌教人為己作五敷具、持衣與尼使浣染打、擘羊毛、過三反索衣、取非親尼衣、自乞縷使非親織師織、教人為己奪衣，此十一戒作方便已，進受具後任運犯；自餘諸戒雖本作方便，進受具後要須更作受領方法，故無任運犯

第八門、探討沙彌任運者：未受具足戒前先教人作十五戒，謂長衣、長缽、一月衣、急施衣過後蓄留。此四戒於沙彌時受財屬己，受具足戒之後日數過十日，不須再加營助，於善惡無記三性心中任運犯捨墮；亦可通計受戒前之日數，前後滿十日。至於藥的作法則不然，沙彌時雖作手受、口受二受，進受具足戒後即失口受，既然已無如法受持之藥，故無任運犯。更有十一戒：沙彌教人為己作五種敷具（臥具）戒〔蠶綿、黑毛、白毛、減六年、不擇坐具〕、持衣與尼使洗衣染衣打衣、擘羊毛、過三反索衣、取非親尼衣、自乞縷使非親織師織、教人為己奪衣。此十一戒作方便後，進受具足戒後任運犯。自餘諸戒，雖本來作了方便，進受具戒後要須更作受領（受持）的作法，故無任運犯。

第三隨難別解者：三十戒中長衣為先，唯除九戒，傍染二十一戒皆令犯長。九戒是何？二離、二毛、二鉢、二寶、七日藥。如律云犯長尼薩耆更易餘衣得犯販賣，復由續心畜不斷故復犯長罪，以此證知餘皆重犯。若存此解販賣入手要說淨作三衣，過十日無長，不爾即犯。若販賣不說無長者，何由為長所染？既為長染，明知理合說淨作三衣。

問：若爾何故衣法云尼薩耆衣不應說淨作三衣？

答：得小罪故云不應，非謂說淨不成。若販賣財說淨竟，若悔本罪此衣不須捨，已入淨故。此中先得長衣過十日後取尼衣得犯二罪，是名傍染；及先無長衣而取尼衣便犯取罪，過日犯長是名傍通。既有必存豎通。言豎通者，前得淨財過十日犯捨懺已，復過十日後犯長罪，及一日得衣乃至十日日日得衣，乃至十一日初日位過犯下九日衣相與俱犯，故名豎染。

問：若爾販賣得藥，手口二受亦應得成？

答：不同。販賣有過，說淨與他好斷相續是以得成；藥本不受即是離貪，由作二受即是長貪，所以不成。

又解：財無二捨何有重犯？又云既言不應說淨，明知體無長過寧容有染？但以人之喜犯故在初而解。

問：若爾何故律云更貿餘衣一尼薩耆，此便成重染？

答：此五眾邊貿，又復遣人二眾邊貿不犯販賣，是故有染；若自俗邊貿但犯販賣，即無染過。以是義故，得長作三衣，販賣無長作三衣不成者，何有三衣可名為長？今失三衣次須三受，三衣無長即好斷相續故作衣得。

問：若爾過量衣房不應成受持處分？

答：販賣等舉體有過，過量等外有過內無僭，故不相竝。

問：若爾十九條大衣長短不如亦條內有過，何故成受得用？

答：是佛制畜故成受用，販賣不爾。

問：若爾白色三衣亦是制畜，何不成受？

答：以非道服譏過即多故不成受。婆論云：三衣雖不受持過日無離衣罪，有壞儀缺衣二罪；若本說淨今作三衣即失本淨，以三衣無長可防故，乃至比丘有因緣得一端氈指作三衣即不犯長。

問：若爾何故一月戒云不割截簪縫過日犯者？

答：彼先有三衣堪受持故，須截作衣相方得免長；此論先無三衣故不相竝

第三門、探討隨難別解者：三十戒中長衣為先，除九戒外，其餘二十一戒（所得之財）皆為長衣所傍染，同犯畜長。九戒為何？二離衣、二毛、二缽、二寶、七日藥。如律云：犯蓄長尼薩耆，若更交易其餘衣服，得犯販賣罪，復由於相續蓄心不斷之故，復犯長衣罪。以此證知其餘戒皆重犯。若存此解，販賣入手要說淨或作三衣，過十日無長衣罪，不爾即犯。若販賣不說淨即無長衣罪，何由為長衣所染？既為長衣所染，明知理合說淨或作三衣。問：若如此，何故衣法云尼薩耆衣不應說淨作三衣？答：以得小罪故云不應，非謂說淨不成。若販賣所得財物說淨完畢，若悔除本罪，此衣不須捨，因已入淨法故。此中先得長衣過十日後，復取尼衣，得犯二罪，是名傍染；以及先無長衣而取尼衣，便犯取衣罪，過十日又犯長衣，是名傍通。既有傍染，必存豎通。言豎通者，前得淨財過十日犯捨墮，懺悔已復過十日後犯長衣罪；以及一日得衣乃至十日日日得衣，乃至第十一日，最初一日所得之衣已過限而犯，其後九日所得之衣也與它一併俱犯，故名豎染。問：若如此，販賣得藥，手受、口受二受亦應得成？答：兩者不同。販賣所得雖有過失，但說淨是把財物（名義上）給與他人，正好斷除相續的貪畜之心，所以說淨得成；藥物本來不應

受，不受即是離貪，由作二受即是助長貪心，所以不成。又解：財無二捨，何有重犯？又云：既言不應說淨，明知其體無長衣過失，寧容有染？但以人所喜犯，故在最初而解。問：若如此，何故律云「更貿餘衣，一尼薩者」，此便成重染？答：此是在五眾邊交易，又復遣人在二眾邊交易，不犯販賣，是故有染；若自己向俗人邊交易，但犯販賣，即無染過。以是義故，依此道理，犯長之衣可以作三衣，販賣所得亦無長過；若說作三衣不能成立，那還有什麼三衣可被稱作「長衣」呢？今失三衣，接著須作三衣的受持，三衣受持後即無長過，正好斷除相續，故作衣得成。問：若如此，過量之衣與房舍不應成受持與處分？答：販賣等物整件東西本體就有過失；過量等物外量有過，量內無愆，故不能相提並論。問：若如此，十九條大衣長短不如法，亦條幅內有過，何故成受得用？答：因是佛制令蓄，故成受用；販賣則不爾。問：若如此，白色三衣同樣屬於佛制應畜的三衣，何不成受？答：以非道服，譏嫌過失即多，故不成受。《薩婆多論》云：三衣雖不受持，過日無離衣罪，有壞威儀、缺衣二罪。若本已說淨，今作三衣，即失本淨，以三衣無長物可防故；乃至比丘有因緣得一端氎（細棉）布，指名作三衣，即不犯蓄長。問：若如此，何故一月望衣戒云不割截針縫過日即犯？答：彼先有三衣堪受持故，須裁截作袈裟條幅之相方得免長；此處論先無三衣，故不能相提並論。

問：功德衣與長衣等五戒何者為先？若功德衣先開者，何為長等五事開功德衣？若長等先制者，迦絺無緣何言已出故？

答：依五分，長衣等戒實是先制，功德後開，廣如彼說。四分難解。

問：唯初三戒獨有迦絺開者何？

答：此三戒皆是屬己之物，開即有益使無長離之咎，又不惱施主故；餘即不爾。

問：若爾自作五敷具、過三由旬、用兩衣等，豈非屬己，何惱他主，何不開耶？若言作故致訶不開者，我亦長故離故致訶，亦應不開？

答：長離無多譏訶妨道，餘即不爾。

問：此三戒得時衣利著已竟等，餘三食者得利處齊，戒本不著竟何？

答：此三戒專得功德衣利，無彼餘緣開故此本得著；餘無此義故戒本外開。又解食中三戒時衣利者亦在戒本，戒本言作衣時是也，時中不犯故，急施戒本例此可解。

此中長者，十誦云長佛四肘不言廣，婆論云四肘者七尺二寸，祇律云廣一肘長二肘應作淨，善見補三衣云長尺六廣八寸須說淨，長衣云長二搩手廣一搩手犯捨墮，毋論云廣佛四指長八指應作淨施。又開限十日者，祇律云數極至十故，十誦云不緩不急故，四分若行十日還故開十日。若言一月，佛法應開，不言長量爾所長廣

問：功德衣與長衣等五戒何者為先？若功德衣先開，何為長等五事由功德衣開許？若長衣等戒先制，迦絺那無緣何言「已出」？答：依《五分律》，長衣等戒實是先制，功德衣後開，廣如彼說；《四分律》在此難解。問：唯初三戒獨有迦絺那開許者何？答：此三戒皆是屬己之物，開即有益，使無長物、離衣之咎，又不惱亂施主；其餘戒則不爾。問：若如此，自作五敷具、過三由旬擔羊毛、用兩衣等，豈非屬己？何惱他人施主，何以不開？若言因造作致訶故不開，我亦因長、因離致訶，亦應不開？答：蓄長、離宿無多譏訶妨道，其餘造作則不爾。問：此三戒得時衣

利益，載錄了『衣已竟』；等同其餘三種飲食戒，得利益之處齊等，戒本中何以不載錄『衣已竟』？答：此三戒專得功德衣利益，無其餘因緣開許，故此三戒戒本得以載錄；其餘飲食戒無此義，故於戒本外開許。又解：飲食中三戒之時衣利亦在戒本，戒本言「作衣時」是也，時限中不犯；急施衣戒本例此可解。此中「長」者，《十誦律》云長佛四肘，不言廣度；《薩婆多論》云四肘者七尺二寸；《僧祇律》云廣一肘、長二肘應作淨；《善見律》補三衣處云長一尺六寸、廣八寸須說淨，長衣處云長二搩手、廣一搩手犯捨墮；《毘尼母論》云廣佛四指、長八指應作淨施。又開限十日者，《僧祇律》云數極至十故；《十誦律》云不緩不急故；《四分律》云若行路十日還返故開十日。若言一個月，佛法理應開許，不言長量必須幾許長廣。

問：祇云若俗人畜生無心人邊作淨不名作淨，是謂非處，何故藥戒中開五眾俗人及畜生邊皆成施主？

答：衣唯防長更無受及淨，同位即得；藥防長及受淨故通俗人畜生，皆由成受及淨故。

問：犯長衣不捨而用著，著得罪何不脫？脫得罪耶？

答：著有情過故得罪，脫無情過何有懲？為如非法房入即有過出時無咎，此亦如是。善見云：若犯捨衣無比丘故未得捨懺，得著無罪。首解：此言在於三衣戒故，似開三衣非謂餘衣

問：《僧祇律》云若俗人、畜生、無心人邊作淨不名作淨，是謂非處，何故藥戒中開許五眾、俗人及畜生邊皆成施主？答：衣唯防長，更無受及淨，同位即得；藥既防長又須受及淨，故通於俗人畜生，皆由令成受及淨之故。問：犯長衣不捨而著用，每著一次即得一次罪，何不每脫一次亦各得罪？答：著者有情愛過失，故得罪；脫者無情愛過失，何有愆咎？譬如非法房，入即有過，出時無咎，此亦如是。《善見律》云：若犯捨墮之衣，無比丘在場故未得捨懺，得暫著無罪。首師解：此言在於三衣戒，故似開三衣，並非指其餘諸衣。

問：何故衣畜重著輕，食即食重畜輕？

答：聖聽說淨故不作而畜，衣有體在隨畜心重，以體在故隨著用制輕；食本不聽畜，畜心微故罪輕，隨食即盡無有所續故得罪重。又解欲明衣食等皆是資緣，衣是外資食充內飢，衣有別屬畜即壅己是故罪重，著用罪輕；食取除飢，畜食義通不成屬己，要食方資是故食重畜輕。內外資異故不相竝。

問：若爾何故畜七日藥亦重，食不淨藥亦輕，著用白色衣亦重？更問：捨財實有謂無成捨者，界內有人謂無亦應成？

答：捨衣不集，以彼非情不能礙捨，又說淨與他是故成捨；人俱是情彼可礙此，法令同遵故不得成。

問：何意要須捨物？

答：若不捨財畜心不遣故。然不聽別眾捨者，良以財物利重人之喜犯，須僧盡集眾視詳悉，欲令犯者對眾既媿內生慙恥息過於後。

問：既知還衣極疾即坐，未知極遠？

答：如祇律云：亦不得停久過半月還，乃至說白四還，不同四分作白二法

問：何故衣是蓄重著輕，食則是食重蓄輕？答：聖教聽許說淨，故不作說淨而蓄衣，衣有體質在，隨其蓄心增重；以體質在故，隨其著用制罪較輕。食本不聽蓄，蓄心微薄故罪輕；隨食即盡，無所續存，故食得罪重。又解：欲明衣食等皆是資身助道之緣，衣是外資，食充內飢；衣有

各別所屬，蓄積即障塞自己，是故蓄罪重、用罪輕；食取消除飢餓，蓄食義理通於大眾，不成屬己，要食方得資身，是故食重蓄輕。內外資具有異，故不相並。問：若如此，何故蓄七日藥亦重，食不淨藥亦輕？著用白色衣亦重？更問：捨財實有而謂無，成捨否？界內有人而謂無，羯磨亦應成否？答：所捨之衣不聚集在場，以彼衣是非情之物，不能障礙捨法，又說淨與他，是故成捨；人俱是有情，彼可礙此，法須令同遵，故不得成。問：何意要須捨物？答：若不捨財，蓄心不遣故。然不聽別眾捨者，良以財物利益深重，人所喜犯，須僧眾全集，大眾詳審注視，欲令犯者對眾既愧，內生慚恥，止息過失於後。問：既知還衣最快當座即還，未知極遠放寬至何時？答：如《僧祇律》云，亦不得停放太久超過半個月，歸還時乃至作白四羯磨歸還，不同《四分律》作白二法。

問：捨財不作法還作羯磨者何？
答：捨是別人出在內心非和能決，僧衣還彼無容自專，所以不同。又受懺非正滅罪，正滅更假餘緣，故以單白還衣準僧作法即成故須白二。
又伽論問：頗有比丘過十日衣即此衣一夜離宿耶？
答：有，過十日衣作三衣已，受出界外明相出，故知犯長衣得作三衣

問：捨財不作法，還衣作羯磨者何？答：捨財是個人發自內心，非僧和合所能決斷；僧眾還衣給他，無容自專，所以不同。又受懺悔非正滅罪，正滅罪更假其餘因緣，故受懺以單白作法；還衣准僧作法即成，故須白二羯磨。又《摩得勒伽論》問：頗有比丘持過十日衣，即此衣一夜成離衣宿否？答：有。過十日衣作三衣已受持，出結界外至明相出。故知犯長衣之布得作三衣。

問：若重縫三，設有因緣摘分持行致於異處不離衣宿，比丘若死云何？
答：本界內分。又解應與看病人，以本是一衣同受持故。律師云：後是定義

問：若重縫三衣，設有因緣，摘分一部分持行，置於異處，不離衣宿，比丘若死云何處置？答：由本界內僧眾分配。又解：應與看病人，以本是一衣同受持故。律師云：後解是定義。

問：如來差阿難令作袈裟已前無三衣耶？
答：準有糞掃衣無割衣故。又解雖有割衣而無如法

問：如來差阿難令作袈裟以前，無三衣耶？答：准律只有糞掃衣，無割截條幅之衣故。又解：雖有割截之衣，而無如法定型。

問：初得衣鉢過於五日，若被擯等若狂亂人，上入天宮至北單越，後解擯若得本心若還本處，以何日為限而作說淨？

答：一解更得一日，又解取前五日。律師云：後義定也。

此中首解：真實施主若命終者，勿問先作及以未淨皆須說淨，以守人亡故。有說若得長財作成被，及得先成不合說淨，是重物故。

問：若爾如尼十六枚器、七日藥等豈是輕物，聖開說淨法耶？更問：離三衣重離餘衣輕，有何意耶？

答：夫三衣者道標服式，資身要用無時不須，生善最勝，以受時要心不許離宿，今既離宿達本要心失於受持故得罪重；餘衣鉢等非是道服，又用有時非常所須，是以受時不言不離，今雖離宿不失受法所以罪輕。又解三衣制畜是上中下違制故提，餘衣為此中下對開有違故犯吉。

問：若爾鉢亦對制有違，何故犯吉而不失受？

答：衣障形醜無時不須，犯提失受；鉢用時限故不相竝。善見云：受持三衣已，轉根即捨

問：初得衣缽過於五日，若被擯黜、若發狂亂、若上入天宮至北拘盧洲，後解擯、若得本心、若還本處，以何日為期限而作說淨？答：一解更得一日；又解取先前五日，律師說後一說才是定說。此中首師解：真實施主若命終，不論先前已作說淨或未作說淨，皆須說淨，以守護之人已亡故。有說：若得長財作成被褥，及得先成者，不合說淨，以是重物故。問：若如此，如尼十六枚器、七日藥等，難道算是輕物嗎？佛陀為何開許說淨之法？更問：離三衣宿重，離其餘衣輕，有何意？答：夫三衣者，是道法標幟服式，資身要用，無時不須，生善最為殊勝；以受持之時立下要心，不許離宿，今既離宿，違達本來要心，失於受持，故得罪重。其餘衣缽等非是道服，又使用有特定之時，非常時所須，是以受時不誓言不離；今雖離宿，不失受法，所以罪輕。又解：三衣佛制必備上中下，違制故結尼薩耆波逸提（捨墮）；其餘衣為對應此中下開許之物，有所違背故犯突吉羅。問：若如此，缽亦對制有違，何故犯突吉羅而不失受？答：衣障形體醜陋，無時不須，犯尼薩耆波逸提（捨墮）即失受；缽使用限於特定之時，故不能相提並論。《善見律》云：受持三衣已，轉根即自然捨除。

問：十日衣一月衣分為二戒者，離衣有病得僧羯磨病差離衣，何以不分二戒而合一也？

答：凡論分離，一財體不同故，二日月長短不同故。此中合者，一同是三衣，二若病未差無離衣宿，若差離宿與本無病不異，是故合也。

問：羯磨離衣於三衣中得離何衣，幾時得離？

答：四分云唯離伽梨；十誦云下二亦得，明知三衣隨意離一；五分云得留中衣上下不得，若有賤者好者隨留；十誦云從七月至九月夏分不開；五分云今聽前安九月後安八月；祇律云白四羯磨限一月夏中亦得；今律白二。善見云：病僧為羯磨離衣往餘方，若差欲還路嶮不得還，恒作還意雖差不失。婆論云：羯磨病重不行，病差不行更得病，即先羯磨同一月內得

問：十日衣、一月衣分為二戒，離衣宿因病得僧羯磨開許、病差離衣何以不分二戒而合為一？答：凡論分戒：一由財體不同，二由日月長短不同。此中合為一者：一同是三衣之範疇；二若病未差無離衣宿罪，若差而離宿與本來無病不異，是故合為一也。問：羯磨開許離衣，於三衣中得離何衣？幾時得離？答：《四分律》云唯離僧伽梨；《十誦律》云下二衣亦得，由此可知，

三衣可隨意離一。《五分律》云得留中衣，上下二衣不得離；若有粗賤精好者隨意留。《十誦律》云：從七月至九月夏分不開許作離衣羯磨。《五分律》云今聽前安居留九月、後安居留八月。《僧祇律》云白四羯磨限一月，夏中亦得；今律用白二。《善見律》云：病僧為作羯磨離衣往餘方，若差欲還而路險不得還，恒存歸還之意，雖差不失開許。《薩婆多論》云：羯磨後病重不行、病差不行更得他病，即先前羯磨在同一月內仍得。

問：有時衣有非時衣，就何立月望衣耶？
答：就非時衣。此中祇律云：前十日得故衣若細衣，得已不自作不教他作，過前十日犯捨；中後二十亦如是說。四分分之：若前十日五日已過得望衣，用後五日；中十日前五日此十日應作，中十亦爾；後十日前五日過得望衣乃至九日過一日中作，十日得衣即日作。多論云：勤求不斷待滿一月，若想念斷不至一月；若初得衣日自知必無望處，過十日犯捨；若初日得衣停衣待望不得所望，非望而得是二種，十日內不淨施與人作衣，至十一日犯捨墮；乃至十日不得所望非望而得，應合成十一日犯捨墮。善見云：若有望處一月得畜，若二十九日得望衣細，先麤者說淨細者復得一月，為望得故；若後得衣麤復停一月，如是乃至勿過一月。義云：若三衣俱故竝少，勿問皆開一月；若十日中大衣上同衣足者，當日不割綿[打-丁+迸]，十一日明相出犯；下二衣財少不足者，亦染犯長；若無根本者，得開一月

問：有時衣、非時衣，就何者立「一月望衣」？答：就非時衣。此中《僧祇律》云：前十日得舊衣、細衣，得已不自作、不教他作，過前十日犯捨墮；中十、後二十日也是同樣的判法。《四分律》區分之：若前十日中前五日已過，得望衣布料，用前十日的後五日與中十日的前五日，在這十日內應當作衣；若中十日前五日過後得衣，亦取其後五日與後十日前五日共十天作衣；後十日前五日過得望衣，乃至九日已過、只剩一日，也要在那一日內作成；若第十日才得衣，當日就得作成。《薩婆多論》云：勤求不斷以待滿一月；若想念已斷則不至一月；若初得衣之日自知必無望處，過十日犯捨；若初日得衣停衣待望，或不得所望，或非所望而得，此二種十日內不作說淨、不施與人、不作成衣，至第十一日犯捨墮；乃至十日不得所望而得非所望，應合成十一日犯捨墮。《善見律》云：若有望處，一月得蓄；若第二十九日得望衣為細布，先得粗者說淨，細者復得一月，為望得之故；若後得衣又是粗者，復停一月，如此展轉延畜，但都不得超過一個月。義理云：若三衣俱舊破而布料少，不論那一件都開許一個月；若十日中大衣上同衣足者，當日不割截縫疊，第十一日明相出，犯長衣罪；下二衣財少不足者，也同受相染而犯長衣罪；若無根本三衣者，得開一月。

問：既為作三衣體自無長，何以染也？

答：少財若無故壞受持三衣，自實無染；今言染者，以有故壞三衣故，不如昔解。

問：先有長衣三衣望未斷，為被染不？

答：此是法衣彼是長衣，何得相染？

問：若爾三衣望斷得少餘財，為被染不？

答：既同犯長何得不染，乃至二十九日亦如是，足即不開不足便開故

問：既為作三衣，體自無長物，何以相染？答：所得衣財既少，若又沒有故舊損壞而受持的三衣，本來就沒有相染；今言相染者，以有故舊損壞之三衣故，不採用從前的舊解。問：先有長衣，三衣之望未斷，會被它相染嗎？答：此是法衣，彼是長衣，何得相染？問：若如此，三衣望斷，得少餘財，也會被它相染嗎？答：既同犯長衣，何得不染？乃至第二十九日也是這樣：衣財足夠就不開許，不足才開許。

問：何故取尼衣重不制取鉢？

答：衣有五故喜能捨與致受義數故須制，鉢唯有一尼捨稀故，設令受者但得小罪。又解無犯，祇云尼與比丘鉢及餘小物取而無犯故，廣說乃至出界二十五肘離見聞處一切犯提。

問：尼取僧衣何故小罪？

答：大僧上尊，與尼義稀故。

問：若爾能與之人亦應犯輕，何僧得提？

答：大僧與尼就譏過中制，生染義深故得罪重；尼取僧衣就稀數而制，故得輕罪

問：何故取尼衣重，不制取缽？答：比丘尼有五種衣（三衣加僧祇支、覆肩衣），容易布施捨與他人，致受取之義數多，故須制戒；缽唯有一，尼捨極稀，設令受者但得小罪。又解無犯。《僧祇律》云：尼與比丘缽及餘小物，取而無犯。廣說乃至出界二十五肘離見聞處，一切犯尼薩耆波逸提（捨墮）。問：尼取僧衣何故小罪？答：大僧上尊，與尼衣義稀故。問：若如此，能與之人亦應犯輕，何以比丘犯波逸提（單提罪）？答：大僧與尼，就譏嫌過失中制，生染污義深，故得罪重；尼取僧衣就稀數而制，故得輕罪。

問：浣染打實是三戒，總制者何？

答：皆是使尼處同，復是始終由一衣生故。

問：既制令尼洗衣，何故不制熏鉢？

答：染浣義易，尼多閑解，為洗義數；熏治是難，尼多不閑，作之義稀，故聖不制。

問：令洗新衣何以輕耶？

答：使洗義稀且不生過故制輕之。又下二眾無有師義，為洗即稀是以犯輕；式叉尼是下眾，使上尊浣衣義稀故犯輕罪

問：洗、染、打實是三戒，何以總相制戒？答：皆是使尼處所相同，復是始終由一衣而生故。問：既制令尼洗衣，何故不制燻缽？答：染洗之義容易，尼多通曉，為洗之義數多；燻治是難，尼多不曉，作之義稀，故聖不制。問：令洗新衣何以輕？答：使洗之義稀，且不生情染過

失，故制輕之。又下二眾無師長之尊，為其洗即稀，是以犯輕；式叉摩那為下眾，使上尊洗衣義稀，故犯輕罪。

問：衣中所以制過知足取不制鉢耶？
答：衣有三領失即多少不定，鉢唯有一失一受一本自無罪，所以一制一不制

問：衣中所以制過知足取，不制鉢耶？答：衣有三領，失則多少不定；鉢唯有一，失一受一，本自無罪，所以一制一不制。

問：衣中既立勸增價，鉢無增者？
答：衣資身義寬喜增故制，鉢資身狹義稀所以不竝。
問：若勸鉢增輕者，乞鉢如何制同衣耶？
答：實以鉢無多用，然彼全乞一鉢惱處深故犯捨墮，勸增非一故犯小罪。
問：勸增縷何故乃至一縷亦犯，乞衣一條與此相違？
答：乞本施主先無心捨，乃至乞時任彼籌量施與多少，惱義是微故得一條方犯；其勸增中虛心自施分限已定，不荷其恩嫌少更索長貪惱彼情過最深，故勿問多少隨增皆犯

問：衣中既立勸增價，鉢何以無增？答：衣資身之義寬廣，喜勸增故制；鉢資身狹隘，勸增義稀，所以不相並。問：若勸鉢增價罪輕，乞鉢何以制同於衣？答：實以鉢無多用，然而彼全乞一鉢，惱亂之處深重，故犯捨墮；勸增非全乞，故犯小罪。問：勸增縷何故乃至一縷亦犯，乞衣一條與此相違？答：乞衣戒中，施主原本並無捨施之心，乃至乞時任彼籌量施與多少，惱義微弱，故得一條方犯；其勸增中，虛心自施，分限已定，不荷其恩，嫌少更索，長貪惱彼，情過最深，故勿問多少，隨增皆犯。

問：若勸二居士增價，一增一不增，為犯前後？
答：犯後戒。唯增者犯不增者不犯，猶是二人合作故。
問：所以但勸二居士不勸三者？
答：二合作一衣勸增損惱是多所以須制，三合作多損惱是微是以不制。
問：若三居士各為己作一布衣，今勸三人合作紬衣，豈可非損何以不制？
答：此戒要本施衣體上增方犯，今勸作紬落前乞衣戒中。首解：本為買絹今勸增買紬落在乞戒，此戒要本施衣體上方犯，下求縷亦爾

問：若勸二居士增價，一增一不增，為犯前戒犯後戒？答：犯後戒，唯增者犯，不增者不犯，猶是二人合作故。問：所以但勸二居士，不勸三者何？答：二人合出一衣，勸增損惱多，所以須制；三人合作可成多衣，損惱微，是以不制。問：若三居士各為己作一布衣，今勸三人合作紬衣，豈非損惱，何以不制？答：此戒要於本施衣體上增方犯；今勸作紬衣，落入前乞衣戒中。首師解：本為買絹，今勸增買紬，落在乞衣戒；此戒要於本施衣體上方犯，下求縷亦爾。

問：衣價中制過索罪，何故不制過索鉢價者？

答：鉢本用食得一便足更無多用，何可開之？若全無鉢過百千反索亦無罪，故不制之

問：衣價中制過索之罪，何故不制過索缽價？答：缽本用食，得一便足，更無多用，何可開許？若全無缽，即使超過百千次索求也無罪，故不制之。

問：忽切索衣為損王臣，為損淨主邊得罪？

答：由王臣心勤恐失此物致索忽切，惱彼施主，損一境結罪

問：忽切急索衣，為損王臣、為損淨主邊得罪？答：由王臣心意勤懇，恐失此物，致使索取忽切，惱彼施主，從損一境結罪。

問：綿臥具黑白毛臥具皆乞貴物同不聽作，何故捨法全壞不同？

答：綿由害命得，竝乞貴物令斬壞息貪；黑白雖貴不由害命故得生患義微，是以全捨。

問：綿褥二寶七藥何以牒捨作開通者？

答：凡捨竟得復本用者不得牒捨辨開，今此四戒捨竟反前故得。又解此四戒捨竟或時體變壞，或不聽復本用，長衣等義反前故不同。十誦云若已成者受用無犯，非如五分臥褥應捨與僧

問：綿臥具、黑白毛臥具皆乞貴物，同不聽作，何故捨法全壞不同？答：綿由害命而得，並乞貴物，令斬壞以息貪心；黑白雖貴，不由害命，故得受用；生患之義微，是以全捨。問：綿褥、二寶、七日藥何以牒舉捨法之後又開許使用？答：凡捨後得復本用者，不得牒捨辨開；今此四戒捨後與前述情形相反，故得受用。又解：此四戒捨後，或時體變壞，或不聽復本用，長衣等戒之義與此相反，故不同。《十誦律》云：若已成者受用無犯。非如《五分律》臥褥應捨與僧。

問：得羯磨竟得減六年作，若作純黑白為犯前犯後戒耶？

答：不犯減六年，以得法故；純黑白邊別犯前戒，如得僧處分過量造房不壞處分得過量罪

問：得羯磨竟，可在未滿六年時作新臥具，若作純黑純白，為犯前戒犯後戒？答：不犯減六年戒，以得羯磨法故；純黑純白邊別犯前戒。如得僧處分超量造房，僧的處分雖不失效，仍得過量之罪。

問：臥具制年限不制其揲，坐具反前者何？

答：臥具為取煖氣資身受用年多已去，久故陳朽無資身義故制年限不制其揲；坐具不取資身煖氣，但恐汙僧臥具障身便罷，但使體在不限年數，既有坐具常得受用貪好更作，是以制揲息著好心。

問：若不揲者揲已便懺，復何須捨？

答：不揲舉體有過，今雖更揲猶有本過體在故須捨；其過量量內無咎，先割量外然後懺罪故不須捨；又可捨已便歸主無受用義，故須割却不須捨也。

問：若爾不揲捨已還主猶好，亦應須揲？

答：不揲為好捨已還我，義同新得非我情過；過量他與猶亦是犯。毋論云不揲坐具得羯磨已無不揲過

問：臥具制年限不制揲，坐具反前者何？答：臥具為取暖氣資身受用，年多已後陳朽無資身之義，故制年限不制揲；坐具不取資身暖氣，但恐污僧臥具，只要遮護身體即可，只要體在不限年數；既有坐具常得受用，貪好更作，是以制揲以息著好之心。問：若不揲者，揲已便懺，復何

須捨？答：不揲舉體有過，今雖更揲，猶有本過體在，故須捨；其過量者，量內無咎，先割量外然後懺罪，故不須捨。又，即使捨了，物仍歸還本主，還是不能如法受用，所以只須割去量外，不須全部捨出。問：若如此，不揲捨已還主猶好，亦應須揲？答：不揲為貪好，捨已還我義同新得，不是我貪好的情執之過；過量的坐具，縱使是他人給與的，仍舊是犯。《毘尼母論》云：不揲坐具得羯磨已，無不揲之過。

問：八不淨物中展轉相易犯何罪耶？
答：以金綿褥等二相易者提，得餘六互者吉；六六相易得小罪，得餘二者犯捨。此中若以八不淨物貿得十種衣皆得犯捨，以十種衣貿得金銀錢綿褥氍毹轉得尼薩耆，得餘六者吉。多論云：說淨錢寶得易衣外財作三衣鉢器，入百一物數不須說淨，已外須說；若捨墮錢寶者易得衣財作百一物數，先畜錢邊吉對首懺，先畜寶邊僧中捨墮懺已貿衣財作百一物不須捨，已入淨故

問：八不淨物中展轉相易，犯何罪？答：以金銀、綿褥等二物相易者，尼薩耆波逸提（捨墮）；換得其餘六物者，吉羅；六物彼此互易得小罪；換得前二物者犯捨墮。此中若以八不淨物貿得十種衣，皆得犯捨墮；以十種衣貿得金銀錢、綿褥、氍毹，轉得尼薩耆；換得其餘六者，吉羅。《薩婆多論》云：說淨錢寶得換易衣外之財，作三衣鉢器入百一物數，不須說淨，此外須說；若捨墮錢寶者，易得衣財作百一物數，先蓄錢邊犯吉對首懺，先蓄寶邊於僧中捨墮懺，懺已貿衣財作百一物不須捨，因已入淨法故。

問：販賣之物持淨戒者生時不聽受用，何故死後得分？
答：此業最重，若存食用者彼比丘念雖販賣有罪猶有供僧福，續作無已故不聽用；比丘既死更無作理故羯磨分

問：販賣之物，販賣比丘在世時，持淨戒者不聽受用，何故死後可以分得？答：此業最重，若他活著時就讓大眾食用，彼比丘心念雖販賣有罪，猶有供僧福德，續作無已，故不聽用；比丘既死，更無造作之理，所以僧作羯磨分配使用。

問：長衣戒本得有迦絺衣開，鉢何故無？
答：衣鉢體別益不及鉢，有過不相損有利不相及，所以無也。
問：衣不利鉢，何不受迦絺鉢？
答：衣有三領，為伽梨重故開功德衣，雖離無罪兼益長故；鉢唯有一常隨身受用，何得受功德鉢？既不開受不益長鉢，故不言已出

問：長衣戒的戒本中有受迦絺那衣的開許，缽為何沒有？答：衣缽體別，益不及缽，有過不相損，有利不相及，所以無也。問：衣的利益不及於缽，何以不受迦絺那缽？答：衣有三領，為僧伽梨重故開功德衣，雖離宿無罪兼益於長衣；缽唯有一，常隨身受用，何得受功德缽？既不開受，不益長缽，故不言已出。

問：何故不問迦提一月？

答：鉢若未成本自無長，何假開也？其鉢若成已開十日足得說淨，故無一月。又餘衣有四時不同令洗浣故開有時限，鉢即不爾故不相竝。伽論問：頗有一鉢即尼薩耆不？答：有，謂不受持。十誦問：頗有比丘過十日畜長鉢不得捨不？答：有，得鉢已轉根作尼者是也，尼畜十日轉亦爾。婆論問：白色衣畜過十日犯，白色鉢畜過十日何故不犯？答：衣可染令如意必成壞色更無增損，儲畜義強故犯長過；鉢若燒熏或令損壞難可如意，是故不犯

問：何故不問迦提一月？答：缽若未成，本自無長，何假開許？其缽若成，已開十日足得說淨，故無一月。又其他衣服隨四季不同，須要洗浣，所以開許一定時限；缽則不是這樣，故不能相提並論。《摩得勒伽論》問：頗有一缽即尼薩耆否？答：有，謂不受持。《十誦律》問：頗有比丘過十日蓄長缽不得捨墮否？答：有，得缽已轉根作比丘尼者是也；尼蓄十日轉根亦爾。《薩婆多論》問：白色衣蓄過十日犯，白色缽蓄過十日何故不犯？答：衣可染令如意，必成壞色，更無增損，儲蓄義強，故犯長過；缽若燒燻或令損壞，難可如意，是故不犯。

問：衣若過減皆成受持，鉢何無此？

答：衣者過可截減可續，是以成受；鉢無此事故不成受。

問：乞鉢鉢無多用，好者留置奪入僧庫為本寺故者，乞得多衣亦惱施主兼損寺舍，何不如鉢？

答：衣本資身用寬故歸主，鉢無多用資身義狹故須入僧。

問：若爾長鉢過日亦無多用，何不一鉢還主餘者入僧？

答：畜長鉢或自己物易得，或施主虛心捨施無損他義，雖無多用生患處少，故悉還主；其乞鉢者一長貪求、二惱施主、三損寺舍、四無多用，如是生患義非一故須入僧

問：衣若過量、減量皆成受持，缽何無此？答：衣過長可截、減短可續，是以成受；缽無此事故不成受。問：乞缽，缽無多用，好者留置、奪入僧庫為本寺故者，乞得多衣亦惱施主兼損寺舍，何不如缽？答：衣本資身，用途寬廣，故歸主；缽無多用，資身義狹，故須入僧。問：若如此，長缽過日亦無多用，何不一缽還主、餘者入僧？答：蓄長缽或是用自己的財物換來的、或是施主無所求地誠心布施，無損他義，雖無多用，生患之處少，故悉還主；其乞缽者，一長貪求，二惱施主，三損寺舍，四無多用，如是生患之義非一，故須入僧。

乞縷令織中，何故但制俗非親里不制尼耶？

答：俗屬官故尼即不爾；又尼無自織法，大僧知法使尼義稀，假令為織但得小罪。

問：若爾亦可但制使俗人浣衣不制尼耶？

答：聖教聽尼自浣染衣，是故大僧喜令尼浣妨彼修道，又浣染義易更無多損故不犯也

乞縷令織中，何故但制俗人非親里，不制尼耶？答：俗人屬官役故，尼即不爾；又尼無自織之法，大僧知法，使尼之義稀，假令為織，但得小罪。問：若如此，亦可但制使俗人洗衣、不制尼耶？答：聖教聽尼自浣染衣，是故大僧喜令尼浣，妨彼修道；又浣染之義容易，對俗人也沒有多大損耗，所以使俗人浣染衣不犯。

問：勸織師戒損居士縷，與前勸一二居士問縷何異而別制之？

答：前對縷主面勸，此屏處勸織師，所以有異。

問：前戒有勸二居士合作衣戒，此中何故無勸二織師合作衣戒？

答：前對二居士面勸皆是縷主，得有合衣義故制；此中若二居士各遣一織師織衣，比丘屏處勸二織師合作一衣，既非縷主何有合義？所以不制。

問：此中亦與織師犯，由前縷師何異？

答：前戒損織師不損縷主以自得縷故，此戒損縷主不損織師以與價故；又前非親犯親即無犯，此戒不問親不親皆有損縷主義故；又前織成犯此領受犯，所以別制。

問：若奪沙彌衣不犯者，下九十中隨沙彌不應與大僧同犯，亦應犯輕？

答：本與衣為欲共行，沙彌非己同類，與之義稀奪亦不數是故犯輕；下僧作法擯舉竟皆不聽隨順，同遵僧法損惱無殊，是以同犯。

問：奪沙彌衣及犯重比丘同得小罪者，何故打即輕重不同？

答：與衣本欲共行，沙彌及犯重俱不得共行共宿，義齊故同犯輕罪；打本取惱，犯重比丘與己同位損惱義深，沙彌位別是其下眾受惱義微，故輕重不同

問：勸織師戒損居士縷，與前勸一、二居士增縷何異而別制？答：前對縷主面勸，此於屏處勸織師，所以有異。問：前戒有勸二居士合作衣戒，此中何故無勸二織師合作衣戒？答：前對二居士面勸，皆是縷主，得有合作衣之義故制；此中若二居士各遣一織師織衣，比丘屏處勸二織師合作一衣，織師既非縷主，何有合作之義，所以不制。問：此戒中比丘也給予織師價物而結犯，與前戒使非親織師有何不同？答：前戒損織師不損縷主，以自得縷故；此戒損縷主不損織師，以給予價錢故。又前非親犯、親即無犯，此戒不問親與不親，皆有損縷主義故。又前織成犯，此領受犯，所以別制。問：若奪沙彌衣不犯重罪，下九十單墮中隨順被擯沙彌不應與大僧同犯，亦應犯輕？答：本與衣為欲共行修道，沙彌非己同類，與之義稀，奪取的情形也不多，是故犯輕；下文僧作法擯舉已，皆不聽隨順，同樣都應遵守僧團的羯磨決議，損惱沒有差別，所以同犯。問：奪沙彌衣與奪犯重比丘衣，同得小罪，何故打擊則輕重不同？答：與衣本欲共行，沙彌及犯重比丘俱不得共行共宿，義齊故同犯輕罪；打擊本取惱亂，犯重比丘與己同位，損惱義深；沙彌位別是下眾，受惱義微，故輕重不同。

問：如四分云自三月十六日始求雨衣四月一日用浴，婆論云閏三月者要後三月十六日始求，若閏四月前四月十六日安居者即受用至七月半，未識用中何故聽閏前四月十六日用求中何故不聽閏前三月半求？

答：求貪惱他，用中無惱，故前後不同。

問：雨衣閏月中得多日用，受功德衣亦應閏月得多利？

答：衣益處多，閏中開者有長貪之過；雨衣己物，夏閏開用無多長貪。

首解：明其制意，時開一月求畜，而大制時半月應求半月應畜，設未受持不須說淨是百一受持衣。若前安居至四月十六日應如法受持，用至七月十五日應著一處不應畜用，畜用者越亦不須捨，至後安居不須更受如前畜用。故多論云：從三月半至三月盡應作，若得成衣四月一日應畜，若不成衣乃至四月半聽求聽作；設三月十六日得一二日即成者，律師云亦得畜用。祇律云：四月一日要受持已，用至八月十五日當捨。多論又云：尼弱劣擔持即難，不聽畜，得畜浴衣一切常開。又五分云：至八月十五日應捨，眾中作唱云大德僧聽今僧捨雨浴衣三說，此律無也

問：如《四分律》云自三月十六日始求雨衣，四月一日用浴；《薩婆多論》云閏三月者，要後三月十六日始求；若閏四月，前四月十六日安居者，即受用至七月半。未識受用中何故聽閏前四月十六日用，求衣中何故不聽閏前三月半求？答：求衣貪取惱他，用衣之中無惱，故前後不同。問：雨衣閏月中得多日受用，受功德衣亦應閏月得多利？答：功德衣益處多，閏中開許有長貪之過；雨衣是己物，夏安居閏月開用無多長貪。首師解明其制意：時限開一月求蓄，而大制定時，半月應求，半月應蓄；設使未受持亦不須說淨，是百一受持衣。若前安居至四月十六日，應如法受持，用至七月十五日，應著一處，不應蓄用；蓄用者犯越毘尼罪亦不須捨，至後安居不須更受，如前蓄用即可。故多論云：從三月半至三月盡應作；若得成衣，四月一日應蓄；若不成衣，乃至四月半開許求取、開許製作；設使三月十六日得布，一二日即成者，律師云亦得蓄用。《僧祇律》云：四月一日要受持已，用至八月十五日當捨。《薩婆多論》又云：尼弱劣，擔持即難，不聽蓄雨衣，得蓄浴衣，一切時都開許。又《五分律》云：至八月十五日應捨，眾中作白唱云「大德僧聽，今僧捨雨浴衣」，三說；本《四分律》中沒有這段作法。

問：急施衣與長衣有何異？

答：此戒時非時俱犯故與彼不同，違教長貪之深重所以制之。如五分云：前後安居十日未至自恣時得急施衣，應受。首解：以此證知後安居未竟亦得受急施衣。

問：非時受衣過一月五月外更增九日，時中何故不增乎？

答：非時受衣還得非時開，今既時受何得非時開？若爾非時受亦應不得時中開。又解要是急施非時受時外增九日，時中受者既非急施衣受無時限，何須更開九日。

問：長衣入十日不說淨越十日明相入十一日犯，此急施衣七月六日受越十日明相入十六日應犯，何故律云乃至五月畜不犯？

答：長衣不與時分相接但有前開，故越十日入十一日犯；今急施衣六日受者至十五日明相未出開前無犯，入十六去日復有開，時分兩開相接是以無犯。十五日者破夏離衣安居未竟不聽出界，但有後開無彼前開，越此便犯

問：急施衣與長衣有何異？答：此戒時、非時俱犯，故與彼不同；違教長貪深重，所以制之。如《五分律》云：不論前安居或後安居，在自恣日前十日之內，得急施衣便應接受。首解以

此證知：後安居未竟亦得受急施衣。問：非時受衣過一月、五月外更增九日，時中何故不增？答：非時受衣還得非時開許；今既時中受，何得非時開許？難：若如此，非時受亦應不得時中開許？又解：必須是急施衣而在非時受取，才於衣時之外增九日；時中受者既非急施，受衣無時限，何須更開九日？問：長衣入十日不說淨，越過十日，明相一現、進入第十一日就犯；此急施衣七月六日受，越過十日，明相一現、進入第十六日就應犯，何故律云乃至五月蓄不犯？答：長衣不與時分相接，但有前開許，故越十日入十一日犯；今急施衣六日受者，至十五日明相未出，開前無犯，入十六日去復有開許，時分兩開相接，是以無犯。十五日者破夏離衣，安居未竟不聽出界，但有後開無彼前開，越此便犯。

問：一月衣攝十日衣共為一月，功德衣攝迦提月以為五月，何故迦提月不攝十日衣，過一月五月已更增日者何？

答：一月衣攝十日衣有三義：一同是非時位，二同防長罪功能處齊，三十日是本不足開一月，此是以長收短故得相攝；功德衣攝迦提者亦有三義：一同是時位，二俱得五利功德處齊，三迦提本位五月不足故開，此亦以長收短所以得攝；迦提月不攝十日衣者亦有三義：一時非時別，二利有寬狹，三本末不相攝；五月不攝十日亦如是

問：一月衣攝十日衣共為一月，功德衣攝迦提月以為五月，何故迦提月不攝十日衣，過了一月、五月之後又更增日數者如何？答：一月衣攝十日衣有三義：一同是非時位，二同防長罪功能處齊，三、十日是本，不足開一月，此是以長收短故得相攝。功德衣攝迦提者亦有三義：一同是時位，二俱得五利功德處齊，三、迦提月本位只有一月，因不足故開為五月，此亦以長收短，所以得攝。迦提月不攝十日衣者亦有三義：一時非時別，二利益有寬狹，三本末不相攝。五月不攝十日亦如是。

問：離衣戒中有功德衣開，六夜戒中何故不存？

答：上士不受功德衣故不開。

問：若爾應無迦提月？

答：功德衣由作法有，迦提月不由作法受故不相竝。又解聚落比丘得聚落中受衣向蘭若處，蘭若比丘不得來到聚落中受功德衣向蘭若處，何以得知？異界比丘不成受故

問：離衣戒中有功德衣開許，六夜戒中何故不存？答：上士不受功德衣，故不開。問：若如此應無迦提月？答：功德衣由作法而有，迦提月不由作法受，故不能相提並論。又解：聚落比丘得聚落中受衣向阿蘭若處；阿蘭若比丘不得來到聚落中受功德衣向阿蘭若處。何以得知？異界比丘不成受故。

問：轉許僧物犯提，何故轉許佛物不犯提耶？
答：許僧之物於己有濫轉可稱心，喜受因制；許佛物於人無濫轉之義稀，故不制提。
捨墮略要粗制如是

問：轉許僧物犯尼薩耆波逸提（捨墮），何故轉許佛物不犯捨墮？答：許僧之物於己有冒濫，迴轉過來可以稱合自己的心意、歡喜納受，所以制戒；許佛物於人無分，故無混濫，迴轉佛物的情形很少，故不制捨墮。三十捨墮戒的大要，粗略的制立就是這樣。

九十單提

九十單提（九十單墮罪）

將講單提略存六門

將要講解單提法，大略設立六個門類來分析。

第一配三業解成犯相者：
九十之中，有三十一戒是身而非口，如總頌言：女、未、強、脫、覆、與、屏、施、別、過、非、殘、不、外、坐、屏、露、四、三、軍、酒、水、擊、半、白、二、隨、打、搏、宮。
有二十一戒是口而非身，如頌言：故、毀、兩、同、說、道、女、異、嫌、尼、譏、法、恐、怖、疑、發、起、欲、拒、毗、同欲、無根謗二十一。毗尼昔解與年不滿是口業犯，今解不然，律云和尚提、眾僧吉，故知自身作業假他口也。
三十八戒亦口亦身：三十一戒口家作業共身心犯，有七戒口家止業共身心犯。
論前作業亦有三：
一身口作業假他身成，有十九戒，若論自作唯身心犯，若就教人名自口作業假他身故，頌言：掘、壞、牽、用、勸、然、藏、飲、殺、驅、與尼、捉、落寶、高牀七戒俱。
次有七戒自口作業假自他身犯，且如與尼同行，要假自口共期後身業行越界方犯，如頌言：屏露二處敷、四期、索美食。
有五戒自身作業假他口者，如食尼歎食，假尼口業歎身業咽方犯，餘者亦例同，頌言：讚、諫及二聽、與年不滿五。違諫之罪亦有口違諫，且就一相言不盡理。
次論止業共身犯者：覆藏一戒論解不同，伽論云意業犯，此就根本說非但意犯，摩夷亦爾，十誦亦說尼覆重罪亦單心犯；善見云身心犯者，見聞他犯此通名身業未即成犯，若口發露本自無罪，由所見聞止不發露意地覆藏，故口家止業假身心故，頌言：覆、背、足、非時、家、真、不與欲

第一門、配合三業解釋成犯之相：在九十條戒當中，有三十一條戒純屬身業犯而非口業犯。如同總括的偈頌所說：與女人同宿、未受具足戒人同宿、強敷坐臥具、脫（坐臥脫腳床）、覆（覆屋過量）、與（與尼作衣）、屏處坐、施一食處過受、別眾食、過受三鉢、非時食、殘宿食、不受食、外（自手與外道食）、坐（食家強坐）、屏處坐、露處坐、過受四月請、觀軍、軍中宿、軍中發威儀、飲酒、水中戲、以指相擊撾（搔癢令笑）、半月浴、白（得新衣不作壞色而著）、隨順被擯比丘、隨順被擯沙彌、打比丘、搏比丘、突入王宮。有二十一條戒純屬口業犯而非身業犯。如同偈頌所說：故妄語、毀呰、兩舌、同誦、說人粗罪、向未受具人說得道、與女人說法、異語、嫌罵、教誡尼、譏嫌教誡尼者（為飲食故）、教誡尼至日暮、恐嚇、疑惱、發起僧

諍、惡見說欲不障道、拒勸學、毀毗尼、同羯磨後悔、與欲後悔、無根僧殘謗，此二十一條戒為口業犯。過去的解釋認為「給予未滿二十歲人受具足戒」是口業犯，現在的解釋認為並非如此；因為律中說和尚得單墮罪，眾僧得突吉羅罪，由此可知是自己身業造作（度人受具），藉他人（羯磨師）之口而成。有三十八條戒屬於亦口業亦身業：其中有三十一條戒是自己口中造作之業，共同伴隨身、心而犯；有七條戒是自己口中的止息之業（應說而不說），共同伴隨身、心而犯。討論前述自己口中造作之業，又分為三類：第一類、身、口造作業，藉由他人之身而成就，共有十九條戒。如果論及自己親自去作，純粹只是身、心犯；如果是教唆他人去作，就稱為自口造作業藉由他身而成就。如同偈頌所說：掘地、壞生草木、牽引出房、用蟲水澆草木泥土（或用蟲水）、勸足食、燃火、藏他衣鉢、飲蟲水、故斷畜生命、驅逐出房、與尼衣、捉取落寶，再加上高牀等七戒，共為十九戒。第二類、自口造作業，藉助自己與他人之身而犯，共有七條戒。例如與比丘尼同行，必須藉由自己口中共同約定，隨後身業行走越過一界界限，才構成犯罪。如同偈頌所說：屏處與露處二處敷坐具、四種約期、索求美食等。第三類、自身造作業，藉助他人之口而犯，共有五條戒。例如吃比丘尼讚歎所獲之食，必須藉助比丘尼口業讚歎，自己的身業吞嚥，才構成犯罪；其餘各條也是同樣的例則。如同偈頌所說：讚食、不受諫（違諫）、以及二聽（所指待考）、給予年未滿者受具，這五條戒皆屬此類。五條違諫之罪，雖然也有口業違抗的情況，但這裡暫且就身業違抗這一種相狀來說，並未完全窮盡法理。其次討論口中止息之業共同伴隨身業而犯的情形：「覆藏罪過」這一條戒，論典中的解釋各有不同。《摩得勒伽論》（《伽論》）說這是意業犯，這是針對其根本犯心來說的，並非單純只有意業犯；《毘尼母論》（《摩夷》）也是這麼說。《十誦律》也說比丘尼覆藏重罪純由自心起犯。《善見律毗婆沙》說這是身、心犯，因為見到或聽到他人犯戒，這統稱為身業，但此時尚未立即成犯；如果口中發露陳白，本來就沒有罪過，正是由於見聞之後停止而不發露，在意識深處加以隱覆藏匿，所以是口中的止息之業藉由身、心而犯。如同偈頌所說：覆藏、背請、足食、非時入聚落不囑授、自入白衣家〔待考〕、真實淨施衣、不與欲。

第二身口業自作教他不同之義者：

有十二戒自作教他同犯，餘者自作正犯教人即輕，頌言：掘、壞、牽、用、勸、恐、然、藏、殺、飲、無根、捉落寶，自作教他同，莫問為己不為己，過中是損悉同犯。

有十戒教人不為己，於身無潤雖損是可，已得小罪，何者是耶？頌言：屏露與尼衣、高牀七戒俱。此前十戒教人為己，能教犯提，受使者吉；若不為己，受教者提，能教犯吉。此義未盡，如打搏等亦自他俱惱，何不同犯？而獨無根謗、飲蟲水等，俱是無文義決即齊，故知不盡。

此中善見云：輒教誡尼是遮非性，故但三十戒以為性惡，自餘六十悉名為遮。今且序性不須遮名，故頌云：故、毀、兩、說、異、嫌、強、牽、用、譏、不、驅、恐、覆、疑、故、飲、發、說、隨、隨、拒、毀、同、與、不、屏、打、搏、無

第二門、身口業自作與教唆他人同犯或不同犯的意涵：有十二條戒，自己作與教唆他人作，犯同樣的罪；其餘各條戒，自己作屬於正犯，教唆他人作則較輕。偈頌說：掘地、壞生草、牽出房、用蟲水、勸足食、恐嚇、燃火、藏衣鉢、故殺畜生、飲蟲水、無根謗、捉取落寶，這些戒自己作與教唆他人作犯罪相同；不用過問是為了自己還是不為了自己，只要損害成立，全部同犯。有十條戒，教唆他人如果不是為了自己，對自身沒有利益潤澤，雖然造成損害，但可以止於教唆者得小罪（突吉羅）。是哪些戒呢？偈頌說：屏處、露處、與比丘尼衣三戒，加上高牀等七戒，共為十戒。這前述十條戒，如果教唆他人是為了自己，能教唆者犯單墮罪，接受指使去作的人犯突吉羅；如果不是為了自己，接受教唆去作的人犯單墮罪，能教唆者犯突吉羅。這種解釋法理尚未完全窮盡。例如打人、搏擊人等戒，也是自己與他人都受到苦惱，為什麼不列入自作教他同犯那一類？而打搏與無根謗、飲蟲水等，同樣都無律文明文，但依義理決斷則應相等，由此可知上述歸納並不完全。這當中的《善見論》說：擅自教誡比丘尼是遮戒而非性戒；所以只有三十條戒被認為是性惡戒，其餘六十條戒都稱為遮戒。現在暫且序述性惡三十戒，不須列遮戒之名。如同偈頌所說：故妄語、毀呰、兩舌、向未受具人說得道、異語、嫌罵、強敷坐臥具、牽出房、用蟲水、譏嫌教誡比丘尼者（為飲食利養）、不攝耳聽（無知）、驅他出聚落（令失食）、恐嚇、覆藏、疑惱、故殺畜生、飲用蟲水、發諍、惡見說欲不障道、隨順受擯比丘、隨順受擯沙彌、拒諫、毀毗尼（輕呵戒）、同羯磨後悔、與欲後悔、不與欲、屏聽諍論、打比丘、搏比丘、無根謗。

第三持犯差別者：

九十中有十二戒具二持犯，何者是耶？由得羯磨得說麤罪、教誡尼、受功德衣得背請別眾食、囑授入不犯非時食前後入他家、作餘食法不犯足食勸足、七日盡形作口法受故不犯殘宿、不受淨施問主著、如法僧事與欲起。此十二戒由聖開聽作法順教即無其罪，名為作持；若止不作法，身作有違，名止犯；若據作事邊，名作犯。此二犯業思體一而名有異。止法止事畢竟不為名止持，止作二持名體各別。昔解七日手口受竟防無非時名作持，今解不然，七日藥未作口法體合非時食本無日限，由作口法過七日名非時，此乃由口法生，如何得言防名為作持？覆藏昔解亦言作持，此亦不然，頗有順聖教作法覆藏得無罪耶？我非時入村順教作，由是非時入村而無罪得名作持，故知昔非，今存十二。餘無作法順教義，不名作持。

問：教人掘地聖開知淨得防，教人無罪豈非作持？

答：此之十二順教作法，自身得作而無罪過得名作持；知淨語中但開教人，由不開自作故不名作持。

次有二戒作便是持止即是犯，謂覆藏、不攝耳聽戒。餘七十六戒止持作犯、作持作犯義如上解。

今明止犯止持。言止持者有九句分三品：上品一句，識法識犯，不犯根本，復無愚癡不學無知，清淨皎然名上品；中品四句：初識法疑犯、二識法不識犯、三疑法識犯、四不識法識犯，此四不犯根本制為止持，有四無知不及於上名為中品；下品四句：初疑法疑犯、二疑法不識犯、三不識法疑犯、四不識法不識犯，此四皆不犯根本名止持，有八罪劣前二名為下品。

次論止犯九句，有立八句無識法識犯，此翻進趣修學以明止犯，既言止犯由不學生，何有識法識犯，是以但八；今解若翻解以明止唯得八不得有九，若翻修明止即有九句，如不受三衣說淨等解而不作，云何不得有九？識法識犯望根本不作法名止犯，然識教相無有愚癡名為下品；中品四句各得一罪；上品四句各得二罪。以犯門解義罪多為上，翻前持中無罪為上，句法迴換上下可解

第三門、持戒與犯戒的差別：九十條戒當中有十二條戒具足「作持、作犯、止持、止犯」四種情形。是哪些戒呢？由於得到羯磨法差遣，得以向未受具人說粗罪；得到羯磨得以教誡比丘尼；受了功德衣，得以背請食與別眾食；經過囑授（囑告其他比丘）而入村，不犯非時入聚落戒與食前食後入他家戒；作殘食法，不犯足食戒與勸足食戒；七日藥與盡形壽藥作口頭受持法，受持之後不犯殘宿食戒與不受而食戒；對衣物作淨施並問過主人便著用，不犯真實淨施不問主輒著用戒；如法僧事時與欲而後起座離去。這十二條戒，由於佛陀開許，作法順教，便無其罪，這稱為「作持」。如果止息不作法，身行卻違背戒相，稱為「止犯」；如果就其身行造作違背之事而言，稱為「作犯」；這「止犯」與「作犯」二種犯業，思心體性是一體的，只是名稱不同。於法、於事俱止不作，畢竟不為，稱為「止持」。「止持」與「作持」二種持戒，名稱與實體各自不同。過去的解釋認為：七日藥手受、口法受持完畢，防止了非時食罪，這稱為「作持」。現在的解釋認為並非如此：七日藥如果沒有作口法受持，其本體原本就合乎非時食罪，本來沒有七日的期限；是由於作了口法受持，超過七天才稱為非時食；這分明是由作口法而生起的，怎麼能說是為了防非而稱為「作持」呢？過去對「覆藏罪過」的解釋也說是作持，這也是不對的：難道有順應聖教作法去覆藏而得以無罪的嗎？如同我們非時入村，順應佛教作法，因此非時入村而沒有罪過，這才能稱為「作持」。因此可知過去的解釋不對，現在確立只有這十二條戒；其餘戒沒有作法順應佛教的義理，不能稱為「作持」。問：教唆他人掘地，佛陀開許以「知淨」語而說，能

防非，使教人掘地不犯，這難道不是「作持」嗎？答：這十二條戒是順應佛教作法後，自身得以親自造作而沒有罪過，才能稱為「作持」；知淨語當中只開許教唆他人，由於沒有開許自己親自作，所以不能稱為「作持」。其次，有二條戒是「有所造作便是持，止息不作便是犯」，也就是覆藏罪戒與不收攝耳朵聽戒（說戒時不專心聽聞之無知戒）。其餘七十六條戒，都是「止息便持，造作便犯」；作持與作犯的義理如同上述所解。現在說明「止犯」與「止持」：所謂「止持」，共有九種句型，分為三品：上品一句：識知戒法、識知成犯，不觸犯根本戒，又無愚癡、不學、無知諸罪，戒行清淨皎潔，稱為上品。中品四句：一、識法而疑犯，二、識法而不識犯，三、疑法而識犯，四、不識法而識犯。這四種情況都不觸犯根本戒，判為止持；但因為有四種無知，比不上上品，稱為中品。下品四句：一、疑法疑犯，二、疑法不識犯，三、不識法疑犯，四、不識法不識犯。這四種情況也都不觸犯根本戒，稱為止持；但帶有八罪（四句各二罪），劣於前二品，稱為下品。其次討論「止犯」的九句：有人主張只有八句，沒有「識法識犯」這一句，這是倒轉進趣修學的義理來闡明止犯；既然稱為止犯，是由於不修學而生起，哪裡還會有「識法識犯」呢？所以只立八句。現在的解釋認為：如果倒轉「理解」來闡明止犯，確實只有八句，不能有九句；但如果是倒轉「修持」來闡明止犯，就應當有九句。例如不納受三衣、不說淨等戒，明明理解戒相卻不肯依教修作，怎麼會沒有九句呢？「識法識犯」相對於根本不作法而言，稱為止犯；然而因為識知教理相狀，沒有愚癡之罪，稱為下品。中品四句各得一罪，上品四句各得二罪；因為在「犯門」解釋義理時，以罪過多的作為上品，這正好倒轉了前面「持門」中以無罪為上品的原則；句法上下互相替換，是可以理解的。

第四僧尼差別者：

九十中六十九戒僧尼同犯，下尼律有文不煩更數。有二十一戒與尼不同，有三種別：

一有無不同，謂輒教尼、說法至日暮、譏訶教授師，此三尼無次第相生，無意可解。

有十三戒輕重不同，故頌言：作衣、持、屏坐、三期、受讚食、勸足、美、牙角、過量、覆三衣，此之十三作事同，罪有階降故曰輕重，不同之義如律中解。

次有五戒犯同緣異，頌言：背請、足、外道、與年、雨浴衣，如此五戒得罪處齊，名為犯同緣異，故落在不同戒中，廣如律說。文雖如是，今就義更立應有三：一牽他出春冬房，僧尼同犯，夏房僧吉尼提；二毀呰尼，通二眾，僧輕重別；三覆藏一戒，二篇同尼，初篇覆尼重僧輕，諸部不同，如別章解

第四門、比丘與比丘尼戒條的差別：九十條戒當中，有六十九條戒比丘與比丘尼共同犯，在下卷比丘尼律中有明文，不必再贅述。有二十一條戒比丘與比丘尼不同，包含三種差別：第一種是有無不同：指擅自教誡比丘尼、說法直到日落、譏嫌訶責教授師，這三條戒比丘尼沒有；三戒次第相生，義理易明，不須另作解釋。第二種是輕重不同：偈頌說：作衣（為尼作衣戒）、持（持衣與尼戒）、屏處坐（與尼屏處坐戒）、三期（與尼期同道行、與尼期同船行、與俗女期同行）、受讚歎食、勸足食、美食、牙角針筒、過量坐具、覆瘡衣、三衣等。這十三條戒，造作之事相同，但結罪有階層高低降等，所以稱為輕重不同的義理，如同律文中的解釋。第三種是所犯

相同而因緣各異：偈頌說：背請食、足食、外道自手給食、與未滿二十歲人受具、雨浴衣。這五戒所結的罪相同，而成犯因緣各異，稱為犯同緣異，因此被歸列在互不相同的戒條中，詳如律文所說。文句雖然如此，現在依據義理另外安立，應有三條：一、牽引他人出春天與冬天的房舍，比丘與比丘尼同犯；夏天房舍則比丘犯突吉羅，比丘尼犯單墮罪。二、毀呰戒：比丘尼造犯則辱罵僧尼二眾皆結單墮罪，比丘造犯則對二眾輕重有別。三、覆藏這一戒僧尼同有而分屬二篇：尼在初篇（波羅夷），僧在墮篇（波逸提），故尼重僧輕。諸部律派不同，如另一章篇中詳細解釋。

第五沙彌時作方便進受具戒者：

二十二戒有任運義，自餘諸戒無教人同犯故無任運。何者是耶？即前第二番教人同犯者是，不煩更數。雖然猶少有差別：露處全非任運，屏處容有半是；若永去全非，若暫去者二宿在界外即得有任運受戒竟犯。

更約九十以明條相，有九種別：

一從妄語至壞鬼神村有十一戒，明守口攝意身莫犯善調三業行；

二從異語惱僧盡覆屋過三節有九戒，明善將人心隨護眾意不相惱行；

三從輒教誡尼至與俗女同行已來有十戒，明遠避嫌疑離染淨行；

四從施一食盡過受四月請已來有十七戒，明內資節量少欲知足行；

五從觀軍陣至不作三染色已來十三戒，明計意任緣離諸放逸修習出道無著行；

六從故斷畜生命至與賊同行有七戒，明常行遠離修慈愍物行；

七從說欲不障道至不攝耳聽戒有六戒，明深心信解敬順諸佛教法行；

八從同羯磨後悔盡無根謗有七戒，明同住安樂不相嬈惱詳和無二共相遵奉行；

九從突入王宮盡此篇來有十戒，明衣服外儀節量謹攝無違行

第五門、沙彌時期造作方便而後進受具足戒的情形：有二十二條戒具有「任運成犯」的義理，其餘各戒因為沒有「教唆他人同犯」的規定，所以沒有任運成犯的可能。是哪二十二條呢？就是前面第二段所列「教唆他人同犯」的戒條，不必再重複列舉。雖然如此，其中仍有些微差別：在露處完全不構成任運犯；在屏處則有一半容許構成任運犯。如果受教者永遠離去，就完全不構成任運犯；如果只是暫時離去，受教者在界外宿了兩夜，教唆者受具足戒之後，就可以有任運成犯的可能。進一步依據九十條單墮戒來說明戒條的相狀，共有九種差別：一、從故妄語戒開始到壞鬼神村戒為止，共有十一條戒，闡明「守口收攝心意、身業莫造犯，善加調伏三業」的修行。二、從異語惱僧戒開始到覆屋超過三節戒為止，共有九條戒，闡明「善加體恤他人之心、隨順護念大眾心意、不互相惱亂」的修行。三、從擅自教誡尼戒開始到與俗女同道行戒為止，共有十條戒，闡明「遠遠避開嫌疑、遠離染污之清淨行」。四、從施一食處戒開始到受超過四月請戒為止，共有十七條戒，闡明「飲食等資身之物有所節量、少欲知足」的修行。五、從觀軍陣戒開始到不作三種染壞色戒為止，共有十三條戒，闡明「審察心意任順因緣、遠離各種放逸、修習出世解脫道無所執著」的修行。六、從故斷畜生命戒開始到與賊同道行戒為止，共有七條戒，闡明「常行遠離造惡、修習慈悲憐愍眾生」的修行。七、從說欲邪見不障道戒開始到說戒時不專心聽

聞之無知戒為止，共有六條戒，闡明「以深切信心理解、敬順諸佛戒律教法」的修行。八、從同羯磨後悔戒開始到無根誹謗戒為止，共有七條戒，闡明「同住安樂、不互相擾惱、祥和無二、共同遵奉戒律」的修行。九、從突入王宮戒開始到本篇戒條結束為止，共有十條戒，闡明「衣服外在威儀節度謹慎收攝、無所違犯」的修行。

第六隨難問答者：

問：故作為重，戲即犯輕，何故藏他衣鉢二俱犯提？

答：妄語非惱境故，有情過犯，戲即無情過；論藏惱境，雖能藏者心有輕重，前人受惱不殊，是故俱犯。

問：下眾猶是惱境，故應犯提？

答：同類比丘受惱情重，復能礙於布薩故重提；異類設令毀破，受惱未有諍訟，不能障礙僧事，所以犯輕

第六門、隨順難點問答：問：故意造作妄語是重罪，開玩笑嬉戲妄語就犯輕罪；為什麼藏匿他人的衣鉢，無論是故意還是開玩笑嬉戲，兩者都同樣犯單墮罪？答：妄語並不是直接惱亂外境的實事，所以是就內心情過的輕重論罪：故作則情過重而犯重，嬉戲則無深情過而犯輕。而藏匿衣鉢是直接惱亂對方的實境，雖然藏匿者的心意有輕重之分，但對方所承受的惱亂卻沒有兩樣，因此兩者同樣犯單墮罪。問：下位的大眾（如沙彌、式叉摩那等）依然是能受惱亂的對象，為什麼不犯單墮罪而只犯輕罪？答：同類的比丘受惱亂，其情勢嚴重，而且能夠障礙半月布薩僧事，所以判為較重的單墮罪；不同類的下眾，縱使毀辱破斥，其受惱亂還不至於引發大諍訟，不能障礙僧事，所以結罪較輕。

問：謗戒中七聚謗罪階降，何故毀呰一提？

答：謗既損惱有增微故結罪階降；毀呰直就受惱邊制。

問：若爾我以四重毀受惱重，吉羅毀亦應輕？

答：毀呰有二，惡法皆提善法皆吉；其謗中唯有惡法謗無善法謗，故不相竝。

問：若爾毀呰惡法中何故無階降？

答：謗本有三義：一為損惱，二為治罰，三要對人前；毀呰唯有損惱闕無治罰，故無階降

問：誹謗戒當中，依據七聚罪名來誹謗，得罪有階層高低；為什麼毀呰辱罵戒卻一律只結一個單墮罪？答：誹謗罪既然損害惱亂有加深與微細的差別，所以結罪有高低等級；毀呰辱罵則是直接就對方「承受惱亂」這一邊來制定，所以不分階降。問：如果是這樣，我用犯四波羅夷重罪來毀呰罵人，對方受惱亂很重，如果用犯突吉羅來毀呰，也應當結罪較輕才對？答：毀呰有二種：以惡法相罵都犯單墮罪，以善法相罵都犯突吉羅罪。而誹謗戒中只有誹謗他人犯惡法，沒有誹謗他人修善法的，所以兩者不能相提並論。問：如果是這樣，毀呰他人有惡法當中，為什麼沒有罪名的階降呢？答：誹謗本來具備三種意義：一為了損害惱亂，二為了引發僧團治罰，三、必須在僧眾前說。而毀呰罵人只有損害惱亂，缺少了引發治罰的意義，所以沒有罪名階降。

問：謗通二眾，如何尼毀比丘及尼別人提，僧局同類？

答：謗據擯治，毀呰有尊卑上下違敬之咎故有輕重。尼罵大僧眾吉，為之義稀；應可僧罵尼眾提，為之數故。若爾謗大僧稀亦應輕？答：以別人相惱數故，大僧知法罵眾義稀，故二眾俱吉

問：誹謗通於二眾，為什麼比丘尼毀罵比丘或比丘尼的「別人」（個人）都犯單墮罪，而大僧辱罵卻局限於同類比丘才犯？答：誹謗是依據將人擯除治罰來結罪；毀呰辱罵則有尊卑上下違背恭敬的過咎，所以罪有輕重。比丘尼辱罵大僧僧團只得突吉羅罪，是因為這種事理極少發生；依此理，比丘辱罵尼眾應犯單墮罪，因為這種事較多。問：如果是這樣，比丘尼誹謗大僧僧團的事也很稀少，也應當判輕罪才對？答：因為惱亂「別人」（個人）的事很多，大僧知法懂理，辱罵僧團的事極為稀有，所以僧尼二眾互罵僧團都只結突吉羅罪。

問：妄語戒著於大眾中，餘戒何故不著？

答：妄語七眾俱犯提，毀呰兩舌等唯比丘提餘皆輕，所以不著

問：妄語戒文當中明確標註『於大眾中』，其餘各戒為什麼不標註？答：妄語是七眾弟子造作都同樣犯單墮罪，而毀呰、兩舌等戒，只有比丘犯單墮罪，其餘六眾都只犯輕罪，所以那些戒文就不標「於大眾中」。

問：同室戒通道俗，坐行船等道俗別者何耶？

答：比丘共二女坐盡日教授不教授有異，所以須離。答論宿者比丘及尼俱無教授義。比丘共二女同行者，尼兼二開：一難故，二多伴故，俗女即異故宿即義齊。其同船者招譏損重，不如俗女，故不相竝

問：同室宿戒通於出家與在家人，至於共坐、同行、同船等戒，出家與在家人卻有所差別，這是為什麼？答：比丘與比丘尼、在俗女二類女人共坐，整天教授與不教授有所不同，所以必須分開制戒。說到同宿，比丘與比丘尼之間都沒有同宿教授的道理；比丘與二類女眾（比丘尼與俗女）同道行，比丘尼具備二種開許緣由：一是遇難險阻，二是多有同伴，俗家婦女則不然；至於同宿，夜間既無教授之義，尼與俗女即無差別，故同室宿戒通攝道俗。同船的情況，與尼同船所招的譏嫌損害，不如與俗女同船之重，所以二者不能相提並論。

問：共女宿何故無過三夜戒？

答：佛制不聽與女同室故本不開故。伽論云：若與一女人相續過三夜，但有同室罪，無過三夜罪。今解與女同宿雖制不聽，亦有過三夜罪；若與女人同宿不結過三夜者，過量不處分即是犯，不應有妨難罪

問：與婦女同室宿，為什麼沒有「超過三夜」才犯的戒條？答：佛陀制定不准許與婦女同室宿，本來就完全沒有開許過。所以《伽論》說：如果與一個女人連續同宿超過三夜，只有同室宿罪，沒有過三夜罪。現在的解釋認為：與女人同宿雖然佛制不准許，但也應當有過三夜罪；如果與女人同宿不結過三夜罪，那麼造房戒中房舍過量、不向僧乞處分，本身即已成犯，也就不該另有「有妨處、難處」之罪了。

問：若結二罪者，何故四分唯言天男者？

答：前已制故，為異前戒故著天男；若言男故女不犯者，同誦中亦言修羅男可共女人共誦不犯，是故未受具者除比丘及尼餘者是也，除中通二眾故知取中通五眾。

伽論更問：初禁其宿後開二三夜犯，何故觀軍戒中初制見犯後開二三夜，別立戒本猶有直見犯者何？

答：未受戒中本犯由從宿，後開二三夜永無初宿犯；軍本由於觀犯，後緣開三夜戒本過三犯，觀軍非是宿，猶有觀軍犯

問：如果結二種罪，為什麼《四分律》中只說「天男」？答：因為前面已經制定了共女宿戒，為了區別於前戒，所以才特別寫出「天男」。如果說只寫天男所以女人就不犯，那麼在同誦戒中也說「修羅男」，難道就可以與女人共同諷誦而不犯嗎？因此所謂未受具足戒的人，除了比丘與比丘尼之外，其餘的人都是；「除外」通於僧尼二眾，由此可知「取入」通於其餘五眾弟子。《伽論》進一步問：起初完全禁止同宿，後來開許宿二三夜、過三夜才犯；為什麼在觀軍陣戒中，起初制定看見軍陣就犯，後來開許二三夜，另外立一條戒（過三夜戒），卻依然有單純看見就犯的罪呢？答：未受戒人同宿戒中，根本犯相是由於同宿而起，後來開許宿二三夜，就永遠沒有最初（第一夜）同宿即犯的情況；而軍陣戒根本是由於觀看軍陣而犯，後來因為因緣開許宿三夜，戒本是結過三夜犯，但觀軍陣並不是住宿，所以依然有看見觀軍陣即犯的罪。

問：依此律破僧出血二蘭名雖輕而業甚深，說亦壞眾同犯於提者，何故四分說麤戒中云但除二篇不序偷蘭？

答：以名輕重，若序蘭名人謂餘蘭亦提，止濫故略

問：依照本部律，破僧與出佛身血這二種偷蘭遮罪，名稱雖然較輕，但業報極其深重；向人宣說也會毀壞僧眾，同樣犯單墮罪，為什麼《四分律》在說他粗惡罪戒中說「但除二篇」，卻不列出偷蘭遮罪？答：這是依罪名的輕重而定；如果列出偷蘭遮的名目，人們會誤以為其餘一切偷蘭遮罪說了也都犯單墮罪；為了止息這種混濫（避免混淆），所以省略不列。

問：說初二篇同犯於提者，謗他初二罪輕重者何？

答：謗他初二有治罰義，損有深淺故罪輕重；說他初二無治罰義，就壞眾處齊故結一品

問：說他人犯初篇（波羅夷）與二篇（僧殘）同樣犯單墮罪，為什麼誹謗他人犯初篇與二篇罪卻有輕重不同呢？答：誹謗他人犯初二篇，具有引發僧團治罰的意涵，對他人的損害有深有淺，所以罪有輕重；向人宣說他人犯初二篇，沒有引發治罰的意涵，單純就損害僧眾（壞俗人信心）這一點而言是均等的，所以結成同一等級的罪。

問：大妄語身現相與口同重者，我得道現通亦應得提，何故賓頭盧現通得吉？

答：妄語身現表口是重。

問：若爾王舍城人言得羅漢者，取鉢即身表口，亦應得重？

答：口言得道凡聖俱能，說有濫故說重；通唯聖現凡夫不能，無濫故輕。

問：凡夫亦得通者即是俱濫？

答：凡夫說即易，得通者少即是難也

問：大妄語戒中，身體顯現證果之相與口頭說得道同樣是重罪，如果我已得道而顯現神通，也應當得單墮罪，為什麼賓頭盧尊者顯現神通只得突吉羅罪？答：大妄語中以身現相，即是在表示口說（等同口說），所以同是重罪。問：如果是這樣，王舍城的人說誰得阿羅漢誰就飛空取鉢，尊者飛身取鉢就是以身表口，也應當得重罪才對？答：口頭說自己得道，凡夫與聖人都能說，容易產生冒濫，所以說重；顯現神通唯有聖人才能做到，凡夫做不到，不會產生冒濫，所以罪輕。問：凡夫修得神通也能顯現，那豈不是同樣會冒濫？答：凡夫口說證果很容易，真得神通的人極為稀少，這就是難以冒濫的地方。

問：此戒凡夫一向無犯，聖人一制已後更無重犯，此教便成無用？

答：今制此戒正為凡夫。

問：凡夫無實何能得犯？

答：今制聖以遮凡，聖已被制更無說理，後若說者即知是凡

問：這條戒凡夫一向無從犯起（因為凡夫沒有真實證果），聖人受了一次制定之後，更不會再次重犯，這條教法豈不成了沒有用處？答：現在制定這條戒，正是為了防範凡夫。問：凡夫沒有真實證得過人法，怎麼能犯這條戒？答：現在是藉制約聖人（不得說實得）來遮止凡夫（妄說）；聖人一經制戒之後，更沒有向人宣說的道理，以後如果有人宣說自己得道，就知道必定是凡夫了。

問：此戒本何不除增上慢？

答：起時無故，略在通開。

問：釘杙著樹隨釘多少一一結提，畜生何故不隨壞提？

答：艸木多有生分出相，隨所壞處皆障他一分生不起故，是以隨壞得提；畜生唯一假命，以要待死方名斷命故犯一罪。又解遮性不同，制意輕重故

問：這條戒的戒本中為什麼不像大妄語戒那樣列「除增上慢」的開緣？答：因為制戒緣起時沒有增上慢的因緣，所以略去，含攝於一般通用開緣之中。問：把木樁（杙）釘入樹身，隨著釘下多少，每一處都各結一個單墮罪；殺害畜生為什麼不隨著傷毀的部位一一結單墮罪？答：草木具有多處生長之分，各處生長之相不同，隨著所破壞的地方，都障礙了那一分生機使其無法長出，所以隨著所壞各處各得單墮罪；畜生只有一條（假合而成的）命根，必須等到其生命斷絕才稱為斷命，所以只結一罪。另一種解釋：這是因為遮戒與性戒的性質不同，制戒的意旨輕重有別。

問：餘三口過但作即犯不待僧制者，何故惱僧戒中要待僧制耶？

答：餘之三業一正相違、二損惱處重，是故即犯；綺語不爾，故要待僧制

問：其餘三種口過（妄語、毀呰、兩舌），只要造作就立即成犯，不需等待僧團諫制；為什麼異語惱僧戒中，一定要等待僧團作白羯磨制止呢？答：其餘的三種口業，一是所言直接與正理相違，二是損害惱亂之處極重，所以一作立即成犯；綺語則不是這樣，所以一定要等待僧團制止。

問：一切諫戒諫竟即隨犯，何故此戒白竟未犯？

答：此是惱僧非是諫法，直是僧制白竟未違制，要待更作方是違制，就後結犯與諫不同

問：一切諫戒，白四羯磨三讀（三諫）完畢即隨犯，為什麼這條惱僧戒作白完畢時還不算違犯？答：這是惱亂僧眾，並非正式的僧諫之法，純粹只是僧團加以制止；作白完畢時還沒有違背制止，必須等到他再次造作時才是違背制止，是針對後來的造作而結罪，所以與一般的諫戒不同。

問：上轉僧物、下尼互用及屏處敷具戒，各序三種僧物，同異云何？

答：迴僧中正取許僧，敷具及互用唯取已捨與僧，以俱是僧物故各序三種，須辨不同

問：上面轉變僧物戒、下面比丘尼互用僧物戒、以及屏處敷僧臥具戒，各自列出三種僧物，其同異如何？答：迴轉僧物戒中，正取的是施主已應允施僧、尚未交付之物；敷僧臥具戒以及互用僧物戒，只取已捨施（交付）僧團之物；因為都是僧物，所以各自列出三種，必須辨別其不同。

問：惱他戒中開親友不簡淨穢，出房戒中局是清淨不除親友者何？

答：前是俗人處，屬先借者，親友無強故開，非僧住處故不簡淨穢；此是僧房，淨者有共住義，穢者驅出無犯

問：惱亂他人（強敷）戒中，對親友開緣不犯，且不簡別對方是清淨或犯戒；驅逐他人出房戒中，卻局限於清淨者，也不為親友開緣，這是為什麼？答：前者是俗人的處所，權利屬於先借用的人，親友之間沒有強行奪取的用意，所以開許；且那不是僧團住處，所以不挑剔清淨與染污。後者是僧房，清淨的比丘有共住的權利；如果是犯戒染污的人，將他驅逐出去則沒有犯罪。

問：有看覆戒何故無自覆戒？

答：不看覆時房成得受用，自覆過三節結罪竟房無用義，亦可看覆尚不聽豈況自覆乎

問：有看覆屋戒，為什麼沒有自己親自覆蓋過量的戒？答：不去觀看覆屋時，房屋蓋成還可以受用；如果是自己親自覆蓋超過三節，結罪完畢之後，該房便不得受用；也可以說看人覆屋尚且不准許過量，何況是自己親自覆蓋呢？

問：教誡戒中何故但請比丘不請佛者？

答：若請佛教授有二種過：一違八敬教，二違本要期自誓受心；若請大僧反前二失。

問：若爾佛已遣尼半月往僧制請教授，愛道何故不往請僧而更求佛者？

答：尼雖蒙佛制大僧未制半月教尼，愛道懸知請亦不得，故來求佛請敕比丘往教誡尼。

問：佛何故不自教授？

答：佛作即不可不通末代故，僧作便通

問：教誡比丘尼戒中，為什麼只請比丘教誡而不請佛陀親自教誡？答：如果請佛陀教授，有二種過咎：一是違背八敬法的教敕，二是違背當初要期誓願領受的心念；如果請大僧教誡，則正好避免了上述二種過失。問：如果是這樣，佛陀已經派遣比丘尼每半月前往僧團請求教誡，大愛道比丘尼為什麼不前往請僧，反而更來求佛陀？答：比丘尼雖然承蒙佛陀制定此法，但佛陀尚未對大僧制定半月教誡比丘尼的規則；大愛道預先知道就算去請也請不到，所以來求佛陀，請佛陀敕令比丘前往教誡比丘尼。問：佛陀為什麼不自己親自教誡？答：佛陀親自教授則不可（不能立為常法），因為無法通行末代；由僧眾作則可通行後世。

問：僧不差中說八敬法何故不犯提？

答：昔解八敬文定過微，故說法滋廣邪正難分，故吉提有異。日非說法及敬皆得吉羅，以不言故。今解說法八敬無別，輕重二名互顯故。又日非說法八敬亦得二罪，而律云吉羅者，此結日非罪不結不差罪者，戒本已結竟故

問：僧團未差派教誡比丘尼，比丘卻去對比丘尼說八敬法，為什麼不犯單墮罪？答：過去的解釋認為八敬法文字固定，過失微薄；而演說一般佛法範圍廣大，邪見正見難以分辨，所以說八敬法得突吉羅、說法得單墮，二者有所差別；在非教誡日（不合規定的日子）說法以及說八敬法，都得突吉羅罪，因為律文沒有特別明說。現在的解釋認為：說佛法與說八敬法沒有差別，輕重二種罪名互舉相顯（舉此顯彼），故說八敬亦同犯提；又在非規定日子說法或說八敬法，也都得二種罪；而律中說得突吉羅者，這是結「日子不合」的罪，不另外結「未經差派」的罪，是因為戒本中已經結過了。

問：教誡戒中差與不差日非教授俱犯吉者，後戒亦差與不差說至日暮亦應俱提？

答：僧差說法至日暮者，眾法攝尼不敢輒往故犯提；不差說者無於眾法攝受於尼，尼去無罪過由我微，俱提不含輕重故作異名。日非之中亦僧差者重不差罪輕，俱吉羅通於輕重故同結一名，理有階降彼此相似，竟有何妨

問：教誡戒中，差派與未差派，在非規定日子教授都同樣犯突吉羅罪；後面的戒也是差派與未差派，說法直到日落，也應當都犯單墮罪才對？答：經僧團差派而說法直到日落的人，僧團的羯磨法攝受了比丘尼，比丘尼不敢擅自離去，所以比丘犯單墮罪；未經差派而說的人，沒有依據僧團之法去攝受比丘尼，比丘尼隨時離去沒有過錯，比丘自身的過失較輕微；若兩者都結單墮罪，因單墮罪不能含攝罪相的輕重，所以分別立不同的罪名（差者結單墮、不差者結突吉羅）。

在非規定日子說法之中，也是經僧差派者過失重，未經差派者罪過輕；但突吉羅通於輕重二品，所以同樣結為一個罪名，理則上其實有階層高低，兩戒情形相類，究竟有何妨礙呢？

問：受尼贊食犯提，何故受酥油等犯吉？
答：財物利重情著難捨，勸捨義稀致受不數，是以制輕；食無獨食勸辨義易致受義數，所以須重。酥油外用歎勸亦稀，是故亦輕。大僧歎尼義稀受亦不數，是以制輕。
問：若爾何故過受戒中亦食提衣等吉者？
答：食是資身最急，人喜受故，又受用體壞損惱施主，是以重；然施主造福德舍安襯身衣，聽一宿受用不聽將去，過受義稀，設過受用衣鉢不壞猶屬施主，損惱義微；過受然燈及塗足油雖體壞盡身外而用，過受義稀故輕

問：接受比丘尼讚歎所得的食物犯單墮罪，為什麼接受酥油等物只犯突吉羅罪？答：財物利益較重，施主貪著難以捨棄，勸人布施財物的事較為稀有，導致比丘受領的次數也不多，所以制罪較輕。飲食沒有獨食之義，勸施主籌辦很容易，導致受食次數頻繁，所以必須制重罪。酥油作為外用，讚歎勸施的情況也很稀少，所以也判輕罪。大僧讚歎比丘尼的情形很少，受食也不頻繁，所以制罪較輕。問：如果是這樣，為什麼在一食處過受戒中，也是飲食犯單墮罪而衣服等物只犯突吉羅？答：飲食是資養色身最迫切的需要，人人歡喜接受；而且受用之後實體損壞消滅，損惱了施主，所以結重罪。然而施主建造福德舍（布施客舍），安置襯身衣（鋪襯身體的寢具衣布），只准許住宿一晚受用，不准許帶走；過量受用的情況很稀有，縱使過量受用，衣鉢實體沒有損壞，依然屬於施主，損惱之義極其微薄。過量受用點燈與塗腳的油，雖然實體耗盡，但屬於身外之用，過量受用的情況很稀少，所以結輕罪。

問：別眾戒中開有七緣，何故展轉戒中唯開病緣及施衣時不開餘五？
答：作衣、道行、船行、大會，如此四時由飲食難得，施主好心請食於身有益不惱施主，故須開之；今既二家請食，食即豐饒何得開耶？開即長貪惱他唯損無益故不開之。其沙門食者，彼為益外道亦無施主可惱故須開；今若開背佛弟子受沙門請者，損佛弟子失利處深，開成大損是故閉也。而為利比丘故益施主具得衣食二福果故，準此二戒言衣時者，不受衣一月受衣五月，除此已餘時勸化作衣并施衣者，故知時中勿問病與不病有衣無衣施。
問：若爾何故戒本唯言病及施衣不別開時？
答：戒本無時下有時文即疑不開，戒本無捨請下有捨請亦應不開

問：別眾食戒中開許有七種特殊因緣，為什麼展轉食戒中唯獨開許病時以及施衣時，而不開許其餘五種？答：作衣時、道路行走時、坐船航行時、大眾集會時，在這四種時候，因為飲食難以獲得，施主發好心請吃飯，對比丘色身有益，也不會惱亂施主，所以必須開許。如今既然有兩家施主請吃飯，飲食已經豐饒充足，哪裡還能開許展轉食呢？如果開許就是助長貪心、惱害他人，純粹只有損害毫無益處，所以不予開許。至於吃沙門食，那是為了利益外道，也沒有在家施主會受惱亂，所以必須開許。如今如果開許違背佛弟子的請託而去接受沙門的邀請，損害佛弟子、使其失掉利益之處極深，開許會造成極大損害，因此不開許（遮止）。（開病時）是為利益

比丘；（開施衣時）是為利益施主，令其兼得施衣、施食二種福果。準照這二條戒，所謂「施衣時」，指未受迦絺那衣時的一個月內，受迦絺那衣時的五個月內；除了這段時間之外，其餘時間勸化作衣並施與衣物的人，也同樣算作施衣時，由此可知在這衣時之內，不用過問是有病還是無病、有施衣還是無施衣，都開許展轉食。問：如果是這樣，為什麼戒本中只說病與施衣，沒有另外開許衣時？答：如果因為戒本中沒有列出衣時、在戒本之後才有衣時的說明，就懷疑不開許；那麼戒本中沒有列出「捨請」、其後才有捨請的文句，難道也應當不開許嗎？

問：衣本背前家取後家不犯者，亦可食背前家取後家應無犯？

答：食本體壞致惱施主故犯，衣本體現常存不惱施主故不犯。如似背九十日安居止得吉羅，以是生食體未壞故；背一日請重，以是熟食體壞故。

問：準祇律作念而捨須至三說，不如今律要須實捨，未知六念中第二三說餘一說者何？

答：第二念一防不作念吉、二防背請提，以防二罪故須三說，餘闕後義故俱一說。

問：第四念何不作念已防不說淨提？

答：衣本別屬不得即當說淨，所以不防；食味通故得防。

問：若爾別眾食亦是味通，作念竟應防別眾提？

答：食味雖通若聽別者致念破僧，是故不開。又解前捨義通味復是通，故念當捨；別眾者念不別後時更別，不順味通故不得也。此中四分云：若一日受十家請，第二家若食犯一提八吉，以初是前餘九皆是後請故；若背九家得九吉，以不捨故，捨即無罪。伽論云：若受前家請往至座上未食前家，更有異家送食，若食後家食犯背罪；先食前家食已即座上更食後家食，不犯。四分云：或食已更得食者，受前家食已更受餘家食，乃可犯足不犯背請；或一處有前食後食者，謂一施主前後再設五正食，食雖有二以主是一亦無背請，乃可犯足。明了論云家邊請不具足食，疏云：有施主請比丘中食，即往赴彼從餘施主家邊度，此家施主見比丘請暫過路遠乞大德為我食小食，即設蒲闍尼，比丘進少許而去，後於彼家食無罪，由非先時逆請故。論云教化作得食，解云：比丘入施主家教化得蒲闍尼食不得飽，更進餘家得蒲闍尼食亦無罪，非先時逆請故。論云常食，解云：於施主家食蒲闍尼竟，還本住處食常住僧食無罪；若已受他請中前於本住處食蒲闍尼已往施主家食，得提。論云憐愍食此食不礙次第傳食，解云：若受三家請依前請次第傳食二家蒲闍尼無罪，若逆次第食得提，食第三家食時不得罪，第二家食進一黏方得提；若衣食具若病故逆受無犯。論云有因緣受四月請，解云：比丘受請得極四月，過即吉羅；若久請者屬施主故，一年三時聽一時；若受四月請，中前餘處食蒲闍尼，中前還此受請處更食蒲闍尼無犯，是常食處故。廣如別章。

問：別眾戒中言施主者，為通道俗為但俗人？

答：婆論云不問道俗皆成施主，俱有別眾過。又解要是俗人而作施主方有別眾。何者？在家貯畜食具或有別請，故出家不爾，故律云為愍自衣家故。又善見云沙門食不犯者，或有同法沙門及外道沙門是也。首解云：四方僧食無別眾罪，故須說有施主者為簡此也。二解既爾，宜就急好，故云沙門施食者在此沙門釋子法外出家者是，故知內道沙門亦是犯位；而言愍白衣者，亦可從多或從緣起說。雖然要是持戒人來不與者犯，犯戒非也。安居云善比丘來應與，惡比丘來不應與

問：衣服本來違背前一家而取後一家的不犯戒，難道飲食違背前一家而取後一家的也應當不犯嗎？答：飲食的實體在受用後會毀壞，因而會惱亂施主，所以犯戒；衣服的實體始終長久存在，不會惱亂施主，所以不犯戒。這就如同違背九十日安居（所受安居請）只得突吉羅，因為它

好比生食，其體未壞；違背一日之請則結罪較重（得波逸提），因為它好比熟食，其體已壞。問：依照《摩訶僧祇律》，生起心念而捨請必須說三次，不像本部律（四分）必須實際捨請（作念不足）；不知道在六念法當中，為什麼第二念要說三次，其餘念只要說一次？答：第二念一是防範不作心念的突吉羅罪，二是防範背請食的單墮罪；因為要防範這二種罪，所以必須說三次；其餘各念缺少後面的防罪意涵，所以都只說一次。問：第四念為什麼不在作念之後防範不說淨的單墮罪？答：衣服本來個別有所屬，作念不能充當說淨，所以無法防範；而飲食之味通於眾人，所以能夠藉著作念來防範。問：如果是這樣，別眾食也是食味通於大眾，作念完畢之後應當也能防範別眾食的單墮罪？答：食味雖然通於大眾，但如果聽任各自分別去吃，將導致僧眾離心、破壞僧眾，所以不予開許。另一種解釋：前面的捨請，其意涵通達，食味也是相通的，所以作念即可充當捨請；而別眾食，即使作念想要不分別，往後仍舊分別去吃，不順應食味通同的大眾之義，所以不能防範。這當中《四分律》說：如果一天接受十家邀請，在第二家如果吃了，就犯一個單墮罪與八個突吉羅罪；因為第一家是前請，其餘九家都是後面的邀請；如果背棄了九家，就得到九個突吉羅罪，因為沒有捨請；如果捨請了就沒有罪過。《伽論》說：如果接受了前一家的邀請，前往到了座位上，還沒有吃前一家的食物，又有別家送食物來；如果吃了後一家的食物，就犯背請罪；如果先吃完前一家的食物之後，當場在座位上再吃後一家的食物，則不犯戒。《四分律》說：或者已食（足食）之後又得食物，接受了前一家的食物之後，又接受其餘一家的食物，這只會犯足食戒，而不犯背請戒。或者同一個地方有前食與後食，是指同一位施主前後兩次陳設五種正食；食物雖然分為兩次，但因為主人是同一個，所以也沒有背請之罪，只會構成犯足食戒。《律二十二明了論》說：路過人家門邊臨時受請的不具足（非正式）之食。註疏解釋說：有施主邀請比丘去吃中飯，比丘隨即前往赴約，途中從另一位施主家門邊走過；這家的施主看見比丘，請求道：「大德只是路過，前路尚遠，請為我吃一點少許食物。」隨即陳設正食（蒲闍尼），比丘吃了一點點便離開；後來到了原本預定那家吃飯，沒有罪過，因為這並非事先預先約定的邀請。該論又說：教化作得食。解釋說：比丘進入施主家教化募得正食，沒有吃飽，進一步到另一家又募得正食，這也沒有罪過，因為不是預先約定的邀請。該論又說：常食。解釋說：在施主家吃完正食之後，回到自己原本的住處吃常住僧食，沒有罪過；如果已經接受他人邀請，在中午之前先在自己本住處吃了正食，然後又前往施主家去吃，則得單墮罪。該論又說：憐愍食，這種食物不障礙按順序傳遞受食。解釋說：如果接受了三家的邀請，依照前面的約定順序輾轉去吃兩家的正食，沒有罪過；如果逆著順序去吃，則得單墮罪。吃第三家的食物時，不得罪；吃第二家的食物，須吞下一團（一咽）才結單墮罪；如果為了衣食具足，或是因為疾病的緣故逆向受食，則不犯戒。該論又說：有因緣受四月請。解釋說：比丘接受邀請最多能達四個月，超過就得突吉羅罪；如果是長久邀請的常請，決定權屬於施主；一年三季當中聽許接受一季。如果接受了

四個月的請，中午之前在別處吃了正食，中午之前又回到這受請之處再次吃正食，沒有罪過，因為這是常食之處的緣故；詳細如另一章中所說。問：別眾食戒中所說的「施主」，是通於出家人與在家人，還是單指在家人？答：《薩婆多論》說：不論是出家人還是在家人，都能成為施主，都具有別眾食的過失。另一種解釋：必須是在家人作為施主，才構成別眾食。為什麼呢？因為在家人囤積貯蓄食物，有時會有分別單獨的邀請；出家人則不然，所以律中說「為了愍念白衣居士家的緣故」。又《善見論》說：沙門食不犯戒的情況，是指同法沙門以及外道沙門。首律師（智首）解釋說：四方僧食沒有別眾食的罪，所以必須說有施主，就是為了簡別四方（十方）僧食。兩種解釋既然都成立，宜採取較嚴格（從嚴）的一說為好。所以說沙門施食者，是指在這沙門釋子佛法之外出家的人，由此可知佛教內部的沙門也是結犯的對象；而經律中說憐愍白衣，也可以說是順應多數情況，或是順著當初制戒的起因而說。雖然如此，必須是持戒之人前來，不給他吃才犯戒；對於破戒之人則不犯。如安居條文中說：善比丘前來應當給食，惡比丘前來不應給食。

問：若有請坐禪等師然次至不能者何？

答：有解坐禪誦經佐助眾事人亦應食，唯除惡戒如五分說。又解禪師等是別請非僧次，法師律師亦復如是

問：如果有施主指名邀請坐禪等師，然而依照僧次輪到的卻是不會坐禪的人（不能者），該如何處理？答：有一種解釋認為，坐禪、誦經、以及協助大眾事務的人，輪到僧次時都應當去受食，唯獨除開惡戒之人，如《五分律》中所說。另一種解釋認為，禪師等是個別邀請，不是僧次的邀請，法師、律師也是如此。

問：要一處四人食方犯別提耶？

答：不爾。故善見云：一時受食已各分二處食犯。何故？為一時受食故。別乞亦爾，故彼云各去一時受各一處食及別乞別去一時受食皆犯。

問：何故得僧次者不犯？

答：即是雜眾異人不敢異計故，亦可既遍四方僧皆蒙請故無別眾。首解：雖是別請若非正食，無一日充身長道之義本自無罪，故婆論云四人已上非正食故無罪。

昔解不淨食不合同味不犯別眾，若爾非法羯磨亦不合同遵應不犯別眾？答：非法詳集容可反非為如，故制令犯；食中不爾，既是不淨設往不能迴令作淨，往而無益是故不犯。今解成別，雖是不淨得同情異計還成背別，非時不受足食勸足以不相假異計故亦犯。

問：若爾何故販賣衣不淨藥不犯長耶？

答：彼有過故不合說淨，而不淨食得犯別者，以罪不擇境淨法簡境故

問：必須是在同一個地方四人共食，才犯別眾單提耶？答：不是這樣的。所以《善見論》說：同一個時間接受食物之後，各自拆分在兩個地方吃，依然犯戒。為什麼呢？因為是在同一個時間接受食物的緣故。分開乞食也是如此，所以該論說：各自前去但同時受食、各自在不同處所吃，以及各自乞食、各自離去但同時受食，全部都犯戒。問：為什麼得到僧次輪請的人就不犯戒？答：因為僧次請來的是雜於大眾中的各別僧人（非同一黨類），彼此不敢生私別異計；也可

以說既然遍及四方僧伽都蒙受邀請，所以沒有別眾的過失。首律師（智首）解釋：雖然是個別邀請，但如果不是正食，就沒有在一日內充飽色身、增長道業的意義，本來就沒有罪過；所以《薩婆多論》說：四人以上如果不是吃正食，就沒有罪過。過去的解釋認為：不清淨的食物，依法不能共同食用，所以不犯別眾食。如果是這樣，非法的羯磨法也不合乎共同遵從，理應也不犯別眾罪了？答：非法的羯磨如果聚集詳議（重加審查），容許有轉非為是的可能，所以佛制令其結犯；飲食當中則不是這樣，既然是非法不淨食，縱使前去，也不能將它轉化為清淨食，去了毫無益處，所以不犯戒。現在的解釋認為：這構成分別受食，雖然是不淨食，但四人私情相同（彼此一黨）、與僧眾異心別計，依然構成背眾別食；如同非時食、不受食、足食、勸足食，因為不互相憑藉、各自計度，所以也都犯戒。問：如果是這樣，為什麼販賣而得的衣物、不清淨的藥品，不構成犯長物罪？答：因為那些物品本來就有過失，不合乎作說淨；而不淨食之所以犯別眾罪，是因為犯罪不挑揀外境，而說淨法必須挑選清淨的外境。

問：按婆論云四人各乞於一處食無別眾罪，何故律云家家乞食通己五人佛訶制戒？

答：論就散乞一處食，律據一家併乞共食，是故無違。

問：比丘有物一處共三人食，竝犯提不？

答：婆論云四人中一人有食，於僧界內或行路中於俱盧舍界內一處與三人食，三人犯提食主無犯；善見云二俱不犯，以比丘不成施主故。二論既別不須通和。

問：如僧盡集未食僧食或食檀越食，有一施主別請四人在僧中次第竝坐受此食，食犯提以不？

答：不與僧同味咽咽犯提，若四人先取僧中食一口已後得益者無犯，婆論如此

問：依照《薩婆多論》說：四個人各自去乞食，在同一個地方吃，沒有別眾罪；為什麼律中說：一家一家乞食，連同自己共五人，佛陀呵責而制定戒條？答：論典是針對各自散開乞食而在同一處吃的情況，律文是就五人同於一家併乞（同一施主處）而共食，所以兩者並不相違背。問：比丘自己擁有食物，在同一個地方與三個人共食，全都犯單墮罪嗎？答：《薩婆多論》說：四個人當中有一人擁有食物，在僧團界內或行路途中，在一俱盧舍界內，同一個地方分給三人吃，吃食的三人犯單墮罪，食物的主人不犯。《善見論》說：食主與受食三人二者都不犯，因為比丘不能成為施主。二部論典既然說法不同，不需要強行會通。問：如果僧眾全部集會尚未吃僧食，或者正在吃檀越施食，有一位施主單獨邀請四個人，在僧眾當中依次並排坐著受用這食物，吃的人犯單墮罪嗎？答：因為沒有與僧眾同味共食，每一口嚥下都犯單墮罪；如果這四人先吃了僧眾中的食物一口之後，之後才受用施主別請之食，則不犯戒。《薩婆多論》就是這樣說的。

問：沙彌不成足數不成別者，僧次請來不應免四比丘罪？

答：別得破僧沙彌無破僧，故不成別眾；而同是福田故成僧次。此中若對法食能別處要四人已上方犯，以廣誦作法作僧事故法食無限多即轉好故。若論所別亦有三：一食有豐儉開不開別，由人有多少，如婆論云食難得處所別四人已上便開不犯，以食無倍供故；三人已下犯以容有兼濟故；若食易得多少悉犯。四分許村落既小食復難得，彼此限局各不相容，不問多少悉開不犯，不爾皆犯。其法食者所別之處若一乃至百千悉皆是犯，理無限故。二作法不作法別，所別不作輕，就作法中秉於眾法別三人已下對首作法，但犯輕非正眾故；若彼此成眾俱秉眾法相知俱重。食即不爾，三人已下不問正不正足不足無犯，四人已上正足俱提，不正足吉。三損有輕重，所別之處但使不秉於法，假令秉法非正法不問多少能別得吉，以法食遠資別不同味即惱情微故所以輕；別眾食中食資身近，別不同味即惱情重故別得提。若作法者別三即吉人不得益，別四得蘭僧不得益

問：沙彌不能算作足數的僧人，不能構成別眾，那麼依僧次邀請沙彌前來，就不應當能免除四位比丘的罪？答：別眾（含別眾羯磨）能招破僧之罪，沙彌沒有參與破僧的資格，所以不能構成別眾；然而沙彌同樣是福田，所以能成就僧次請食。這當中如果相對於法食而言，能別的一方必須要四人以上才犯戒，因為廣泛讀誦、作法、造作僧事，法食是無有界限的，人越多就越好；如果論及所別的一方，也有三種情況：第一、食物有豐盛與匱乏，開許與不開許別眾食，取決於人數的多寡。如同《薩婆多論》說：食物難以獲得的地方，所別的一方在四人以上，就開許不犯，因為食物無法提供加倍的供養；三人以下則犯戒，因為人少尚可兼顧供養（分食給他們）。如果食物容易獲得，無論人數多寡全部都犯戒。《四分律》准許：村落既然很小，食物又難以得到，彼此俱狹小局限、不能相容（無法互相供給），不論人數多寡全部開許不犯；如果不是這種情況，全都犯戒。而法食，所別的一方，若從一人乃至百千萬人，全都是犯戒，因為法理是沒有限制的。第二、依作法與不作法來分別：所別的一方不作法，結罪較輕；如果是在作法當中，秉行大眾法事，所別只有三人以下、只能作對首法者，但犯輕罪，因為不是正式僧眾；若能別、所別雙方皆成僧眾、俱秉眾法且彼此相知，則雙方俱結重罪。飲食則不是這樣，三人以下不論正不正、足不足數，都不犯戒；四人以上，正食且足數者犯單墮罪，非正食而足數者犯突吉羅罪。第三、損害有輕重：所別的一方，只要不秉行法事，假使秉行法事而非如法之法，不論人數多少，能分別的人都得突吉羅罪；因為法之資益疏遠（別眾不得同霑法味），私自分別未能同味，對大眾引發的惱亂之情較微薄，所以罪輕。別眾食當中，食物是切近資養色身，私自分別未能同味，引發的惱亂之情極重，所以私自吃便得單墮罪；若所別正在作法：別離三人（未成僧）得突吉羅，只是個人不得法益；別離四人（已成僧）得偷蘭遮，整個僧眾不得法益。

問：法與食開緣何異？

答：食中有僧次無與欲者，食是事資食方成益故；法是理資送心表和彼此獲益故無僧次而有與欲

問：法與食開許的因緣有何不同？答：飲食中有僧次的輪請，沒有「與欲」；因為飲食是事相上的資助，必須切實吃下去才成就利益。法是理體上的資助，傳送心念表達和合，彼此都能獲得利益，所以沒有僧次卻有「與欲」。

問：別眾食中開有九緣何意？

答：病謂脚[月*(臣-巨)*辛]，以異惱僧義故難濟命故；言作衣者，十誦云不問應量不應量衣一切盡聽，要食難得處易得不聽，首解作衣久延恐廢正業故；言施衣者，施時不受後須難得，自得濟形亦福施主故；言道行船行者，昨日來今日食、明日行今日食皆犯，即日行極小半由旬來去食者不犯，婆論云若到所至受食亦無犯，義言道中多難亦難得食故；言大眾集者，食足四人長一人為患者，謂四人中長非謂四外別有一人乃至百人長一例此可知，又解彼此成眾八人已上名為大眾，食無倍供食難得故開使不犯，七人不爾故言長一為患，若食易得處雖大眾集別食得提，又解大眾者四人已上，故尼律云大眾者四人若過；又婆論沙門施食者，外道沙門除佛五眾一切出家皆名沙門，義云為小益外化以道法改邪入正開使不犯。若沙門請已復俗作白衣，或作五眾持食與比丘；白衣請已入外道出家作沙門手持食與，此二俱提。先是出家五眾請後作沙門外道亦犯。十誦云：白衣請比丘後作外道沙門持食乞受請吉，食者無犯

問：別眾食戒中開許有九種因緣，是什麼意思？答：有病是指腳病（不良於行），因為這與惱亂僧眾的情況不同，而且（若不開許）難以資養身命。說到作衣，十誦律說：不論是如量衣還是不如量衣，一切全部聽許，但必須在食物難得之處，食物容易獲得之處則不聽許。智首律師解釋：作衣曠日持久，恐怕耽誤正業，所以開許。說到施衣，在施衣的季節如果不接受，往後需要時難以獲得，接受既能資養身體，也能利益施主得福。說到道路行走與乘船航行，昨天來今天吃，或者明天要走今天吃，都犯戒；當天往返（最少）半由旬者，受食不犯。《薩婆多論》說：如果到達了目的地而受食，也沒有犯罪；義理上是說路途中艱難多，而且難以獲得食物。說到大眾集會，是指受食者滿四人成眾，多添一人便成為結犯別眾之過患；這是指在四個人當中多出一人，不是指四個人之外另有一人；乃至一百人中多出一人，依此類推可知。另一種解釋：彼此都構成僧團大眾，八人以上稱為大眾，食物無法雙倍供奉，食物又難以得到，所以開許使其不犯；七人則不是如此，所以說多出一人成為患累。如果食物容易獲得之處，縱然大眾集會，私自別眾吃也得單墮罪。另一種解釋：所謂大眾，是指四人以上，所以比丘尼律說大眾是指四人或者超過四人。又《薩婆多論》說沙門施食，是指外道沙門；除佛法五眾弟子之外，一切出家者都統稱為沙門；義理上是說為了微小的利益而進行化導，用佛法引導他們改邪歸正，所以開許使其不犯。如果沙門邀請之後，還俗成為白衣在家人，或者成為佛門五眾弟子，拿著食物給比丘；或是白衣在家人邀請之後，轉入外道出家成為沙門，親手拿著食物給比丘；這兩種情況吃下去都犯單墮罪。起先是出家五眾邀請，後來轉作外道沙門，也同樣犯戒。《十誦律》說：白衣請比丘後，自己轉作外道沙門，持食來施——受請得突吉羅，食則無犯。

問：所以白衣俗人不開者？

答：闍王信心施主愛重比丘遂助破僧，外道情疎無相親附助成破僧以小益故開

問：為什麼白衣俗人不予開許？答：像阿闍世王本是很有信心的施主，愛戴尊重比丘，後來卻資助提婆達多破僧；外道與僧團感情疏遠，沒有親附而助成破僧的顧慮，為了微小利益教化他們，所以開許。

問：將九緣配時非時者？

解云：九中作衣、衣時唯在時中不通非時，餘七通時非時。施衣時內不犯時外亦開。

問：若爾時外作衣亦應不犯？

答：施對新得彼此有益，作衣已物更無勝利是故不同，故四分作衣時者自恣竟無迦絺一月有衣五月，廣如彼說。

問：若爾直就時中自得別，何須作衣？

答：此舉受持之時

問：將這九種開許因緣配合時與非時，該如何分別？解云：九種因緣當中，作衣與衣時唯獨局限在規定的衣時之中，不通於衣時之外（非時）；其餘七種因緣則通於衣時與非衣時。至於「施衣」這一緣，在衣時之內不犯，衣時之外也開許。問：如果是這樣，在衣時之外作衣，也應當不犯戒？答：施衣是針對新獲得的布施，彼此都有利益；作衣則是處理已有的物品，沒有更多的殊勝利益，所以不相同。因此《四分律》說作衣的時間，是指自恣結束之後，沒有受迦絺那衣時是一個月，受了迦絺那衣時是五個月，詳如彼律所說。問：如果是這樣，直接在規定的時間內自然就能別眾食，何必還要強調「作衣」？答：這是就受持（功德衣）之時節而說。

問：若有緣不白入不犯重者，我有三寶緣不白入聚落亦應犯輕？

答：此須白者為釋他意非所防故，白入聚落不同此也。

問：若爾行覆藏六夜有緣出界不白應輕，不應失夜？

答：明其病等六緣對治別眾不防於白，六夜出界正防失宿不防於白，何得將對治難不對治也

問：如果有開緣，不白而食不犯重罪；那麼我有三寶因緣，不白而入聚落，也應當只犯輕罪才對？答：這條戒必須陳白，是為了釋除他人的疑慮，並非這條戒本來所防範的重點；所以「須白而入聚落」這條，與此（別眾食）不同。問：如果是這樣，行覆藏（波利婆沙）及六夜摩那埵的人，有因緣出界不陳白，也應當只犯輕罪，不應失去已行的夜數？答：這說明了疾病等六種因緣是對治別眾食的，並非用來防範陳白這件事；行覆藏六夜出界，正是在於防範失去夜數，並非防範陳白，怎麼能拿有對治的戒條來難問沒有對治的戒條呢？

問：別眾食何以不計所別境界多少結罪，而結咽咽罪者？

答：本制意為愍白衣、為惱僧眾故制，不專為損於所別，何得偏就所別境界？故隨業結不就於境

問：別眾食為什麼不按所別（被別離）之眾的人數多少來結罪，而是隨著每一口嚥下結罪？答：本戒制定的意旨，是為了憐愍白衣施主、避免惱亂僧團大眾而制定，並非專門為了防止損害所別之眾；哪裡能偏就所別之眾的人數來論罪呢？所以是隨著自身的犯業而結罪，不依賴於對象境界。

問：足食勸足二戒有餘食法開，讚歎過一食、背請、別眾、過三鉢、索美食、非時、不受、殘宿，如是九戒何故無耶？

答：二戒曾前犯足貪心更食，須法作殘息彼貪過，是藥病相當故須開之；餘九戒中前六未足一向即犯非對治藥故，後三亦未犯足然是非時食體不淨，若開作法前人得罪己自招殃，復非對治故所以不開

問：足食戒與勸足食二戒，有做殘食法的開許，讚歎戒、過一食戒、背請戒、別眾戒、過三鉢戒、索美食戒、非時食戒、不受食戒、殘宿食戒，這九條戒為什麼沒有殘食法的開許？答：因為足食與勸足食二戒，是先前已經犯了足食，生起貪心還想再吃，必須透過如法作成殘食，來止息那貪心的過失，這是藥物與病情完全相當，所以必須予以開許。其餘九條戒當中，前六條不論是否足食，一造作即犯，殘食法並不是對治這六條戒的藥物；後三條戒雖然也尚未犯足食，然而這三戒屬非時食等，食體本身即不清淨，如果開許作殘食法，對方吃下去得罪，自己也招致禍殃，又不是對治之藥，所以不予開許。

問：別眾戒有六緣，此不開何？

答：彼未犯足故以六開，既得食充身又長道益；此曾前食五正飽足堪一日資身長道，若更以六開轉增貪心開成大損，非對治藥。依四分云對俗人作成小罪，足食人前不成法，明了祇律皆許成也

問：別眾食戒有六種開許因緣，這足食戒為什麼不開許？答：因為別眾食戒是在尚未犯足食之時，所以用六種因緣來開許，既能讓食物充飽色身，又能長養道業利益；而足食戒是先前已經吃了五種正食吃飽滿足，已經足夠一日資養色身、增長道業；如果再用六種因緣來開許，反而會更加增長貪心，開許將成為極大損害，不是對治之藥。依照《四分律》說：對俗人作法，法成而得突吉羅小罪，在足食人面前作法是不能成就殘食法的；《明了論》與《摩訶僧祇律》則都准許成就。

問：足食非足想亦應犯提，何故律無？

答：竟雖正食心作不正想，無情過故不犯，所以不論。

問：食中有數戒，足食戒獨勸人同犯何？

答：此戒有餘食法開可有不犯，日既未過人多滯俗謂言無過，不問心之好惡人情隨世輕違佛制，一切同犯

問：足食之後，若作非足食想而吃，也應當犯單墮罪，為什麼律文沒有記載？答：既然實際上已經足食（正食），心中卻作未足食想，但因為沒有明知故犯的情過，所以不犯，因此律中不予論述。問：食戒有好幾條，為何唯獨足食戒另制「勸（足食者）食，勸者同犯」？答：因為這條戒有作殘食法的開許，本來可以不犯；時間既然還沒有過中午，人們多半滯留於世俗觀念，以為這樣吃沒有過失；不問其心意的好壞，人情往往順應世俗而輕率違背佛陀制戒，所以一切勸人同吃者全部同樣結犯。

問：準十誦勸人非時食、殺生、艸木、然火、掘地、噉殘宿食等，勸他為己不為己前人作者二俱得提，與此不例何？

答：此戒有四義故離：一足食身業犯勸足口業犯，二足食病開勸足無病開，三足食貪心犯勸足通三性，四足食咽犯勸足己身不食犯，故不得合

問：依照《十誦律》，勸人非時食、殺生、伐草木、燃火、掘地、吃殘宿食等，勸他人是為了自己或不為了自己，只要對方（前人）造作了，能勸者與被勸者二人同樣得單墮罪；為什麼足食戒與勸足食戒不比照這個例則？答：因為這二戒有四點義理差別，所以分制為兩戒：一、足食是身業犯，勸足食是口業犯。二、足食有生病的開許，勸足食沒有生病的開許。三、足食純粹是貪心犯，勸足食則通於善、惡、無記三性。四、足食是自己吞噬犯，勸足食是自身不吃但也犯；所以不能合為一戒。

問：南浮提比丘至餘三方以何時食耶？

答：如十誦云南閻浮比丘到俱耶尼用閻浮提時，俱耶尼食三方亦如是，乃至天食過中無犯。伽論問：頗有比丘非時食佉闍尼不犯耶？答：有，若往北單越用彼時食不犯；若在單越以閻浮時至彼中夜，一切三方亦似閻浮提。十誦云：餘三方殘宿食三方人不得互食，北方宿食彼無我心所隨意食無犯，乃至受法不受法比丘得更互受食得食無犯。明了論云：能受者具戒比丘住於自性。伽論云：以北鬱單法不受食不犯

問：南閻浮提的比丘到了其餘三方天下，應當依據什麼時間吃飯？答：如同《十誦律》說：南閻浮提比丘到了俱耶尼，應當依照閻浮提的時間在俱耶尼吃飯；其餘三方也是如此。乃至（往）天上，依天時而食，（人間）雖已過中亦不犯。《伽論》問：有沒有比丘非時食佉闍尼（嚼食）而不犯戒的情況呢？答：有的，如果前往北俱盧洲，依照當地的時間吃飯就不犯戒；若人在北俱盧洲，依閻浮提時間計算，當地雖已是半夜（仍當閻浮提食時），食亦無犯；其餘三方也類似閻浮提。《十誦律》說：其餘三方的殘宿食，三方的人不能互相食用；北方的宿食，那裡的人沒有「我」與「我所」的執心，隨意吃也不犯戒；乃至受法比丘與不受法比丘，得以互相授受而食（受法、不受法所指待考），吃下去也不犯戒。《律二十二明了論》說：能夠受食的人，必須是具足戒比丘安住於自性（本性）。《伽論》說：依照北俱盧洲的法則，縱然不經授受而進食（不受食）也不犯戒。

問：既知與在家外道食犯輕，未知何故與出家食犯重？

答：出家名同真偽難分生人惑倒故制以重，其白衣者道俗位別不生惑倒故所以輕。婆論云：外道男女若病若求出家與不犯，出家者四月試，四分亦然。

問：佛道為是九十六種外為內？

答：祇律販賣戒云似是內故，彼律云一切九十六種出家人邊買無罪，不言七故知是內；婆論三衣戒云現未曾有法九十六道無此三衣名，正釋此戒云自手與九十六種異見人食不問在家出家有衣無衣悉提；販賣戒云外道根本六師教十五弟子各各受行異見，六師各別有法與弟子不同，師弟子通九十六，如是師師相傳常有不絕，佛道是外不疑，尼亦應提今結小罪是方便為作不同

問：既然知道給予在家的外道食物犯輕罪，不知道為什麼給予出家的外道食物犯重罪（單墮）？答：出家外道名稱與佛門僧眾相同，真偽難以分辨，容易使世人生起迷惑顛倒，所以制定重罪；在家的白衣外道，出家與世俗的地位界限分明，不會使人生起疑惑倒錯，所以結罪較輕。《薩婆多論》說：外道的男女如果生病，或者請求出家，給予他們食物不犯戒；求出家的人應當給予四個月的觀察試驗，《四分律》也是如此。問：佛法究竟是在九十六種外道之外，還是在其之內？答：《摩訶僧祇律》販賣戒中說，似乎是在其內，所以該律說：向一切九十六種出家人身邊購買物品沒有罪過，並沒有特別說及（佛教）七眾，由此可知是包含在內。《薩婆多論》三衣戒中說：顯現未曾有法，九十六種道中都沒有這「三衣」的名號。該論正式解釋這條戒說：親手給予九十六種異見之人食物，不問在家出家、有衣無衣，一律犯單墮罪。販賣戒中說：外道根本由六大師發端，六師各教十五名弟子（六×十五＝九十，加六師本身共九十六），各自受持奉行不同的異見；六師各自有法，與弟子不同，師徒相通共計九十六種；像這樣師師相傳，長久存在不斷絕。佛道是在這九十六種之外，這是毫無疑問的。比丘尼也應當犯單墮罪，現在結小罪（突吉羅），是因為其作法方便有所不同。

問：施一食受過受酥油所以輕，四月請戒中過受酥油何故重？

答：彼施作身外塗足然燈既是外用，過受義稀故輕；此施中內資受用，過受義數故所以重

問：施一食處戒中過量受用酥油等物所以判輕罪，四月受請戒中過量受用酥油為什麼判重罪？答：那一條戒布施酥油是用作身外塗腳和點燈，既然是身外之用，過量受用的情況很稀少，所以判輕罪；這條戒的布施是作為體內資養受用，過量受用的情況很頻繁，所以判重罪。

問：違僧諫中諫竟即犯不待事成，別人諫中諫竟未犯要待事成違諫成犯者？

答：彼僧諫中有僧命眾法，違情過重諫竟便犯不待事成；此一人諫無僧命眾法，違情過輕要待事成，若不作事便成受勸故不相竝。

問：若爾拒勸學亦是一人無僧命眾法可違，諫竟即犯與此相違者？

答：彼諫止犯之人發言拒諫道已不學，即是止犯違諫義成；此諫作犯雖言拒諫未是作犯，違諫未成要待作事違諫義足，故不相竝

問：違背僧團諫誡戒中，僧團諫誡（白四羯磨）完畢立即犯戒，不須等待事情做成；個別比丘（一人）勸諫之中，諫誡完畢尚未犯戒，必須等待事情做成才構成違諫犯戒，這是為什麼？

答：僧團的諫誡中有僧團的命令與如法僧事，違抗之情所成的過失重，所以諫白完畢便成犯，不需等待事情做成。這一人（別人）的勸諫，沒有僧團命令與大眾羯磨法，違抗之情所成的過失輕，必須等待事情做成；如果事情不做，就變成了接受勸告，所以二者不能相提並論。問：如果是這樣，抗拒別人勸告修學戒也是一人私勸，並沒有僧團命令與如法僧事可以違背，為什麼私諫完畢立即成犯，而與此相違背呢？答：那條戒是諫誡「止息不修」的人，他開口抗拒諫誡，宣稱自己就是不學，這就已經是止犯，違抗諫誡的意義已經成立；這條戒是諫誡「造作罪行」的人，他雖然口頭抗拒諫誡，但尚未付諸造作，違抗諫誡的實質尚未圓滿，必須等待真正去造作事情，違諫的罪義才具足，所以二者不能相提並論。

問：怖他戒中怖佛為緣者？

答：欲明前人怖與不怖聞知即犯。

問：若爾我殺佛為緣死與不死亦應得重？

答：不爾。然殺戒凡人為緣因明破僧業以明殺佛，非將殺佛因即制戒

問：恐嚇他人戒中，以恐嚇佛陀為造罪之緣境，是什麼意思？答：這是為了說明對方（聽聞後）是否真的生起恐怖；只要聽聞知曉了就立即構成犯戒。問：如果是這樣，我以殺害佛陀為緣境，佛陀死還是不死，也應當都結成重罪？答：不能這樣說。殺戒本是以凡人為緣境；是因為闡明破僧惡業的因緣，才附帶說明殺佛（出佛身血），並不是將殺佛的因緣拿來直接制定這條殺戒。

問：四分真實淨五眾不得更互作，何故戒序施五眾者？

答：律辯相中總明二種淨施法故，戒本中兼五眾。又解僧尼同戒故序五眾

問：依《四分律》規定，真實淨（真實淨施）在五眾弟子之間不得互相作（互為淨施對象），為什麼戒條中卻列出將衣物「施與五眾」作說淨呢？答：因為律文在辨析戒相時，總括說明了二種作淨施的方法（真實淨與展轉淨），所以在戒本中兼帶列出五眾。另一種解釋：因為比丘與比丘尼是共同一條戒，所以列出五眾。

問：疑惱戒中不問前人惱不惱，若聞知得罪者戒本何言少時不樂者？

答：非待前人少時不樂方犯，就惱他者意故與咎

問：疑惱他人戒中，不問對方到底苦惱還是不苦惱，只要對方聽到並且聽明白了，就結罪，那麼戒本中為什麼說「令他片刻不高興」呢？答：並不是要等待對方真的產生了片刻不高興才算犯戒，而是就蓄意惱亂他人者的心意來結罪。

問：覆初二同謗何有輕重？

答：謗以重事誣訕於人，眾僧擯棄損惱處深，故初篇重；以二篇謗人既是可懺不永配眾外，損微故輕。此直覆藏不經眾首露無治罰義，同是麤罪壞眾義齊，故結一品與謗不例。

問：覆他重自覆輕何？

答：自覆名輕而治重。又解覆他有本重制令發露，自覆本壞不須重制。婆論云：覆罪有三：覆夷殘得提，覆二逆得對首蘭。首云：依四分若覆二逆理應犯殘

問：覆藏初篇（波羅夷）與二篇（僧殘）同樣是單墮罪，為什麼誹謗初篇與二篇卻有輕重不同？答：誹謗是以重罪（波羅夷）誣陷他人，會導致僧團將其擯棄，損害惱亂之處極深，所以誣謗初篇罪重；用二篇罪去誹謗他人，既然二篇是可以悔除的罪，不會永遠被逐出僧團之外，損害較微，所以罪輕。這條戒只是知情隱瞞覆藏，不涉及在僧眾中檢舉、發露而引生治罰的程序；兩者同屬麤惡罪（初二篇），隱瞞後毀壞僧眾的過患是相等的，所以結成同一等級的單墮罪，與誹謗戒並不是同一例則。問：覆藏他人的重罪犯單墮罪，覆藏自己的重罪為什麼結罪反而輕（突吉羅）？答：覆藏自己的罪，就所結的罪名而言雖輕，但治罰卻很重（覆僧殘者須依覆藏日數行別住等治罰）。另一種解釋：覆藏他人之罪，（覆他）自己根本戒體仍在（有本），故佛重制令其發露；覆藏自己的罪，其人根本戒體已經毀壞，不必再重制其罪。《薩婆多論》說：覆藏罪有三種〔按：原文僅列二項，疑有脫文〕：覆藏波羅夷和僧殘得單墮罪；覆藏二逆罪（如出佛身血、破僧）得對首懺悔的偷蘭遮罪。智首律師說：依照《四分律》，如果覆藏二逆罪，在法理上應當觸犯僧殘罪〔「殘」疑為「提」之訛，待校〕。

問：何故如來不聽減二十出家受具？

答：如大集云佛告頻婆娑羅王：太子幾年不聽入宮？世尊，過二十不聽入宮。佛告：我亦如是，沙彌未二十乃至得道不聽入眾

問：為什麼如來不許未滿二十歲的人受具足戒？答：如同《大集經》中所說：佛陀告訴頻婆娑羅王，太子到了幾歲便不准許進入內宮？國王回答：世尊，年過二十歲就不准許進入內宮。佛陀告訴國王：我也是如此，沙彌年齡未滿二十歲，縱使已經得道，也不許列入大僧之數（受具、預僧事）。

問：和尚疑弟子不滿疑應犯輕，所以重者？

答：受戒人有情可問，何不安詳細問取實？既自有疑輕慢法故而與受戒令不得戒，惱他處深故與知同。

問：若爾有情可問不問得重與知同者，我能造房人疑前處分成不成，前羯磨人有情可問而慢法造作亦應得重？

答：受戒事重復是根本，心既帶疑心輕慢法惱眾損他，房則不爾。

此中昔解：本受戒時弟子俗年不滿日月復少，不開數胎及閏；若受戒時俗年滿日月不滿者，開，疑亦如是。今解：但數胎閏得滿二十，設俗年不滿開亦何失？又解此國三年一閏得度。首解沙彌胎閏者，且就極小臘月盡日生年滿二十正月一日受具，總計年月始有十八年二日，以胎中二百七十日數計九月四日，通前有十八年九月六日；次計閏月，俗云十九為章以七為閏，計十八年九月六日有六月二十七日閏，通前有十九年四月三日；次計頻大月，總破前年成二百三十二月三日，四十九月為一章草有三頻大月，一百九十六月成四章得十二日，餘三十六月有兩頻大足前合成十四日；次計十四日布薩，一年成得十八日，總計十九年四月得三百四十八日，用三百三十六日為年，餘十二日在貼頻大中十四日，又貼胎閏中三日成一月一日，通前為二十年五月一日。計此沙彌二十受戒十二月為一年長五月一日。假使沙彌臘月盡日生年滿十九至八月十二日受戒者，縮前五月一日中七大布薩減得七日，又減閏餘弱得五日，又減頻大弱得半日，總計弱得十三日，減前五月一日餘有四月十八日在。計此沙彌臘月盡日生年滿十九八月十二日受戒者得。故伽論問：從何處數成年？從母胎數取一切閏月。五分云：時童子迦葉不滿受具後方生疑，乃至佛問比丘童子迦葉有所得不？答得須陀洹。佛言：此人乃是第一受具，不名白四如法受戒，自今已後聽數胎中若不足聽數閏月，若以滿聽以沙門年足。母論云：不滿者聽數胎中年，若不滿者聽數閏月，復不滿者聽數十四日布薩，復不滿者言實得羅漢果，此是上法受具，雖不滿二十得受具足不犯。義云：雖五分師不存十四日二十三法次第子開，母論別論十四二十，故知數十四日布薩。祇律云：冬時生冬時受，春時生春時受，前安居生還前安居受，後安居生後安居受，此四皆未經安居竟皆名不滿；若冬時生經安居竟受，春時生、前安居生、後安居生此四皆經安居竟受，悉名滿。若不滿二十兩半謂滿無犯，半謂不滿犯提，此名受具足。解云：按此文滿二十兩方名為滿年，故上文云不滿二十兩減二十年、滿二十年過二十年皆名不滿，若滿二十兩減二十年過二十年皆名滿，廣如彼說。十誦云：若年不滿二十自想不滿或忘不知不滿，僧問滿不答言滿得戒；乃至若年滿二十若知滿或不知滿或疑，答僧言不滿不得戒，若答不知若言疑皆得戒，僧犯吉羅不詳問故。又五分本制五年一閏，十誦許瓶沙王六年一閏

問：和尚若懷疑弟子年齡不滿二十，既然只是懷疑，理應犯輕罪，為何卻定為重罪？答：受戒的人是有情眾生，完全可以當面詢問，為何不審細詳察地查問實情？既然自己心中已有懷疑，卻輕慢戒律法度而為他授戒，導致對方無法得戒，對他人造成的惱害極深，因此其罪責與明知故犯相同。問：如果說有情可以詢問而不問就得重罪、與明知故犯相同，那麼能造房的比丘，懷疑先前僧眾對房處的處分羯磨是否成辦；而先前作羯磨的人是有情，可以詢問，他若慢法造作，是否也應得重罪？答：受戒是極為重大的事，而且是根本大事；心裡既然懷有疑慮，就是輕慢戒法、惱害大眾並損害他人，造房則不然。此處過去的解釋認為：在原本受戒時，如果弟子的世俗年齡不滿二十歲，且月份日數又缺少，就不開許計算胎月與閏月；如果受戒時世俗年齡已滿二十歲，僅月份日數不滿，則開許計算，若有懷疑也是如此處理。現在的解釋是：只要加上胎月和閏月能滿二十歲，即便世俗年齡原本不足，開許又有何過失？另一種解釋是：漢地三年一閏，據此計算即可度人受具。首師解釋沙彌計算胎月與閏月的方法是：姑且就年齡最小的極端情況、以臘月最後一日出生為例，到滿二十歲那一年的正月初一日受具足戒，總計年與月，實質上只有十八

年又兩天。以在母胎中二百七十天計算，折合為九個月又四天，加上之前的時間，共有十八年九個月零六天。接著計算閏月：俗稱十九年為一章，其中有七個閏月；計算十八年九個月零六天，共有六個月又二十七天的閏月，連同前面合計有十九年四個月零三天。接著計算連續的大月：將先前的年歲全部折算為二百三十二個月零三天；四十九個月為一章，其中有三個連續大月，一百九十六個月折成四章，便多出十二天；剩下的三十六個月中還有兩個連續大月，加上前面共多出十四天。接著計算十四日布薩：一年下來可累積多出十八天；總計十九年四個月可得多出三百四十八天，以三百三十六天算作一年，還餘下十二天；將這十二天補貼進連續大月的十四天中，再補貼到胎月與閏月的餘數三天中，便形成一個月零一天，連同前面累積計算，便達到了二十年五個月零一天。計算這位沙彌在二十歲受戒，以十二個月為一年，還多出五個月零一天。假使沙彌在臘月最後一天出生，年滿十九，到八月十二日受戒：縮減前面所說的五個月零一天，扣除七次大布薩（十五日布薩）減少的七天，又減去閏月餘分約五日（不足五日），再減頻大月不足半日，合計十二日半有奇，粗說十三日（實不足十三）；從先前的五個月零一天中扣除，還剩下四個月又十八天。照此計算，這位沙彌在臘月最後一天出生、年滿十九歲而在八月十二日受戒，仍得受具足戒。所以《毘尼摩得伽論》問：應從何處起算年歲？答：從母胎開始計算，並計入所有的閏月。《五分律》記載：當時童子迦葉年齡不滿就受了具足戒，事後才生起疑慮，乃至佛陀詢問比丘：「童子迦葉有所證悟嗎？」比丘回答：「已證得須陀洹果。」佛說：「此人是以上法得第一受具，不稱為白四羯磨如法受戒。從今以後，聽許計算母胎中的月份；如果仍不足，聽許計算閏月；若已滿，聽許以沙門年（沙彌年資）補足〔此句文義不順，「以」或通「已」，疑當作「若未滿」，待校〕。」《毘尼母論》說：年齡不滿者，聽許計算胎中的年歲；若仍不滿，聽許計算閏月；若再不滿，聽許計算十四日布薩；若還是不滿，但確實證得阿羅漢果，這屬於上法受具，雖然不滿二十歲，依然得受具足戒，不算犯戒。義說：雖然《五分律》師不取（不承認）十四日布薩〔「二十三法次第子開」疑有訛脫，待校〕，但《毘尼母論》特別論述了十四日與二十歲的演算法，由此可知十四日布薩確實可以計入。《僧祇律》說：冬天出生就在冬天受戒，春天出生就在春天受戒，前安居時出生就在前安居受戒，後安居時出生就在後安居受戒，這四種都未經安居結束，都算作年齡未滿；若冬天出生、經過一次安居之後才受戒，春天出生、前安居出生、後安居出生（皆經安居竟方受），這四種都是經過安居之後受戒，全部算作年齡已滿。如果不滿二十雨（夏），僧眾中半數人認為已滿，這半數人無犯；半數人認為不滿，這半數人便犯波逸提；受戒人仍算得受具足戒，此仍名為得受具足戒。解釋說：按照此文，必須滿二十雨才算年齡圓滿，所以前文說：不滿二十雨者，不論俗年不足二十年、恰好二十年、超過二十年，都名為不滿；若已滿二十雨，則不足二十年、超過二十年也都名為滿，詳細情形如該律所說。《十誦律》說：如果年齡不滿二十歲，自己以為不滿，或者遺忘不知道不滿，僧團詢問年齡滿不滿時回

答「滿」，則得戒；乃至若年齡已滿二十歲，無論知道滿、不知道滿或心懷疑慮，回答僧團說「不滿」，就不得戒；如果回答「不知道」或說「懷疑」，都得戒，但僧團因沒有詳細盤問而犯吉羅罪。此外，《五分律》原本規定五年一閏，《十誦律》則聽許依頻婆娑羅王的曆法六年置一閏。

問：沙彌不見不懺是邪見不作擯名，何故順擯戒中獨表擯名？
答：不見不懺條然是非與教不濫，又無諫可違情過是微，復無隨順他人之義，故宜作舉名；說欲不障一一反此，故作擯名與彼異也。伽論云：夏安居中擯比丘得共住；又言擯沙彌不應捨，若向僧懺悔布薩應攝取。此律云共行不淨行者，謂第二篇非重，以滅擯沙彌成與受戒故。祇疏、四分義記皆言犯重，若是犯重何得須諫？又若擯多是重，何故七羯磨中輕於三舉

問：沙彌不見罪、不懺悔，同樣是邪見，卻不名為擯；為何唯獨在隨順被擯沙彌戒中標出「擯」名？答：不見罪、不懺悔，其是非曲直界線分明，不冒充佛說、不與正教相濫；又無三諫可違，其心念上的過失非常輕微，也沒有隨順邪見他人的問題，所以只立「舉（羯磨）」之名；而惡邪見沙彌自說「婬欲不障道」（主張行欲不妨礙修道），這每一條都與前者相反，所以採用「擯出」的名稱，與那種情況不同。《伽論》說：在夏安居期間，被擯出（受驅出羯磨）的比丘仍可與僧眾共住；又說：被擯出（受驅出羯磨）的沙彌不應當捨棄不管，若他向僧懺悔，布薩時應予攝取。本律所說「共行不淨行」，是指犯第二篇僧殘罪，並非初篇重罪，因為被滅擯的沙彌日後仍得成就受具足戒之故。《僧祇律疏》與《四分律義記》雖然都說這是犯根本重罪，但若是犯重罪，哪裡還需要經過勸諫？而且如果擯出多半是針對重罪，為何在七羯磨中它的處分反而比三舉還要輕？

問：不攝耳聽戒中說五篇過攬二百四十九吉成一提者，尼從四月十六日不安居至五月半得二十九吉，亦應攬前二十九吉成後一提？
答：欲明說戒從序至下共成一說相，故攬前吉已成後提；安居不爾，日日當分皆得結成

問：在「不攝耳聽戒」中，說到五篇罪過時，是匯集了二百四十九個吉羅罪才構成一個波逸提罪；那麼比丘尼從四月十六日不作安居，直到五月半，累積了二十九個吉羅罪，是否也應該匯集這前二十九個吉羅罪而構成一個波逸提罪？答：這是因為說戒是從戒序開始直到最後，共同構成一個完整的說戒儀式之相，所以匯集前述的吉羅罪而形成最後的波逸提；安居則不是這樣，各就當日之分，各結一突吉羅罪。

問：此律云止不學一切法唯犯吉羅，何故不攝耳聽得提？
答：對事解止犯得通上四，若對進趣學唯犯吉。
問：戒序非戒何故呵言雜碎得提？
答：戒序說二百五十戒義，若呵序即是通呵一切戒，故通犯一提

問：此律說：止而不學一切法（止犯），只犯突吉羅，為何在不攝耳聽戒中卻得波逸提？答：若是針對具體事件而中止不學，其罪可通於上四篇；如果僅僅是對進取修學產生懈怠中止，

才只犯突吉羅。問：戒序本身並不是具體的戒條，為何出言呵責是雜碎戒就會得波逸提？答：戒序總括說明了二百五十戒之義，如果呵責戒序，就是普遍呵責了一切戒法，所以總體結犯一個波逸提罪。

問：鬪諍戒中若往聞便犯者，何故戒本云聽此語已向彼說者犯？
答：此就聽者意，本擬為向彼說作鬪亂意，聽即得罪不待向說；若向彼說得罪者落在兩舌戒，不在此也

問：在鬥諍戒中，如果只是前去偷聽便犯戒，為何戒本上卻說「聽聞此語之後向那邊傳說者才犯」？答：這是從聽者的心態來說的：如果原本的目的就是打算向另一方傳說、心懷引發鬥亂的惡念去聽，那麼在聽的當下便已得罪，不必等到實際去傳說；如果已經向對方挑撥傳說而得罪，那就落入兩舌戒的範疇，不再屬於本戒了。

問：此戒何故聞便犯提，兩舌戒要待傳此向彼方犯？
答：前戒先未有諍，一往聞時未必生諍，要向彼說；此戒先有諍事，若往聽時必生忿諍情過最重，故聽即得罪

問：這條戒為何只要一去偷聽便犯波逸提，而兩舌戒卻必須等到把話傳給對方才犯？答：兩舌戒先前本來沒有諍端，單純前往聽聞時未必會引發爭鬥，必須傳給對方才會生事；而這條戒是雙方本來就已有諍事，如果特意前去偷聽，必生忿諍，這種心態上的過惡最為深重，所以一聽便立即得罪。

問：入聚落戒中若在本界得大小互白，何故到聚落則唯大白小？
答：在聚落邊令白小不令自在；本界得互者，為令知處不礙僧事故互白無妨

問：在入聚落戒中，如果是在本界之內，大戒與小戒之間可以互相告知，為何到了聚落，就只能由年長的大比丘告知年幼的小比丘？答：在聚落周邊，規定必須告知年幼者，是使其不得任意（無所告知即）入村；在僧團本界之內得以互相白告，是為了讓彼此知曉去處，不致妨礙僧團的公事運作，所以互相告知並沒有妨礙。

問：過量尼師壇覆瘡衣等戒尼輕僧重，何故雨衣戒僧尼同犯？
答：雨衣資身外用，女人漏身醜相外彰喜廣長作，故制同僧；餘三資身著用，尼好小衣過量義稀，是故尼輕。十誦云：畜覆瘡衣乃至痛差過十日者提。五分云：無因離雨衣宿越

問：在超過規定的坐具、覆瘡衣等戒條中，比丘尼犯輕罪而比丘犯重罪，為何在雨浴衣戒中，僧尼卻受相同程度的懲處？答：雨浴衣是為了遮蔽身體的對外用品，女人之身有漏失（如經血等），醜相易於外露，往往喜歡製作得又寬又長，所以制定的懲處與比丘相同；至於其餘三種是隨身使用之物，比丘尼本來就偏好小巧的衣物，超量製作的情況極為罕見，因此對比丘尼判罪較輕。《十誦律》說：蓄留覆瘡衣乃至瘡痛痊癒後超過十天者犯波逸提；《五分律》說：無故離雨浴衣宿夜，得越毗尼（突吉羅）。

問：就衣制佛等量戒，鉢何不制？

答：衣是法衣不可定量，身有大小事須相稱，故制不過。

問：若爾鉢應法器何以定量？

答：鉢唯用食更無大小可對，故限定量。

問：若爾佛衣何以定量？

答：弟子無限不可定準，世唯一佛故不同也。又解衣若過得截用，人喜過所以制；鉢若過截無用，不喜過故不須制

問：就衣而制「不得與佛等量」之戒，為何鉢器不作相同的規定？答：袈裟是法衣，不可以隨便定下死板的規格，人身有大有小，衣服必須與身材相稱，所以只限制不得超過佛的尺寸。問：如果是這樣，鉢也是法器，為何卻有固定容量的限制？答：鉢單純只用於受食，不需要對應人體身材的大小，所以限定其容量。問：如果這樣，佛衣又為何要有定量標準？答：弟子眾多且身材各異，無法定出統一標準；世間唯一佛，故佛衣得有定量。另一種解釋是：衣物如果過長，還可以裁剪後使用，人容易貪大而做過量，所以必須限制；鉢若過大，截割改小便無用處，人不傾向做過量，所以不需特別制定不可如佛量之戒。

問：何故不與佛等量作鉢？

答：衣體同故得有過，鉢體別不得有過。應引智論

問：為何律中不制定『不得與佛等量作鉢』的戒律？答：因為衣的材質（與佛衣）相同，所以可能產生超量僭越的過失；而佛鉢之體（石鉢）與弟子有別，弟子本就不可能做出佛鉢，所以不會產生等量之過，這應當引證《大智度論》的說法。

四提舍尼

四波羅提提舍尼法

將講提舍尼略存四門

在講述提舍尼法之前，先略列四門說明。

第一存四所以者：凡譏過之來，一託內眷屬起，二託外眷屬起。就託內中不過私屏及眾：就私屏起失，比丘與尼黑服是同而男女相別，躯在聚落自手取食，容生深心招譏損道，對離此過故制初戒；若在眾中偏心指授，迹涉私曲，默受不呵於眾不顯，對離此過故制第二戒。託外起過不過聚、蘭：此中學家過受，令他竭盡招致譏過，故制第三，是謂聚落起也；比丘懈怠在於迥險，安坐受食，使諸賊觸嬈送食女人招致譏過，對離此惡故立第四。而無別罪，故婆論云此戒體無罪名，一人邊說悔過若息念皆能滅也

第一、說明設立四條戒的原因：凡是譏嫌過失的產生，一種是託附內部眷屬而起，另一種是託附外部眷屬而起。就內部眷屬而言，不外乎私密隱蔽之處以及大眾之中。在私密處產生過失，比丘與比丘尼雖然同著黑染僧服，但男女有別，若身在聚落，親自從尼僧手中取食，可能生起染著之心〔「深」疑當作「染」，待校〕，招致譏嫌而損害道業，為了遠離這種過失，所以制定了第一條戒。如果是在大眾之中，比丘尼偏心指點授食，行跡涉及私情曲媚，受食者若默默承受而

不加呵止，便無以在眾中表明自己（無私），為了遠離這種過失，所以制定了第二條戒。託附外部產生的過失，不外乎聚落與阿蘭若處：在聚落中，比丘若在學家過度受取飲食，導致對方資財耗盡，會招來外界的譏諷非議，所以制定了第三條戒，這是在聚落中所引發的；若比丘懈怠懶惰，身處險遠之處，安然端坐等待受食，致使送食的婦女遭到盜賊觸惱侵擾，同樣會招來外界譏嫌，為了遠離這種惡事，所以確立了第四條戒。這四戒並無別立的罪名，所以《薩婆多論》說：此戒的體性沒有定罪名稱，只要在一比丘面前發露悔過，如果惡念止息，便都能滅除罪過。

第二犯罪所以者：就此四戒中，第三戒違僧制得罪。此學家羯磨僧未作時，無制可違，受食無罪；由僧唱制受便犯此罪，由僧作法而生。此僧制不異佛制，隨人用有異。自餘三戒皆由佛制得罪

第二、說明犯罪的原因：在這四條戒中，第三條戒是因為違背僧團所作「學家羯磨」的遮制而得罪；在僧團尚未為該學道家作羯磨之時，並沒有禁制可以違背，接受飲食是無罪的；由於僧團宣告了禁制，一旦接受便觸犯此罪，這個罪完全是由僧團的作法而產生的。這僧制與佛制並無本質差異，只是隨能制者（僧／佛）不同，而在施設運用上有別；至於其餘三條戒，則全都是直接違背佛陀制定的戒律而得罪。

第三持犯相者：第二第四具二持犯。二持者：若尼指授，止而不食是止持；若見過呵責後食無罪，名為作持。此二名體俱別。二犯者：若見指食默然不呵，食便得罪，由止而生故曰止犯；雖指不呵，身業不食無犯，犯由身業食食而生名曰作犯。望前名止，望後為作，此罪體一而名有異

第三、說明持犯的行相：第二條與第四條戒都具備兩種持戒與兩種犯戒的行相。兩種持戒者：如果比丘尼指點授食，自己止住而不食用，這屬於「止持」；如果見到過失而當場呵責，之後再食用便無罪，這稱為「作持」，這兩者的名稱與行體各自不同。兩種犯戒者：如果見到尼僧偏心指食，自己默然不予呵斥，吃下去便得罪，由於「止」（默然不呵）而生，所以名為「止犯」；雖然尼僧指食而自己沒有呵止，但身體若不實際去吃就沒有犯罪，犯戒完全是由於身體造作吃食的動作而產生，所以稱為「作犯」——就前段（不呵）而言名「止犯」，就後段（進食）而言名「作犯」，其罪體唯一，而名稱有別。

第四蘭若止而不食名止持，順教作法語言莫送來受食無犯名作持，二犯反前可知。餘二止即成持，作即有犯。第四二行異者：前之三戒就自分行中以離譏過，後就勝進分中以離譏過。如僧祇云：學家者夫婦俱得見諦已上乃至俱是那含，一人不得不名學家。問：學家羯磨諸羯磨中以何法耶？答：按諸律或用單白、白四，或白二結白四解，不定，廣如別章

第四條蘭若戒，停止不吃稱為「止持」；順從戒律作法，明確告知檀越不要送來，之後受食而無罪，稱為「作持」。兩種犯相與前面相反，理當明瞭。其餘兩條戒則是停止不作即構成持戒，有所造作便構成犯戒。第四、說明自分與勝進二行相異：前三條戒是在自身分內的戒行中遠離譏嫌過失，後一條戒則是在超勝增進的道行中遠離譏嫌過失。正如《僧祇律》所說：所謂學家，是指夫婦二人雙雙證得見道位以上，乃至全都證得阿那含果；如果只有一人證得，就不能稱

為學家。問：為學家作羯磨，在各種羯磨法中應當使用哪一種法？答：查閱各部律典，有的主張用單白、有的用白四羯磨，或者用白二羯磨結（成立學家羯磨）、白四羯磨解（解除），規定並不一致，詳細內容如其他章節所載。

眾學

眾學法

將講眾學略存四門

在講述眾學法之前，先略列四門說明。

第一序名不同者：所以此篇不序頭數但言眾者，今篇威儀違失乃有塵沙，不可以限數法局，故稱名眾；今且標人之喜犯百戒重者集在篇內，餘在雜威儀中。如善見云式叉迦羅尼翻學應當，語倒故言應當學。婆論問：何故此篇獨名應當學？答：餘戒易持而罪重，犯懺是難；此戒難持而易犯，常須念學不結罪名，故言應當學。首解：若就所防彰名應言眾突吉羅，今隱其所防，就能治行受稱故名學。問：論其學也實通上四非局此篇，何故偏得此名？答：此篇威儀微細，自非專翫在心勤加護持，其行難成，故特加勸學之名；又復能持此戒滿足無缺，學行成就之終彰學功義顯，故偏受學名

第一、敘述本篇名稱與他篇不同：本篇之所以不像前幾篇那樣依序標明罪條數量、只統稱為「眾」的原因，是因為本篇所攝的威儀違失，多如塵沙，無法用有限的條目法度來侷限，所以統稱為「眾」。今姑且標舉行人易犯、且罪相較重的一百條戒，集在本篇內，其餘則散見於雜威儀之中。如《善見律》說：「式叉迦羅尼」翻譯為「學應當」，因梵漢語序顛倒，所以譯為「應當學」。《薩婆多論》問：為何本篇獨自命名為「應當學」？答：其餘各篇的戒法容易受持但罪責深重，一旦違犯極難懺除；本篇戒法難以受持而容易違犯，行者心念必須時刻保持修學，不別結立罪名，所以稱為「應當學」。首師解釋說：如果依照所防範的罪過來定名，應該稱為「眾突吉羅」；現在隱去其所防之罪，順應行者能對治的修持來命名，所以稱為「學」。問：論及修學，實際上貫通前面的四篇戒法，並非局限於本篇，為何偏偏只有本篇得到這個名稱？答：本篇的威儀極其微細，若不是專心熟習、繫念在心，勤加護持，這種德行極難圓滿成就，所以特地加上勸勉修學的名稱；再者，能夠將這篇戒法持守得圓滿無缺，正是修學行持圓滿成熟之極致，彰顯「學」之功用義最為明顯，所以獨得「學」名。

第二持犯相者：若就學心皆具二持二犯，起心修理名作持，不作何事名止持，反此成二犯；若望作法名作持者，唯杖絡囊一戒具二持犯，餘皆止持作犯。此中一向無教人為己犯，設教人不為己，前人重吉己犯輕吉

第二、說明持犯的行相：如果就修學的心念而言，都具備了二持與二犯。起心端正整理威儀稱為「作持」，不造作任何違犯之事，名為「止持」；反之，不起心修治即成止犯，起心違作即成作犯。如果依照作羯磨法稱為作持的角度來看，只有「杖與絡囊」這一條戒具備二持二犯，其餘各戒都屬於止持作犯。本篇一向沒有「教人為己」而成犯的情形；假使教人而並非為了自己，被教的人犯重突吉羅，自己則犯輕突吉羅。

第三僧尼同異者：趍行、生艸有二戒不同，餘者同犯。無教人為己故無任運犯。

此中有四：一從初至立大小便有五十一戒，明敬僧威儀；二從不恭敬人不得與說法至騎乘人有八戒，辨敬法威儀；三從不得止宿佛塔中至安佛在下房有二十六戒，明敬佛威儀；四從人坐己立訖末有十五戒，出能敬之人。若大乘一體三寶，法先師故，佛後資故；若就別相，佛初成道，次轉法輪，後當機悟聖；今就住持，由僧教化斷惡修善，法由人通，依法潔淨安置尊像故得住持。

初五十一戒中：初二戒明教諸比丘著衣服式齊整應法；二從不得反抄至不得戲笑坐二十三戒，明入村落受請行來坐起方法；三不用意受食至洗鉢水弃白衣舍有二十三戒，明食上方法；四大小便生艸下有三戒，明大小便利進止方法。大意如是

第三、說明比丘與比丘尼戒的同異：只有「趨走急行」與「生草上大小便」這兩條戒有所不同，其餘各戒雙方違犯相同。因為沒有教唆他人為自己做的情況，所以沒有任運自然得罪的犯相。本篇之中包含四個部分：一、從最初直到「立大小便」，共有五十一條戒，明示恭敬僧寶的威儀；二、從「對不恭敬的人不得為其說法」直到「騎乘之人」，共有八條戒，辨明恭敬法寶的威儀；三、從「不得止宿在佛塔中」直到「安置佛像在下房」，共有二十六條戒，明示恭敬佛寶的威儀；四、從「他人坐自己站立」直到最後，共有十五條戒，標舉能敬之人（自身）應有的分際。如果就大乘一體三寶來說，法居先，因為法是諸佛之師；佛居後，因為佛是以法為師的弟子（資）；若就別相三寶而言，佛先成道，接著轉法輪，最後弟子感契聖道；如今就住持三寶來說，全賴僧寶弘化教導以斷惡修善，正法藉由僧人弘通，依照戒法在潔淨如法之處安置佛陀尊像，佛教才能常住於世。在前五十一條戒中：最初兩條戒說明教導諸比丘穿著衣物的規範，應當齊整合乎戒法；二、從「不得反抄衣」直到「不得戲笑坐」等二十三條戒，明示進入村落受請、行走往來、坐下起身的規矩；三、從「不得不用意受食」直到「將洗鉢水棄於白衣舍內」等二十三條戒，明示進食時的方法規範；四、在「大小便生草上」以下共有三條戒，明示大小便溺時進退動靜的法則，大體意旨就是如此。

問：五篇戒中何故制泥洹僧著三衣，獨觀過去未來佛及淨居天？

答：婆論云佛結五篇戒皆應觀三世諸佛及淨居天，但年歲久遠文字漏落，餘篇盡無此篇獨有；又本結五篇此最在初，後結集者詮次在後，以初貫後故餘不論之；又云三世諸佛結戒有同不同，五篇戒中不必盡同，著泥洹僧袈裟一切盡同，是故此戒觀佛及天。如十誦云：佛觀過未諸佛齊整著內衣，及聞淨居天空言齊著，故制此戒。

此中婆論云：極高著者，如釋種千人同時出家，羯磨受者非善來也，乃至踝上一揲手上下過名高下；若比丘沙彌遠行來時，應踝上二揲手上至膝下；比丘尼等一切時踝上一揲也。母論云：踝上三指應法，過是不應，長四肘廣一肘半是名量

問：在五篇戒法中，為何單單在制定穿著下裙（泥洹僧）與披著三衣時，特別要觀察（效法）過去佛、未來佛以及淨居天的著衣法式？答：《薩婆多論》說：佛陀制定五篇戒時，每一戒本來都應當觀察三世諸佛與淨居天，只因年代久遠、文字抄寫脫漏，其餘各篇（關於觀諸佛及淨居天的文句）都已脫落，唯獨此篇還保留著。論中又說，原本結集五篇戒時，這一篇列在最前，後來的結集者將其次第編排在後，因為用最初的通例貫徹至後，所以其餘各篇不再重複贅述。論

中又說：三世諸佛制戒有同有異，五篇戒中的規範未必完全相同，但穿著下裙與袈裟的威儀，一切諸佛完全相同，所以此戒必須觀瞻諸佛與天人。正如《十誦律》所說：佛陀觀察過去未來諸佛均齊整穿著內衣，又聽聞淨居天人空中言稱威儀齊整，所以制定此戒。本篇中《薩婆多論》說：穿得極高，如釋種千人同時出家、以羯磨受具者（他們不是善來受具，衣不自然齊整，故須制此戒）；裙緣應在踝上一搾手處；高於或低於這個位置，就被斥為「高下」（不齊整）。比丘、沙彌長途行走時，可提高至踝上二搾手、直到膝蓋以下；比丘尼等一切時都以踝上一搾手為準。《毘尼母論》說：踝骨以上三指才合乎法度，超過這個限度便不應當。（泥洹僧）長四肘、寬一肘半，這叫作「量」。

七滅諍

七滅諍法

將講七滅諍略存六門

在講述七滅諍法之前，先略列六門說明。

第一釋字得名者：夫按經論，毗尼名滅，以無為體；但無理一揆更無殊狀，何有七滅？今隨緣而表，且序七而已。此中體非過未名曰現前，能滅於諍故曰毗尼，所以目云現前毗尼。毗尼不須更論，義無異故，世局受稱，若在過未不能滅諍故。憶念者：由僧作法念彼清淨，情即息故，就能治得名。不癡者：詳心作法證彼前人黠來不犯，諍情即息故，從境受目。不癡對癡，癡在僧故。自言者：引過懺悔定罪輕重而滅於諍，故約能立名。多人語者：詳心捉籌表多人語，定理邪正以滅於諍，故亦約能治立名。罪處所者：前引後違，或前言犯後言不犯，輕重亦爾，言致相違，徵其犯處，故於前後中以前為實後便是虛。何者？初言伏罪義可好心，僧未許治故言多是實；後見僧欲治便復更言，此是懼罰之言義可不實，故不信也。約境為名。艸覆地者：眾僧共犯因評致諍，言既翻覆，若尋撿者恐成深重難可從滅，故聖大慈開不說名種，直爾二眾和合迭相懺謝以息其諍，如艸覆地掩塵使不用故，引喻得名。

問：既憶念、不癡二俱清淨，得更互彰名不？

答：望同清淨應得俱成增諍，不得互彰。然憶念本來清淨，若與不癡者所舉不息，以他諍謂己曾作故；若不癡與憶念名者，能舉之人諍復難息，以他謂我妄舉清人故。

問：憶念不癡律皆言不作舉憶念，何故罪處所中律獨云作舉作憶念？

答：彼實不犯，但執三根，大眾知情故言此罪更不作舉憶念；此人實犯，須作舉憶念，是知不例

第一、解釋名義、說明得名之由：依照經論所述，毘尼名為「滅」，是以『無』（諍事止息之無）為體性。但「無」（諍事止息之無）的道理是一致的，更無差別相狀，哪裡會有七種滅法？現在只不過是隨順各種事緣來表彰，姑且序述七種罷了。在此法中，其體性不屬於過去與未來，稱為「現前」；能夠平息爭諍，所以稱為「毘尼」，因此命名為「現前毘尼」。毘尼的涵義不必再行繁述，其理無別，因局限於現在世而領受現前之名；如果滯留在過去或未來，就不能滅除諍事。所謂「憶念」：是由僧團依法作羯磨，追憶證知該人身心清淨，爭端的情執隨即止息，這是從「能對治」的功能而得名。「不癡」：是詳細審察而依法作羯磨，證明當事人神智清醒之時從未犯過，爭吵隨之止息，這是從所對的境緣受名——以「不癡」對治「癡」，因為「癡」是

在僧（中此人）的緣故〔此句文義待考〕。「自言」：是指引咎懺悔，確認罪業的輕重以平息諍端，所以約「能（自言）」立名。「多人語」：是經過仔細審查後行籌（執籌投票）以表示多數人之語，判定是非邪正以滅除爭端，所以也是約「能治」之法立名。「罪處所」：是指先前自認（引罪），後又違背前言，或先前承認有犯、後來改口說沒犯，罪情輕重亦是如此前後不一；言辭既然自相矛盾，便必須盤問其犯戒的實處；在前後兩種說辭中，以前說為實，後說則為虛妄。為什麼呢？因為起初認罪伏罪，理應是出於善意真心，當時僧團尚未決定治罰，所以說的往往屬實；後來見僧團即將處罰，便復更言，此是懼罰之言，理應不實，所以不可採信；這是約所犯的境緣立名。「草覆地」：是指大眾僧人共同犯過，因互相評駁引發爭端，言語反覆狡辯；如果逐一盤查檢核，恐怕罪名越來越深重，難以平息；所以聖者大發慈悲，開許不必逐條說明罪名與種類，直接由雙方僧眾和合，互相懺悔謝過，以此止息諍論；就像用青草覆蓋地面、遮蔽塵土不再揚起一樣，這是引用比喻得名。問：既然憶念與不癡二者同屬清淨，這兩種名稱可以互相通用嗎？答：從同屬清淨的層面看，理應可以互通；但為避免增諍，不得互彰。因為憶念毘尼本來就意味著當事人向來清淨，如果給予不癡羯磨，被舉發者爭端仍不會止息，因為他會抗議：（這等於）說我曾做過那些事；如果對不癡之人給予憶念羯磨，能舉之人諍復難息，以為〔此即〕說他妄舉清淨之人。問：對於憶念與不癡，律典都規定「不再對此人作舉罪與憶念」，為何在罪處所羯磨中，律文偏偏說「要對此人作舉罪、作憶念」？答：前面那兩種人確實沒有犯罪，只是因為牽扯上見、聞、疑三根，大眾已知內情，所以明言此罪不再作舉罪與憶念；而罪處所這類人是確實犯罪的，必須作舉罪與憶念，由此可知兩者不可相提並論。

第二定體異者：且論現前必有五法。五法者何？起諍名人、秉法名僧、僧住處名界、軌用名法、能滅名毗尼。此有四解：一解五名四體，人、僧、界別有名體，法與毗尼更無別體，軌用邊名作法，滅諍名為毗尼；第二解五名四體少異，言毗尼無別體，用上四法為體故；第三解五名五體，既言五法，故以調逆進不名法，正殄於諍名毗尼。

問：有法起時名作毗尼，毗尼起時有法已息，如何乃言五法現前？

答：雖不竝頭而有相續在現，故言現前。

第四解：能所相對在現前故言五法，僧、界、法、毗尼是其能，起諍者是其所，要以能對所方有滅諍義，得名現前毗尼故。

問：為當四人已上作法一向具五法，為當亦有不具者？

答：義即不定。如伽論云十種羯磨不現前但具四法，何者？覆鉢、捨學家、捨作房、擯沙彌、顛狂、不禮、不共語、不供養等是也，唯有僧界法毗尼，毗尼者遠有諍義；又說戒自恣等唯有僧界法，如結大小界唯有僧法。若三人已下作能滅者，但須三種現，除僧界；設四人已上但使不秉羯磨者，亦有三。

問：五法中能斷通僧人，但與一僧名；所為通僧人，隱僧彰人何？

答：秉法故存僧名；所中就數分實有僧別之位，皆不秉法故從別名人。

問：五中能所別故使僧人立二名者，如三中亦有能所別，何故不從能所立僧人？

答：若就數分實應僧人立二，但以別人及僧不秉羯磨處齊故同作人名，若與僧名恐濫於作法故。

問：瞻波中一人舉一人乃至僧舉僧皆不如法，何故上云一人乃至為僧、僧為僧皆如法者？

答：瞻波中對羯磨治人是故皆非，此中直是定理是非非治人故，所以如法。

問：既知五法，未知五法中法毗尼人與三法中法毗尼人有何差別？

答：五中法指羯磨法，三中法者或是言語定是非為法，或自言懺法名法；三中人者，起諍人及判諍人通名人現；五中人者，但取起諍人不取於僧。其毗尼者，勿不皆是諍無之處，此是正體故五三同也。若就詮相三五皆異，何者？五法中無，指羯磨判滅為無名毗尼；三法中無者，言語判滅為無名毗尼，或以自言懺滅名為毗尼。汎論五三異者，五法是寬，三法是狹。何者？五法獨滅於言諍，若配餘六通滅四諍，三法不通故，廣如別章

第二、判定滅諍法體的差異：若論「現前」，必定具備五法。何謂五法？一、引發諍端之人稱為「人」；二、秉持如法羯磨者稱為「僧」；三、僧團所居之處稱為「界」；四、運作的軌範法則稱為「法」；五、能止息爭端者稱為「毘尼」。對此有四種解釋：第一種解釋認為是五名四體，「人、僧、界」三者有名稱且有各自的體性，「法」與「毘尼」二者共以一體（羯磨）為體，在軌範運作方面稱為「作法」，在滅除爭諍方面稱為「毘尼」。第二種解釋同樣是五名四體但微有不同，認為毘尼沒有單獨的法體，是以上面四法為體。第三種解釋認為是五名五體，既然名為五法，便以「調逆進不」（原文疑訛，待考）稱為法，以「正能斷絕消滅爭諍」稱為毘尼。問：作法生起之時稱為運作毘尼，當毘尼（諍滅）生起時法事已經止息，如何能說五法同時現前？答：雖然不是在同一剎那並列，但前後相續而現於當前，所以稱為現前。第四種解釋是以「能」與「所」相對呈現在當前，所以稱為五法；僧、界、法、毘尼是能滅，引發爭諍的人是所滅；必定要以能治對應所治，才具有滅除爭端的作用，所以得名為「現前毘尼」。問：凡是四人以上的作法，是一概都具備這五法，還是也有不具備的情況？答：這就不一定了。如《伽論》說：有十種羯磨是（人）不現前而作，只具備四法：例如覆鉢、捨學家、捨作房、擯沙彌、顛狂

（狂羯磨）、不禮拜、不共語、不供養等羯磨即是。這些羯磨只有僧、界、法、毘尼，所謂毘尼只是疏遠地帶有（滅）諍之義。又如說戒、自恣等法，只有僧、界、法；又如結大界、結小界，只有僧與法。如果是三人以下進行滅諍，只需三種現前，去除「僧」與「界」；假使有四人以上，但只要不秉作羯磨，也只有三法。問：五法之中，「能斷諍」貫通僧團與個別之人，卻只給予「僧」的名稱；「所處理」的對象也貫通僧與人，為何隱去僧名而只標示為「人」？答：因為實際秉（羯磨）法的是僧團，所以保留僧的名義；在被處理的對象中，就人數來分固然有僧眾與別人之位，但都不處於秉法之位，所以順從個別之稱而稱為人。問：五法中由於能滅與所滅有別，所以分立「僧」與「人」二名；而在三法之中同樣有能滅與所滅的分別，為何不依據能所立出僧、人二名？答：若就人數來分，確實應該分立僧與人二名；但因為此處個人與僧團皆不秉作羯磨，在「不秉羯磨」這一點上相同，所以一律稱為人；若給予僧的名義，恐會與如法作羯磨的僧團相混淆。問：《瞻波犍度》中說一人舉發一人乃至僧舉發僧，皆是不如法的；為何上文卻說一人為一人（判），乃至僧為僧皆如法？答：《瞻波犍度》是就「對人作羯磨治罰」而說，所以都不如法；此處只是判定道理的是非，並非作羯磨治罰人，所以如法。問：既然已知五法，不知道五法中的「法、毘尼、人」與三法中的「法、毘尼、人」有何差別？答：五法中的「法」專指羯磨法；三法中的「法」或是指以言語斷定是非之法，或是指自言懺悔之法。三法中的「人」包括引起爭端之人與裁斷爭端之人，通稱為人現前；五法中的「人」只取引起爭端之人，不包含作法的僧眾。至於「毘尼」，無一不是指爭諍止息的無諍境界，這是兩者共通的正體，所以五法與三法在這一點上相同；若就所詮顯的相狀而言，三與五皆不相同：五法中的無諍，是指藉由羯磨裁決斷滅為無，稱為毘尼；三法中的無諍，是以言論判斷滅除為無稱為毘尼，或是以自言懺（悔）而滅諍稱為毘尼。泛論五法與三法的差異：五法範疇較寬，三法範疇較狹。為什麼呢？因為五法單獨（不配餘六）時唯滅言諍；若配合其餘六種滅諍法，便通滅四諍；三法則不能如此通滅，詳細如別章所明。

第三總別通塞者：總以收攝為義，別以區分立稱；通以體徧諸處，塞乃唯局自分。此中名有總別，體殊通塞。毗尼之名是總，以有收攝義故；若論現前名等是則以名各不相收。然現前是體通用通故名為總；餘六不獨行，要假現前方得滅諍，即是明用通餘六；六自相望六六常別，憶念現前非是不癡現前，故知是別。若以餘六望現前，現前常是總；若以現前望下六，即是其別。如似羯磨望受日結界，受日結界是別；若以結界受日望羯磨，羯磨即是總。

問：現前該六名為通者，自言亦通，何故落在塞中？

答：汎爾自言應說為通，但今自言唯取攬短歸己名自言毗尼，故不在通；餘無攬短之義，如憶念之人本亦不犯，不癡之人病差不為，多人語者各言我是，罪處之人後便解違，艸布地者不說名種，是故不說自言為通。指文辨相廣如別章。

如此七滅論義皆有三法現前。若如文辨者，唯現前、自言二毗尼有三五現前，餘五各五。其中界現前五中皆同；法滅位通，隨相各別；人亦通五毗尼，唯多人語中人可在斷諍數中，餘皆不爾；僧亦位通，隨相不同。何者？現前毗尼中僧具十德者集，餘不在例；多人語中僧不問愚智悉集，并起諍人自判；艸覆中僧不揀愚智，要是兩朋眾皆集，即此彼互作僧人；憶念、不癡、罪處所中僧應簡取具不愛等四，諸門如律

第三、說明總攝與別立、通遍與局塞：總，以收攝統括為義；別，以區分各相而立名；通，指其體性能遍及諸處；塞，指其法局限於自分之內。在此七法中，有名稱上的總別，也有體性上的通塞。「毘尼」之名是總名，因為具有收攝一切滅法之義；若論「現前」等名，則屬於別名，因為各名互不攝收。然而現前的體與用都通遍（於餘六），所以稱為總；其餘六種滅法不能單獨運作，必須憑藉現前法才能滅諍，這即是說明其用通於其餘六滅。後六滅法彼此相對，六法之間常是各自差別的，「憶念現前」絕非「不癡現前」，所以知道是各自獨立之別法。若將其餘六滅對照現前，現前永遠是總；若將現前對照後六滅，後六滅相對於現前即是其別。這如同「羯磨」對照「受日」與「結界」，受日與結界是別法；若將結界與受日對照羯磨，羯磨便是總法。問：現前涵蓋了後六法所以稱為通法，「自言」也貫通於諸處，為何卻落在局塞之中？答：一般廣泛意義的自言懺悔，本可說為共通之法；但此處的自言毘尼，專門取「攬取短處歸於自己、發露認罪」為義，所以不列入共通之列。其餘諸法都沒有攬短認錯的意思，如憶念者本來就沒有犯戒，不癡者是狂病已癒後即不復犯作，多人語者是各自堅持己見，罪處所者是事後翻供矛盾，草覆地者是不說具體罪名與種類；所以不將自言稱為通法。依律文辨明其相狀，詳細載於別章。這七種滅諍法在義理推論上，都含有「三法現前」；如果按照律文辨析，唯獨「現前毘尼」與「自言毘尼」有「三法現前」與「五法現前」兩種情形，其餘五滅都各自具足五法現前。其中「界現前」在其餘五種毗尼中皆同；「法」與「滅」（毘尼）的名位通於各滅，隨其事相各自不同；「人」也通於五種毘尼，唯獨在多人語羯磨中，引發爭端之人可以列入裁斷爭端的僧數之中，其餘皆非如此；「僧」的名位也是相通的，隨其事相而有不同：在現前毘尼中，僧眾必須具足十德，不符合者不在此列；在多人語中，不論愚昧或聰慧之僧全體齊集，連引發爭諍之人也親自參與評斷；在草覆地中，僧團不挑選愚智，必須是爭執的兩派陣營全體到齊，雙方互為秉法之僧與受懺之

人；在憶念、不癡、罪處所中，僧眾應當揀選具備不愛、不恚、不怖、不癡等四德的清淨僧，各種門徑皆如律中所述。

第四滅罪諍及以治人者：自言、艸覆罪諍俱滅，罪處一種不滅罪俱滅諍，自餘四種唯滅諍而無罪可滅。其七中六種但滅諍不治人，以人無過故，諍是鬪亂故須滅之；罪處所亦滅諍亦治人，諍須滅如上，以人諱罪觸僧故須治人，與處所竟應奪三十五事。又五分云本言治有二種：一可悔，二不可悔。不可悔者，與作盡形壽不可悔白四羯磨。餘無此過，故不論解。

此中問：法之與藥有何別？

答：如現前毗尼法者，簡集智慧羯磨是也；藥者，正用三藏教法判者是也。不如憶念等三法藥同體。今疏家作法藥通解，所以不出法藥體者：一解滅不究竟故，若作此解不出法者，且得如是藥是究竟何以不出？此責難自言毗尼諍應得滅，從多論同言未滅。第二作不定解者，覓中三品上中下定言犯二諍，執情流轉不定，用藥無準故不出，義可爾。又解餘四所以不出法藥者，現前通滅四諍，智出何體？若欲具論謂皆竝用，正欲隨分少序恐謂常定謂皆滅諍，是故隱之。如現前中五法三法人有增減等，是名不定，雖簡眾白竟諍復未滅，故言不究竟；如自言或對一二三四，或自引犯不犯輕重等，故知無準，雖假和白諍罪未滅，故知亦不究竟；多人語中三種行舍羅五四不同，故知無準，雖作差白羯磨等諍情未息，滅亦不究竟；艸覆中用法應定，但以滅不究竟，是故不出法體

第四、說明滅除罪事、諍事以及懲處當事人：在自言與草覆地中，罪與諍全部滅除；罪處所這一種不滅除罪，但滅除諍；其餘四種（現前、憶念、不癡、多人語）只滅除諍事，而無罪可滅。在七滅諍中，有六種只滅諍而不懲處人，因為當事人並沒有過失，諍是鬪亂（彼此紛爭擾亂），所以應當平息；罪處所既要滅諍，也要治處當事人——諍端必須平息如前所述，而當事人隱瞞罪行、觸惱僧團，所以必須予以懲戒。給予罪處所羯磨之後，應剝奪其三十五項僧事權利。又《五分律》說：「本言治」（即罪處所毗尼）有二種，一是可悔，二是不可悔；不可悔者，應當對他作盡形壽不可悔的白四羯磨，其餘各法沒有這種過咎，所以不論。在此問：「法」與「藥」有何差別？答：如在現前毘尼中，「法」是指揀選聚集具備智慧的僧眾所作的羯磨；「藥」是指真正運用經律論三藏教法來裁定是非者。這與憶念等三滅法不同，那三法的「法」與「藥」體性相同。現在律疏家將法與藥作共通解釋，之所以沒有明確列出法藥體性，一種解釋是因為平息得不夠究竟徹底：如果作此解釋，而不標出羯磨法體，暫且說得通，但三藏教藥本身是徹底究竟的，何以也不標出？這是一則責難。（就）自言毗尼（而言），諍按理應可滅，但依《薩婆多論》也說未滅〔原文無問答字樣，此處斷句待考〕。第二種解釋是作「不定解」：覓諍之中上、中、下三品是固定的，言諍與犯諍這兩種諍的情執輾轉流動不定，用藥沒有固定標準，所以不予標出，這在義理上是行得通的。另一種解釋說，其餘四種（現前、自言、多人語、草覆）之所以不標出法藥體性，是因為現前通滅四種爭諍，（該）指出哪一種體呢〔「智」疑為「知」之訛〕？若想完全論述，就是全部並用；若只想隨分稍作介紹，又恐學者誤以為是固定常軌、以為已經完全滅諍，所以隱而不發。如同現前法中有五法、三法，人數有增有減等，這都稱為不定；雖然已經揀選大眾作白羯磨完畢，諍事卻尚未平息，所以說不究竟。如自言中，或者對

一人、二人、三人、四人，或者自行陳述犯、不犯、罪輕、罪重等，由此可知沒有固定準則；雖然藉助和合宣白，諍事與罪業並未完全滅盡，所以知道也是不究竟。在多人語中，三種行舍羅，五、四不同〔所指待考〕，所以知道無定準；雖然作了差（行籌人）白二羯磨等，諍情未息滅，亦不究竟。草覆地中，所用的法應當是固定的，只因為滅得不徹底，所以不標明法體。

第五滅人多少者：二通五局，如律中解。依阿含經：要羅漢被舉得作憶念，凡夫不得。何故？凡夫有故犯戒，羅漢無故犯，止誤犯耳。善見云：憶念毗尼者為愛盡比丘至那含，不為凡夫。婆論云：比丘、比丘尼現前，三眾不現前，與憶念羯磨，不癡、罪處亦爾。婆多云：若比丘犯戒內爛舉眾共知，不須自言，直爾遣出。伽論云：若不語彼而擯比丘得成擯，僧犯吉羅；不作憶念亦如是；不作白羯磨亦得成擯，眾僧犯吉，不現前如是。祇律云：覓罪相羯磨人盡形行八事：一不得與度人，二不得與受具戒，三不得與人作依止，四不得受比丘按摩供給，五不得作比丘使，六不得受次第差會（義云都盡時得），七不得為僧作說法人，八不得與僧作說毗尼及羯磨人

第五、說明滅諍人數的多寡：二種通（人數不限）、五種局（人數有定），皆如律文所解。依據《阿含經》，必須是阿羅漢遭到舉發，才可以作憶念羯磨，凡夫則不得（受憶念羯磨）。為什麼呢？因為凡夫會有故意犯戒的可能，阿羅漢沒有故意犯戒，只有無心誤犯罷了。《善見律》說：憶念毘尼是為愛盡（漏盡）的比丘而設，下至阿那含（三果）亦可，不為凡夫。《薩婆多論》說：比丘、比丘尼現前，式叉摩那、沙彌、沙彌尼這下三眾不現前，即與憶念羯磨；不癡、罪處所羯磨也是如此。《薩婆多論》又說：如果比丘犯戒、內裡已爛（外相如僧、內實破戒），全體僧眾皆已知曉，不須等待他自言供認，直接將他逐出即可。《伽論》說：如果不告知當事人就直接擯黜比丘，擯黜依然有效，但僧眾犯突吉羅罪；沒有先作憶念（令憶所犯）也一樣；不作白羯磨就逕行擯黜，擯黜同樣有效，但大眾僧犯突吉羅；當事人不現前而作，也是一樣——擯仍成就，僧犯突吉羅。《僧祇律》說：被作覓罪相羯磨的人，終生必須遵行八事：一、不得度人出家；二、不得為人授具足戒（作戒和尚、羯磨師）；三、不得為他人作依止師；四、不得接受其他比丘的按摩侍奉供養；五、不得充當比丘的差使；六、不得受僧次第差赴齋會〔義解云：等僧次都輪盡時才得受〕；七、不得為僧團作說法人；八、不得為僧團作宣說毘尼及主持羯磨之人。

第六病藥相當者：藥雖有七，所除有二。凡滅諍之來要從下至上，是故初四毗尼擬滅諍中下二品藥，後三毗尼擬滅諍上品藥。

此中問：言諍以幾藥滅？

答：以現前、多人語二。何故？言諍由評理邪正法相是非各言已是不能刊定，遂生其諍。然法相是非唯教所備，是故三藏法師依於聖教，用現前、多人語定理是非，邪正既分諍情即息，藥病相當故唯有二，餘五無此義。如覓諍中三毗尼，諍由人起清濁未分是以生諍，用憶念、不癡定人清，罪處所定人濁，清濁已分諍情遂息，故是對治；言諍評理而生，若以憶念等三定人清濁，理相不分猶自生諍，非此對治何得用也？其犯諍由人犯之輕重而生起，須以自言定犯輕重；若彼相朋黨不聽自言，諍情遂深，不須檢校罪之輕重，以艸覆滅；言諍評理不諍罪事，不同犯有輕重，何須自言及艸覆也？

問：頗有言諍以一滅滅不以多人語耶？

答：若一比丘乃至僧為比丘現前好言教語，如法如毗尼如佛所教令息諍事，是名一滅滅。然僧評斷應差十法者別住一處共斷此事，餘有不誦戒者不知戒毗尼，便捨正義作非法語，僧作單白出此比丘十法如律。若多人法者，先差五德人謂不愛等為行舍羅者，以白二差令行。行有三種：三種者，若念眾中非法者多而和尚闍梨皆如法，應顯露行舍羅，舍羅即二，一破二完，法非法者各執隨一；若念諍事如法人多而和尚等不如法，即應覆藏行舍羅，恐諸比丘隨和尚捉舍羅故；若念如法人多而和尚等非法者，彼應耳語而行舍羅，舍羅有二如初可知。此中若如法多者，彼應作白言諍事已滅；若如法少即應作亂已便起去，應遣使往比丘住處僧中白言：彼住處非法比丘多，善哉長老能往至彼，若如法多諍事滅功德多。此比丘聞應往，若不往當如法治。

問：覓諍以幾滅滅？

答：此四滅滅：現前、憶念、不癡、罪處。何故？覓諍由人而起，須用此四定人清濁，諍情即息，藥病相當是以用。覓既不諍理何用多人？復不諍前犯輕重，故不用自言艸覆。

問：頗有覓諍用二滅滅不以不癡罪處所耶？

答：若比丘不犯重殘及蘭，諸比丘言犯此三罪數詰不止，僧應與此比丘憶念滅。然不現前、不自言、不清淨、非法、別眾，皆不如法，是名為覓諍以二滅滅。

問：頗有覓諍以二滅滅不以憶念罪處所耶？

答：若有比丘顛狂心亂犯眾罪，後後還得心，諸比丘皆言犯重殘蘭數詰不止，僧以白四與此比丘不癡毗尼，五事如法，名為覓諍以二滅滅不以憶念等。

問：頗有覓諍以二滅滅現前罪處所不以憶念不癡耶？

答：若有比丘好論議，與外道論時得一切難便前後語相違，若在眾僧中問時亦前後語相違，眾中故作妄語，僧以白四與此比丘罪處所，五事如法，名為覓諍以二滅滅。

問：頗有得艸覆以現前滅不？

答：如覓三中或初一人、二人、三人、眾僧等一往和諧得者是。

問：犯諍以幾滅滅？

答：此三滅滅：現前、自言、艸覆。何故？自言懺悔定罪輕重，諍情即息，藥病相當故；若約不聽流至上品，作艸覆滅之。既不諍理故不用多人，又不諍人之清濁何用憶念等三？然自言罪諍共滅，艸覆滅諍，廣如磨夷。

問：頗有犯諍以二滅滅現前自言不以艸覆耶？

答：若比丘犯罪，若罪在一比丘前懺，應至一清淨比丘所而作懺法是也，二三四等皆亦如是。

問：頗有犯諍以二滅滅現前艸覆不以自言耶？

答：若比丘諍事，是中比丘多犯眾罪非沙門法，云無齊限出入行來不順威儀，尋究此事恐令罪深重，不得如三藏教令滅諍事，智慧比丘以單白作如艸覆懺。亦有犯諍唯現前滅，義同覓諍。

問：事諍以幾滅滅？

答：以一切滅滅，隨所犯故。首解：事諍中更無別趣唯有前三，故以一切滅滅；恐濫竝用，故言隨所犯。

問：餘諍用藥皆別一一問，事諍之中唯有總問者何？

答：餘諍用藥滅當品即盡是故別問；此諍三品用藥不定，若當問一當品不盡，是以闕而不解。然言諍中事作以現前多人滅，覓諍中事作用憶念等三滅，犯諍中事作以自言艸覆滅，故言以一切滅滅隨所犯。十誦又云：常所行事唯一現前滅

第六、說明病與藥的對治相當：藥雖然有七種，但所對治的病只有兩類。凡滅諍用藥，必從下品依次至上品；所以前四種毘尼是用來滅除諍事中下二品的對治藥，後三種毘尼是用來滅除諍事上品之病的對治藥。在此問：言諍應當用幾種藥來滅除？答：用現前與多人語這兩種。為什麼？因為言諍是由於評析道理的邪正、法相的是非，雙方各執己見、無法定奪，遂引發爭諍；而法相的是非唯有聖教才能完全闡明，所以三藏法師依照聖教，運用現前與多人語來定奪是非；邪正既然判定，爭吵的情執隨即止息，這是病藥精準對治，所以只有這兩種，其餘五滅沒有這種功效。正如覓諍中的三種毘尼：爭端由人而起，人的清白與染污尚未分明，因此發生爭執；必須用憶念、不癡來判定當事人的清白，用罪處所來判定當事人的污濁；清濁既然判然有別，爭端隨之止息，所以這是（覓諍的）對治法。言諍是由評析義理而生，如果用憶念等三種去判定人的清濁，義理是非依舊未分，爭端仍然會發生，並非其對治法，哪裡可以使用？至於犯諍，是由於個人犯戒的輕重而引起，必須以自言供認來判定犯戒輕重；如果當事人各立朋黨、不聽自言供認，爭端情執日益深重，就不須逐一追查罪行的輕重，直接以草覆地來平息爭端。言諍既然是評析義理而非爭辯罪事，不涉及犯戒的輕重，何須使用自言與草覆地？問：是否有言諍只用一種滅法來滅除，而不用多人語的情況？答：如果有一位比丘乃至全體僧眾，當著該比丘的面，用合乎戒法、合乎毘尼、合乎佛陀教誨的善言嘉語開導他，使爭端平息，這便稱為以一種滅法滅除。然而僧團裁決評斷時，應當差派具備十法的大德，另至一處（屏處）共斷此事；大眾中若有不熟誦戒律、不懂戒律毘尼的人，往往會捨棄正理而說不如法的話，僧團應當作單白羯磨，讓這類比丘退出。具備十法的條件如律中所說。若採取多數決的「多人語」法：先差派具備五德、遠離愛染等偏頗的比丘擔任行籌者，以白二羯磨差派他去發籌。發籌的方式有三種：一、如果考慮到大眾中持非法人數眾多，而和尚、闍梨都是持如法人，應當公開發籌——籌有兩種，一是破損的，二是完好的，持正法者與持非法者各取其中一種；二、如果考慮到爭執事件中持如法人佔多數，而和尚等人持不如法觀點，就應當隱密覆藏發籌，免得諸比丘礙於情面盲從和尚取籌；三、如果考慮到持如法人雖多，但和尚等人持非法見解，行籌者應當附耳低聲私密行籌，籌的種類如前所述。在此情況下，如果持如法者佔多數，行籌者應作白言：「諍事已滅。」；如果如法人佔少數，就應作亂（擾亂會場）後起身離去，並應派遣使者前往其他比丘住處，在僧團中宣告說：「那個住處不如法的比丘眾多，善哉長老，您若能前往該處，如果如法之人增多，爭端得以平息，功德很

多。」被告知的比丘聽聞後應當前往；若不肯前往，應當依法處治。問：覓諍應當用幾種滅法來滅除？答：以此四種滅法滅除：現前、憶念、不癡、罪處所。為什麼？因為覓諍是由人而引發的，必須運用這四種方法判定個人的清白與污濁，爭端的情執才會止息，這是病藥相當，所以採用。覓諍既然不是爭辯義理，何須使用多人語？又不是爭辯先前所犯之罪的輕重，所以不用自言與草覆地。問：是否有覓諍只用兩種滅法滅除，而不用不癡與罪處所的情況？答：如果比丘並未犯下波羅夷（重罪）、僧殘、偷蘭遮，諸比丘卻指控他犯了這三種罪，再三盤問詰難不休；僧團應當給予這位比丘憶念滅諍。然而如果不現前作法、當事人不自陳（自說清白）、（當事人）不清淨、不如法、別眾（僧不和合而作法），都名不如法。這便稱為覓諍以兩種滅法滅除。問：是否有覓諍只用兩種滅法滅除，而不用憶念與罪處所的情況？答：如果有比丘心智狂亂顛倒，犯下諸多罪過，事後神智恢復清醒，諸比丘仍指責他犯了波羅夷、僧殘、偷蘭遮，一再詰問不止；僧團應當以白四羯磨給予這位比丘不癡毘尼，五事皆合乎法度，這便稱為覓諍以兩種滅法滅除，而不用憶念等。問：是否有覓諍只以兩種滅法——現前與罪處所滅除，而不用憶念與不癡的情況？答：如果有比丘喜好論辯，與外道辯論時遭到種種詰難，便言詞前後自相矛盾；在僧眾中受質詢時，言詞也前後矛盾，在大眾中故意說謊；僧團應當以白四羯磨給予這位比丘罪處所處分，五事皆合乎法度，這便稱為覓諍以二滅滅除。問：是否有（本應）草覆地滅的諍，只用現前一法就滅除的情形？答：如前面覓諍三問中的情形，或如最初一問那樣：一人、二人、三人乃至眾僧，當下即得和解、諍事便息，便屬於此類。問：犯諍應當用幾種滅法來滅除？答：以此三種滅法滅除：現前、自言、草覆地。為什麼？因為自言懺悔能判定罪名輕重，諍端情執隨即平息，這是病藥相當的緣故；若就不受自言的情況而言，諍便流至上品，就作草覆地來滅除它。犯諍既然不爭辯教理，所以不用多人語；又不爭論個人本身的清濁，何須使用憶念等三法？然而自言是罪、諍共滅，草覆地唯滅諍——廣如《摩夷》（即《毗尼母論》）所說。問：是否有犯諍只以兩種滅法——現前與自言滅除，而不用草覆地的情況？答：如果有比丘犯罪，若該罪可以在一位比丘面前懺悔，他就應當前往一位清淨比丘處施行懺法，這就是了；在二位、三位、四位比丘前懺悔，情況也都是如此。問：是否有犯諍只以兩種滅法——現前與草覆地滅除，而不用自言的情況？答：如果有比丘引發爭端，在場的比丘多犯眾罪，不符合沙門法度，行為放縱無度、沒有分寸，言行出入往來皆不合乎威儀；若要窮究追查這件事，恐怕會引發更深重的罪過，無法依三藏教法平息爭論；此時具備智慧的比丘應當以單白羯磨，舉行如同草覆地一般的集體懺悔。也有犯諍只透過現前一法即獲平息的，其義理與覓諍相同。問：事諍應當用幾種滅法來滅除？答：用一切滅法來滅除，隨其所屬的諍類而定。首師解釋：事諍之中並沒有另外的特殊類別，只有前述三種爭諍所涵蓋的事由，所以用一切滅法來滅除；因恐學者誤以為所有滅法要一同並用，所以特別說「隨所犯之事」。問：其餘各諍所用的藥法各有不同，都逐一分別提問，為何在事諍之中只有總括提

問？答：其餘三諍用藥，於其當品即已窮盡，故可分別提問，所以分別提問；而事諍這三品的用藥極不固定，若只提問其中一種，無法涵蓋其整個品級，所以缺略而不逐一解釋。然而言諍中所起的事諍，以現前、多人語滅；覓諍中所起的事諍，用憶念等三法滅；犯諍中所起的事諍，以自言、草覆地滅；所以說用一切滅法滅除、隨所犯之事而定。《十誦律》又說：平日所行的一般僧事，唯獨用一種現前法即可滅除。

四諍

四諍

將講四諍略存五門

在講述四諍法之前，先略列五門說明。

第一辨相得名者：夫理不自班，藉言以顯。詳法是非，定理邪正，彼此諍言遂成乖分，名之為諍，諍由言起故名言諍。內有三根，伺覓前罪，舉來詣僧遂生其諍，諍由覓起故名覓諍。具緣造境，違教作事，名之為犯；因評此犯而致紛紜，名之為諍，諍從犯起故名犯諍。評他已起百一羯磨，彼此不和遂生其諍，諍由事起故名事諍。如毋論云：二人同競名鬪，徒黨相助名諍，往徼僧者名言，各說其理名訟。

諍雖有四，得名有二：言、覓約因，犯、事從境。何者？境別塵沙，諍乃無量，故不從境；言即通含要而省約，故就因名。

問：理亦是通，何不就境名為理諍？

答：理通於四更無別也。

問：若爾言亦是通，不可就言受名？

答：理均一揆本自無過，執情三品兼復通四，是以不彰；言雖通四，為彰言過有執情三品，是以初諍從言立目，餘三隨事。論其覓諍，境別清濁便有二文，然境雖違順莫不由覓生諍，是故隱境從因；犯事二諍從因受名不出言覓，今隱因從境。

疏人解：言諍若是從境彰名，境別塵沙；我犯別無量，不可從境得名？

答：言諍從境攝諍不盡，諍於二諦更不攝故，不相假故；論其犯諍，由諍輕重方名犯諍，此即相假，輕重非一，若從犯者攝諍斯盡，是故從境。

又問：覓諍若從境彰名，境別清濁諍便有二者；事諍亦境有是非，不應從境立名？

答：犯境唯濁，覓通清濁；事亦是狹，唯是羯磨已作者，不通餘事及未作者，是非皆事故。

問：舉事名事諍，舉罪何故不名罪諍，乃云覓諍？

答：舉事是其必有事，得從於境名事諍；舉罪未即有罪，是故因其必有覓。由此言之，事諍就業而立，餘三就行而立。理實隨緣諍乃無量，今且就一方化儀略表此也

第一、辨明四諍的相狀與得名：義理本身不會自我宣顯，必須藉由言語才能闡明；仔細推求戒法的是非、判定道理的邪正，彼此言辭相爭，遂導致分裂乖違，這稱為「諍」；爭端是由言語而引發的，所以稱為「言諍」。內心存著見、聞、疑三根，窺伺尋查他人的前愆罪過，向僧團舉發，遂引發爭論；爭端是由窺覓罪過而引發的，所以稱為「覓諍」。具足種種犯緣、面對境界造作（業行），違背戒教而行事，稱為「犯」；因為評核此項犯戒行為而導致眾說紛紜、起爭執，稱為「諍」；爭端是由犯戒而引發的，所以稱為「犯諍」。評議他人已經作過的百一羯磨法事，

彼此意見不和，遂引發爭端；爭端是由僧事而引發的，所以稱為「事諍」。如《毘尼母論》說：兩人互相爭競稱為「鬥」，朋黨相助稱為「諍」，上告於僧眾稱為「言」，各自陳述己方道理稱為「訟」。爭諍雖然有四種，但得名的方式有兩種：「言諍」與「覓諍」是依據「引發的起因」立名；「犯諍」與「事諍」是順從「所對的境緣」立名。為什麼呢？因為客觀境緣繁多如塵沙，諍端也無量無邊，所以不能順從境緣來立名；言語則普遍包含一切，綱要簡約，所以依據起因來立名。問：道理也是普遍相通的，為何不順從境緣命名為「理諍」？答：道理貫通這四種諍，此外並沒有獨立的理，所以不立此名。問：那言語也通於四諍，就不應依言語立名才對？答：道理是平等一致的，本身原本就沒有過失；眾生的情執才分為上中下三品，而且普遍通於四諍，所以不彰顯為理諍。言語雖然也貫通四諍，但為了彰顯言語招致的過咎、其中含有三品情執，所以第一種諍依據言語立名，其餘三種則隨順具體事情立名。論及覓諍所對之境，分別有清白與污濁兩類，便有兩種律文；然而所對之境雖有違（有犯）、順（清淨）之別，無非都是因為尋覓追查而引發爭端，所以隱去其境緣、順從其起因來立名。犯諍與事諍這二諍，若依起因立名，便不出「言」與「覓」；因此今隱去起因，改從所對之境立名，疏主設難說：言諍若從境立名，境別如塵沙（故不從境）；那我犯諍之別也無量，也應不可從境得名。答：言諍若從境緣來收攝，爭端便收攝不盡；若爭論二諦之理，（境）完全不能收攝，因為（言與境）並不相依待。論及犯諍，是由於爭論罪過輕重才稱為犯諍，這正是相互依待的關係，輕重情況並非單一；如果從犯戒的角度立名，就能將這類爭諍收攝無餘，所以順從境緣立名。又問：覓諍若是順從境緣彰顯名稱，境緣分別有清白與濁穢，爭端便有兩種；事諍之境也有是非，（依你之說）也不應從境立名。答：犯戒所緣的境必定是濁穢的，而尋覓所緣的境則通於清白與濁穢；事諍的範圍也較狹窄（有限），專指羯磨已經作完的事，不包括其餘雜事以及尚未作完的事，無論羯磨的是非皆屬於已作之事。問：舉發羯磨僧事稱為「事諍」，舉發罪過為何不稱為「罪諍」，反而稱為「覓諍」？答：舉發僧事，是因為其必定已經有具體法事，所以得順從境緣稱為事諍；舉發罪過，未必當下真有其罪，因此是由於其必定經過了尋覓窺探的過程，所以順從起因稱為覓諍。事諍是就羯磨事業而確立，其餘三諍是就能諍者的身口之行而立。若依實理而言，隨順因緣，諍乃無量；今且就一方面的教化儀則，大略標示這四諍。

第二僧尼同異者：謂尼僧各自有四諍不殊，是名為同。而有異者，如僧尼論義兩情乖競，此雖言諍，然不假滅滅，故不名言諍攝。何故？一二眾既別，為之義稀；二住處別故，不礙羯磨說戒；三復無共用藥滅故。言諍反三如是，乃至事諍亦爾。此中有異者：比丘與尼諍二眾犯、二比丘諍尼犯、或二尼諍比丘犯罪事不同者，皆不在犯諍；或比丘諍尼犯事同見不同者，在言諍攝；或比丘與尼諍二眾羯磨亦非事諍；或二比丘諍尼羯磨成與不成，在言諍中事諍攝，以得有破僧共用藥滅故；二尼諍比丘羯磨亦爾。

論起諍人多少者：言、犯二諍得通多少人起，覓諍唯得三人已下起，事諍無別，如前三判

第二、說明比丘與比丘尼（四諍）的同異：比丘與比丘尼各自皆有四種諍端，本質並無差別，這稱為「同」。至於「相異」之處：例如僧尼之間討論教義，雙方心意乖離競諍，這雖然是言語之爭，但不必藉滅諍之法便自然平息，所以不納入言諍範疇。為什麼呢？一、二眾既然各別，（僧尼互相論義而）起諍的情形很少；二、住處不同，不致妨礙彼此的羯磨與說戒；三、又無共同以（七滅諍）藥滅諍之義。（律中所攝的）言諍則與前述三點相反，乃至事諍也是如此。這其中的特異情況如下：比丘與比丘尼爭論二眾之罪，或者二位比丘爭論比丘尼之罪，或者二位比丘尼爭論比丘之罪，只要所爭的罪事不同，都不屬於犯諍；若是比丘爭論比丘尼犯戒之事，所見罪事相同而見解判定不同，則收攝於言諍之中；若是比丘與比丘尼爭論二眾的羯磨，也不屬於事諍；若是二位比丘爭論比丘尼羯磨的成就與不成就，則攝屬「言諍中的事諍」（言諍中事作），因為可能導致破僧、需要共同用藥平息之故；二位比丘尼爭論比丘羯磨成否，情況也是如此。論及引發爭端之人數的多寡：言諍與犯諍，無論多少人皆可引發；覓諍只能由三人以下引發；事諍則不別立（人數之規），如同前面三諍的判定。

第三辨諍根義者：言根有四：一貪無貪等就體性說根，二僧界人就事說根，三六諍等就業說根，四十八法就法說根。若泛評四種僧是非而生諍，由僧起故言僧為根，界人準此。又摩夷云：諍根本六，分別十八。何者為六？一瞋恚、二惱害、三約為、四惱疾、五見取、六邊邪二見。廣說法非法乃至說非說十八種，是名諍根本聚。覓根有三，初二同前；三者以三舉事為根，此是所犯事，僧界人等是所評事故。不同貪根者，謂三不善心舉而生諍，無貪等準此可知。又由舉僧犯而生諍者，故言僧為根；僧根由犯界就遠緣說界為根，餘者可解。犯根亦四，初三同覓；四者六犯所起，如增六說。三舉等就所犯事說，六犯者就能犯說，故不同。貪等為根者，三不善心犯遠生於諍說為根；既言是犯，故無三善為根；若就起諍行者，得有三善心為根義。事根有三，如前三中初二說。

問：四諍何故根有不同？

答：言中多評法相，故以十八事為根，餘三不同故不說；覓犯三中唯求犯不犯輕重，故以三舉六犯等為根，與事不同故不說；事中同前二位，故不說十八三舉六犯等根。又解：亦可準通互舉而已

第三、辨明諍根的義理：言諍之根有四種：一、就體性來說，以貪心、無貪等為根；二、就事相來說，以僧、界、人為根；三、就業來說，以三舉、六犯等為根〔「六諍」疑「六犯」之訛〕；四、就法義來說，以十八法為根。如果廣泛評議四種僧的是非而引發爭端，因為爭諍是由僧團而起，所以說僧為根；界與人準此可知。又《摩夷論》說：諍之根本有六種，細分有十八種。何謂六種？一、瞋恚；二、惱害；三、諂幻虛偽（原文「約為」，疑「幻偽」之訛）；四、

慳嫉（原文「惱疾」）；五、見取；六、邊見與邪見。從「法、非法」乃至「說、非說」，共十八事，這稱為爭諍根本聚。覓諍之根有三種：前兩種與前述相同；第三種是以三種舉罪之事為根，這是所指控的犯罪事實；而僧、界、人等是所評議之事，所以有所不同。所謂以貪為根，是指以貪、瞋、癡三種不善心舉發他人而引發爭端；無貪等三善心引發諍端準此可知。又因為舉發僧團犯過而引發爭諍，所以說僧為根；以僧為根是由於犯戒，若就遠緣來說則以界為根，其餘可以類推理解。犯諍之根也有四種：前三種與覓諍相同；第四種是六種犯戒的起因，如「增六」所說（出處待考）。三舉事等是就「所犯的事實」而言，六犯則是就能犯（之人、犯行）而言，所以不同。以貪等為根，是指以三不善心造犯、遠（間接）引生諍，稱為犯根；既然名為犯戒，所以沒有以三善心為根本的說法；但若就引起諍端的爭辯者而言，在義理上是容許有以三善心為根的。事諍之根有三種，如前面三種諍中的前二種所說。問：為何四種爭諍的諍根各有不同？答：言諍多半是在評析法相，所以以十八事為根，其餘三諍情況不同所以不列；覓諍與犯諍純粹是探求犯與不犯、罪重與罪輕，所以以三舉、六犯等為根，這與事諍不同所以不列；事諍之根同於前說的最初二位，所以不列十八法、三舉及六犯等為根。另一種解釋：也可以依通例互相援引列舉而已。

第四三性之義者：言、覓、犯、事皆通三性，義準可知。

問：不善犯中凡聖何異？

答：凡夫遮性俱犯，三果唯犯遮戒，亦可凡夫犯廣略，學人唯犯略。十誦云：凡夫通三性犯戒，阿羅漢唯無記作；四分亦似通善。

問：四諍為善為不善？

答：不善。

問：若爾何故文云或善等耶？

答：若據始心評理是非說作善，後心乖惱即是諍；今滅時滅諍不滅善。言覓二諍中無記是善無記，犯諍中無記是不善無記，事諍中無記不定。若言覓二諍中無記名善無記，犯諍中事諍無記是不善無記。

問：既言無記，如何乃說王不善耶？

答：論解不定。此說微品善惡不能引於總報說為無記，望感別報邊說善不善，非謂泛爾無記心起故言無記。

問：從三諍生事諍如何？

昔解：若諍制言諍羯磨以七藥滅，名言諍中事作；若諍制覓諍中羯磨亦以七藥滅，名覓中事作；若諍制犯諍中羯磨亦同七藥滅，名犯中事作。若爾諍受日等羯磨何諍所收？今解：但使諍其一切已作百一羯磨道理是非，事同見異者是言諍中事作；若諍治人舉罪，能舉證犯所舉諱犯不肯引過者，覓中事作；若前人羯磨惡心懈怠心者，是犯中事作。指事顯相品之差別，廣如別章

第四、辨析三性的義理：言諍、覓諍、犯諍、事諍都貫通善、不善、無記三性，其義理準照常規可知。問：在不善的犯戒中，凡夫與聖人有何差別？答：凡夫遮戒與性戒都會違犯，前三果（有學）聖人只會違犯遮戒；也可以說凡夫於廣教、略教二教都有所違犯，有學聖人只違犯略教。《十誦律》說：凡夫貫通善、惡、無記三性犯戒，阿羅漢唯有在無記心時有所誤作。《四分

律》中似乎也通於善心犯戒。問：四種爭諍本身究竟是善還是不善？答：是不善。問：如果是這樣，為何律文說「或善等」呢？答：如果依據最初評議道理是非的發心，可以說作善心；後續演變成乖違惱怒，就成了爭諍。現在滅諍之時，是滅除爭諍之惡，而不是滅除善心。言諍與覓諍中的無記心屬於善無記；犯諍中的無記心屬於不善無記；事諍中的無記心則不定。如果說言諍與覓諍中的無記稱為善無記，那麼犯諍與事諍中的無記就是不善無記。問：既然說是無記，為何又說「為」不善呢（原文「王」，疑「為」之訛）？答：論典的解釋並不固定。此處是指微細品級的善惡，其力量微弱，無法引生總報的大業，所以方便稱為無記；但對照感召個別別報的層面來說，仍屬於善或不善，並不是因為泛泛生起的是無記心，才稱它為無記。問：從三諍中如何衍生出事諍？過去的解釋是：如果爭論那滅除言諍的羯磨，以七滅藥來滅除，稱為「言諍中之事」；如果爭論那滅除覓諍的羯磨，也以七滅藥來滅除，稱為「覓諍中之事」；如果爭論那滅除犯諍的羯磨，同樣以七滅藥來滅除，稱為「犯諍中之事」。若是這樣，爭論「受日」等一般羯磨，應收攝在哪一種爭諍？現在的合理解釋是：只要是爭論一切已作過的百一羯磨法事，其道理是非、所爭之事相同而見解判定相異者，屬於「言諍中之事」；如果是爭論治罰人、舉發罪過，能舉發者指證犯罪，而被舉發者隱諱罪行、不肯引咎認錯，屬於「覓諍中之事」；若（論）前人作羯磨時起惡心、懈怠心，屬於「犯諍中之事」。各別指陳具體事由以顯明行相與品類差別，詳細內容如別章所明。

第五定諍多少者：如律中云：或有言即是言諍，或有言非言諍，或有言諍即是言，或有言即是諍，或有言非諍，或有諍即是言，或有諍非言，廣如彼說。此中首解：諍有二種：初言單諍者，因其論義兩情乖背無伴勢者是名單諍。以是義故，或有言者舉單言即言諍者是單諍；或有言者舉單言非言諍者非單諍是往復單言，恐此單言諍濫餘三諍，故須簡言或有言諍即言者，謂是言諍非三諍。後言重諍者，兩人論義執情致鬪，復有餘人即伴勢力自重諍故。或有言即是諍是初總顯也；或有言非諍者、或有諍即是言者正是重諍，恐此重生諍謂是餘三諍故須簡之；或有諍非言諍謂是餘三諍，犯、覓等諍準此類解故律不論，廣如首解

第五、判定「言」與「諍」的多少（句數寬狹）：正如律中所說：或有言語即是言諍，或有言語並非言諍；或有言諍即是言語；或有言語即是諍，或有言語並非諍；或有諍即是言語，或有諍並非言語，詳細內容如該律所載。對此，首師解釋爭諍有兩種：最初所說的「單諍」，是指因為討論法義，雙方心意相左，各自沒有同黨聲援者，這稱為單諍。基於此義，所謂「或有言語」，舉出單純言辭即是言諍者，是指這種單諍；所謂「或有言語」，舉出單純言辭而非言諍者，是指不構成諍事的言辭，只是往復問答的單純言語；因為擔心這種單純言語的諍執會與其餘三諍相混淆，所以必須加以揀別。所謂「或有言諍即是言語者」，是指純屬言諍、而非其餘三諍。後面所說的「重諍」，是指兩個人論議法理，各執己見而引發爭鬥，又有其他人加入作為同黨聲援，因此成為（有伴勢的）重諍；所以「或有言即是諍」，是最初總括開示；「或有言非諍者」，以及「或有諍即是言者」，正是指這種重諍。因為擔心這種重疊生起的諍會被誤認為是其

餘三諍，所以必須加以揀別。所謂「或有諍非言諍」，是指其餘三諍——犯諍、覓諍、事諍等，準照此類推理解，所以律文不再贅述，詳細如首師所釋。

No. 747-B 新羅國寄還書

第 747-B 號 新羅國寄還書

寄南山律祖義鈔三軸於唐國左神策軍李侍御伏侍御狀：
切析義鈔，侍御識能通古，存心利物，寓二乘之奧典，達萬品之未諭。遺訓先被於東國，聖教却流於西秦，廣布中華宣揚勝業。軌範闕而復全，學功寡而易曉，誠心至重，願普傳之，幸甚。謹狀

寄還南山律祖《義鈔》三卷給唐國左神策軍李侍御。伏見侍御來狀，懇切地剖析《義鈔》義理。侍御見識能通達古義（古道），存心利益眾生；潛心於二乘的深奧典籍，開曉眾生尚未明白的道理。先師遺訓雖先流布於東國，聖人遺教今乃迴流於西秦。使正法廣泛布化於中華，宏大宣揚勝妙之弘業。讓原本殘闕的教範得以重歸圓滿，學人用功不多便容易明白。此等至誠之心極為深重，願此法寶得以普遍流傳，實乃大幸之甚！謹此奉狀。

大中三年五月三日新羅國王城慧明寺沙門狀

唐宣宗大中三年（849）五月三日，新羅國王城慧明寺沙門〔法名原闕〕呈狀。

專檢校寫東泉寺沙門

東泉寺沙門〔法名原闕〕，專責檢核校對抄寫之事。

唐法寶律師批

唐朝法寶律師批註

此之三軸名拾毗尼，即集義鈔也。國初南山祖師述，助釋行事鈔矣。于時艸藁纔成，新羅僧之所竊，歷今二百餘載不覩其文。去會昌五年春，幸因大檀越李侍御字元佐附海東金舍人於本國求之，蒙彼國王城慧明寺

這三卷著作名為《拾毗尼》，也就是編集毗尼義理的鈔書。唐朝初年南山律祖撰述此書，用以輔助解釋《行事鈔》。當時草稿剛剛完成，就被新羅僧人竊取帶走。歷經兩百餘年，在中土未曾得見其文。直到往昔會昌五年春季，幸逢大施主（檀越）李侍御（字元佐），託付海東金舍人前往新羅尋求此書，承蒙該國王城慧明寺〔寄還〕〔原文至此疑有脫文〕。